



ВРХОВНИ СУД

БИЛТЕН

ВРХОВНИ СУД - БИЛТЕН



intermex
Software & Communications

INTERMEX, Izdavaštvo, softver i komunikacije
11000 BEOGRAD, Alekse Bačvanskog 6
Telefon/fax: (011) 369-22-90, 369-22-91
367-59-99, 361-89-25, 361-27-33
www.intermex.rs



3/25

бр. 3/2025
Београд

Врховни суд

БИЛТЕН

бр. 3/2025



БИЛТЕН ВРХОВНОГ СУДА

ПРИРЕЂИВАЧ: **Врховни суд**
За приређивача: Јасмина Васовић, председник суда

ИЗДАВАЧ: **Intermex**, Београд, Алексе Бачванског 6
За издавача: Љиљана Миланковић-Васовић, директор

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ
УРЕДНИК: Весна Субић, судија Врховног суда

ЗАМЕНИК ГЛАВНОГ
И ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА: Милена Рашић, судија Врховног суда

РЕДАКЦИЈА: Весна Субић, Милена Рашић, Драгана Маринковић,
Бојана Пауновић, Гордана Комненић,
Мирољуб Томић, Јелена Ивановић
судије Врховног суда

СЕКРЕТАР
РЕДАКЦИЈЕ: Валентина Кузмановић,
саветник Врховног суда

РЕДАКЦИЈСКА
ПРИПРЕМА: Тања Јовановић, редакцијски сарадник

ПРЕЛОМ, КОРЕКТУРА
И ДИЗАЈН: **Intermex**, Београд

ШТАМПАРИЈА: "CICERO", Београд

Свако копирање, умножавање, објављивање и дистрибуирање целине или делова текста из ове публикације представља повреду ауторског права и кривично дело.

Коришћење делова текста из овог Билтена дозвољено је сходно ауторском праву и уз сагласност издавача.

САДРЖАЈ

КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

I ПРАВНИ СТАВОВИ

1. Ставови Врховног суда у вези са спорним питањима са заједничких седница представника кривичних одељења апелационих судова и Врховног суда ради усаглашавања судске праксе одржаних 30.01.2024. године и 26.04.2024. године 9
2. Ставови Врховног суда у вези са спорним питањима са заједничке седнице представника кривичних одељења апелационих судова и Врховног суда ради усаглашавања судске праксе одржане дана 19.11.2024. године 14
3. Ставови Врховног суда у вези са спорним питањима са заједничких седница представника кривичних одељења апелационих судова и Врховног суда одржаних 19.11.2024. године и 28.02.2025. године..... 18
4. Ставови Врховног суда у вези са спорним питањима са заједничких седница представника кривичних одељења апелационих судова и Врховног суда ради усаглашавања судске праксе одржаних 28.02.2025. године и 09.06.2025. године..... 23

II СЕНТЕНЦЕ

1. Примена члана 57. став 3. Кривичног законика у случају опозива условне осуде за исто или истоврсно кривично дело 29
2. Одбацивање оптужнице и испитивање застарелости кривичног гоњења 29
3. Одбачај кривичне пријаве на основу члана 284. став 3 Законика о кривичниом поступку и трошкови кривичног поступка 31
4. Кривично дело изношење личних и породичних прилика из члана 172. став 1. Кривичног законика..... 32

5. Време подношења захтева за накнаду трошкова кривичног поступка.....	33
6. Трошкови кривичног поступка у ситуацији када је одбијен захтев за изручење окривљеног	34
7. Испитивање малолетних лица као привилегованих сведока.....	36
8. Примена члана 79. став 1. Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица.....	39
9. „Скриншот“ – снимак екрана телефона као исправа	42
10. Претресање просторија правног лица у одсуству његовог руководиоца, односно одговорног лица.....	44

ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ

I ПРАВНИ СТАВОВИ

1. Наплата потраживања стамбене заједнице дуга за заједничке трошкове од власника посебног дела (правна природа потраживања).....	47
2. Правни интерес вршиоца комуналних делатности за подношење тужбе ради наплате накнаде по уговору о признању дуга и отплати дуга на рате.....	61
3. Право родитеља детета са развојним потешкоћама или инвалидитетом на накнаду за издатке ангажовања личног пратиоца детета.....	68
4. Новчани износ зараде наведен у уговору о раду	78

II СЕНТЕНЦЕ

ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

1. Дозвољеност жалбе умешача	83
2. Адвокат као пуномоћник општине	84
3. Заступање стамбене заједнице	86
4. Стварна надлежност апелационог суда	89

ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

1. Правни интерес за изјављивање жалбе..... 91

СТВАРНО ПРАВО

1. Плански акт и теретно стицање..... 92
2. Накнада за експроприсану непокретност..... 93

ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО

1. Јемство – обим накнаде од дужника..... 95

РАДНО ПРАВО

1. Дискриминација на раду 98

ПОРОДИЧНО ПРАВО

1. Појам насиља у породици..... 101

НАСЛЕДНО ПРАВО

1. Разликовање ништавог и рушљивог завештања 102

ПРИВРЕДНО ПРАВО

1. Утврђивање оспореног потраживања по основу коначне међународне арбитражне одлуке 103
2. Повреда права на имовину и накнада штете због изневереног „леgitимног очекивања“ 104
3. Повраћај имовинске користи код повреде посебне дужности избегавања сукоба интереса (члан 71. Закона о привредним друштвима)..... 107
4. Обавештавање посленика као услов за остваривање права наручиоца по основу одговорности за недостатке дела 111

ПРАКСА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА

1. *Вања Родић, саветник за праћење примене међународних стандарда заштите људских права*
Преглед праксе Европског суда за људска права у односу на Републику Србију током 2024. године 117

КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

I

ПРАВНИ СТАВОВИ



Република Србија
ВРХОВНИ СУД
Су I-7 17/2024-1
17.06.2024. године
Београд

**СТАВОВИ ВРХОВНОГ СУДА
У ВЕЗИ СА СПОРНИМ ПИТАЊИМА
СА ЗАЈЕДНИЧКИХ СЕДНИЦА ПРЕДСТАВНИКА КРИВИЧНИХ
ОДЕЉЕЊА АПЕЛАЦИОНИХ СУДОВА И ВРХОВНОГ СУДА
РАДИ УСАГЛАШАВАЊА СУДСКЕ ПРАКСЕ
одржаних 31.01.2024. године и 26.04.2024. године**

На седници Кривичног одељења Врховног суда одржаној дана 17.06.2024. године, размотрена су спорна питања са заједничких седница представника кривичних одељења апелационих судова и Врховног суда ради усаглашавања судске праксе одржаних 31.01.2024. године и 26.04.2024. године, на којој седници је Врховни суд у вези са постављеним спорним питањима заузео следеће ставове:

**СПОРНА ПИТАЊА
ОКО КОЈИХ АПЕЛАЦИОНИ СУДОВИ
НИСУ ПОСТИГЛИ САГЛАСНОСТ:**

1. ПИТАЊЕ: „Да ли у случају судске рехабилитације из члана 100. Кривичног законика, када молбу поднесе лице које је више пута осуђивано на појединачне казне затвора испод 5 година, при чему је, према наведеном лицу у смислу одредбе члана 556. Законика о кривичном поступку, преиначењем у погледу одлуке о казни изречена јединствена казна затвора у трајању дужем од 5 година, такав захтев треба одбацити или у конкретном случају, ако појединачне осуде

испуњавају услове из члана 100. у вези члана 98. и члана 99. Кривичног законика, треба дати судску рехабилитацију?“

ОДГОВОР: У ситуацији када молбу за судску рехабилитацију из члана 100. КЗ, поднесе лице које је више пута осуђивано на појединачне казне затвора испод 5 година, при чему је, према наведеном лицу, у смислу одредбе члана 556. ЗКП, преиначењем у погледу одлуке о казни, изречена јединствена казна затвора у трајању дужем од 5 година, молбу треба одбацити, јер су спојене казне изгубиле своју самосталност.

2. ПИТАЊЕ: „Када је новчана казна већа од 180.000,00 динара, замењена у казну затвора од 6 месеци, а потом новчана казна делимично плаћена тако да је преостали део новчане казне и даље већи од 180.000,00 динара, како и на који начин казну затвора треба умањити, односно шта подразумева сразмерну замену новчане казне у казну затвора, у смислу члана 51. став 3. КЗ?“

ОДГОВОР: У ситуацији када је осуђени осуђен на новчану казну у износу већем од 180.000,00 динара, па исти новчану казну не плати у одређеном року, због чега новчана казна буде замењена у казну затвора у трајању од 6 месеци и када након тога осуђени плати део новчане казне изречени суплаторни затвор не треба сразмерно умањивати све док окривљени не исплати у целости износ већи од 180.000,00 динара, а тек након тога, уколико буде наредних плаћања од стране окривљеног, треба сразмерно умањити изречену казну затвора, из разлога што је циљ суплаторног затвора исплата изречене новчане казне у целости.

3. ПИТАЊЕ: „Да ли је веће из члана 21. став 4. Законика о кривичном поступку надлежно да у смислу члана 190. став 2. Закона о парничном поступку одлучује у првом степену о извршењу новчане казне изречене правноснажним решењем о кажњавању према одредбама Закона о парничном поступку? У случају да је веће из члана 21. став 4. Законика о кривичном поступку, донело првостепено решење о замени новчане казне изречене правноснажним решењем о кажњавању према одредбама Закона о парничном поступку казном затвора, како се одређује стварна и функционална надлежност другостепеног суда?“

ОДГОВОР: Веће из члана 21. став 4. Законика о кривичном поступку није надлежно да у смислу члана 190. став 2. Закона о парнич-

ном поступку одлучује у првом степену о извршењу новчане казне изречене правноснажним решењем о кажњавању према одредбама Закона о парничном поступку, већ одлуку о замени новчане казне из члана 190. став 2. ЗПП казном затвора треба да донесе парнични суд.

4. ПИТАЊЕ: „Да ли награда и нужни издаци изабраног пуномоћника од стране пунолетног оштећеног у малолетничком предмету падају на терет буџетских средстава суда уколико је према малолетнику изречена васпитна мера?“

ОДГОВОР: Награда и нужни издаци изабраног пуномоћника од стране пунолетног оштећеног у малолетничком предмету падају на терет буџетских средстава суда уколико је према малолетнику изречена васпитна мера, осим ако се примењује одредба члана 79. став 2. Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица.

5. ПИТАЊЕ: „Уколико је екстрадициони поступак за изручење одређеног лица правноснажно окончан и лице изручено држави која га је тражила ради кривичног гоњења, а после извесног периода иста држава за исто лице, новом међународном замошницом са потребном документацијом затражи накнадно одобрење изручења тог лица, због кривичног гоњења за још пар кривичних дела, наведених у новој замошници, а која нису претходно обухваћена молбом за изручење, какву одлуку је потребно донети?“

ОДГОВОР: То је фактичко питање у сваком предмету, али принципијелно не може да се суди, нити суд може да да одобрење за гоњење за нова кривична дела, осим у случају из одредбе члана 14. Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима и члана 14. Закона о потврђивању Европске конвенције о екстрадицији са додатним протоколом.

6. ПИТАЊЕ: „Како поступати приликом одлучивања о поновном предлогу да се окривљеном суди у одсуству када суд у току поновног суђења по уваженом захтеву за понављање кривичног поступка у коме је окривљени већ осуђен у одсуству, утврди да не постоји могућност да се суђење спроведе у његовом присуству, односно да је окривљени поново недоступан државним органима?“

ОДГОВОР: У наведеној процесној ситуацији само се примењују мере за обезбеђење присуства окривљеног и издаје наредба за расписива-

ње потернице, а не доноси решење о суђењу у одсуству, па када окривљени буде лишен слободе суди се у његовом присуству.

7. ПИТАЊЕ: „Да ли је могуће изрицање јединствене казне затвора на основу члана 552. став 1. тачка 1) ЗКП, у вези члана 60. КЗ, уколико је осуђено лице у моменту одлучивања у целости већ издржало казне затвора по пресудама на које односи његов захтев, али је у моменту подношења захтева за спајање казни била могућа примена одредаба о одмеравању јединствене казне затвора за кривична дела у стицају?“

ОДГОВОР: У наведеној ситуацији, уколико је у моменту подношења захтева за спајање казне била могућа примена одредаба за одмеравање јединствене казне затвора за кривична дела у стицају, а осуђени је у међувремену издржао казне затвора на које се захтев односи, могуће је изрицање јединствене казне затвора.

СПОРНА ПИТАЊА ОКО КОЈИХ СУ АПЕЛАЦИОНИ СУДОВИ ПОСТИГЛИ САГЛАСНОСТ

1. ПИТАЊЕ: „Приликом одлучивања о условном одпусту, у односу на који моменат се цени ранија осуђиваност окривљеног у смислу члана 567. Законика о кривичном поступку, односно да ли се иста цени у време доношења одлуке о условном одпусту или у време правноснажности пресуде по којој издржава казну или у време извршења кривичног дела из правноснажне пресуде по којој издржава казну?“

Усаглашени став апелационих судова који је прихватио и Врховни суд:

Приликом одлучивања о условном одпусту, ранија осуђиваност окривљеног, у смислу члана 567. Законика о кривичном поступку, цени се у време доношења одлуке о условном одпусту.

2. ПИТАЊЕ: „Да ли се у казну доживотног затвора у смислу одредбе члана 63. Кривичног законика урачунава време које је окривљени провео у притвору, на издржавању мере забрана напуштања стана, као и свако друго лишење слободе?“

Усаглашени став апелационих судова који је прихватио и Врховни суд:

Време проведено у притвору, на издржавању мере забране напуштања стана као и свако друго лишење слободе у вези са кривичним делом урачунавају се окривљеном у изречену казну доживотног затвора.

3. ПИТАЊЕ: „Да ли у смислу одредбе члана 37. став 1. тачка 4) ЗКП, мора бити изузет од поступања у претресном већу у одређеном предмету, судија:

а) који је био члан већа, које је након подношења оптужнице и испитивања да ли је оптужница прописно састављена на основу одредбе члана 333. ЗКП, вратило оптужницу јавном тужиоцу, да исправи недостатке из члана 332. ЗКП?

б) који је био члан већа, које је након подношења одговора на оптужницу, вратило оптужницу јавном тужиоцу и наредило да се истрага допуни односно спроведе или да се прикупе одређени докази на основу члана 337. став 3. ЗКП?“

Усаглашени став апелационих судова који је прихватио и Врховни суд:

а) Судија који је учествовао у испитивању оптужнице, у смислу одредбе члана 333. ЗКП, уколико је оптужница враћена на исправку, само због формалних недостатака из члана 332. ЗКП, не мора бити изузет од поступања у претресном већу у смислу одредбе члана 37. став 1. тачка 4) ЗКП, јер се није се упустио у одлучивање поводом одговора на оптужницу и није одлучивао о постојању оправдане сумње у конкретном случају.

б) Судија који је био члан већа које је након подношења одговора на оптужницу вратило оптужницу јавном тужиоцу и наредило да се истрага допуни, односно спроведе или да се прикупе одређени докази на основу члана 337. став 3. ЗКП, мора бити изузет од поступања у претресном већу, у смислу одредбе члана 37. став 1. тачка 4) ЗКП.



Република Србија
ВРХОВНИ СУД
Су I-7 3/25-1
03.02.2025. године
Београд

**СТАВОВИ ВРХОВНОГ СУДА У ВЕЗИ СА СПОРНИМ ПИТАЊИМА
СА ЗАЈЕДНИЧКЕ СЕДНИЦЕ ПРЕДСТАВНИКА
КРИВИЧНИХ ОДЕЉЕЊА АПЕЛАЦИОНИХ СУДОВА
И ВРХОВНОГ СУДА РАДИ УСАГЛАШАВАЊА СУДСКЕ ПРАКСЕ
ОДРЖАНЕ ДАНА 19.11.2024. ГОДИНЕ**

На седници Кривичног одељења Врховног суда одржаној дана 03.02.2025. године, размотрена су спорна питања са заједничке седнице представника Кривичних одељења апелационих судова и Врховног суда ради усаглашавања судске праксе одржане дана 19.11.2024. године, на којој седници је Врховни суд у вези са постављеним спорним питањима заузео следеће ставове:

**СПОРНА ПИТАЊА ОКО КОЈИХ АПЕЛАЦИОНИ СУДОВИ
НИСУ ПОСТИГЛИ САГЛАСНОСТ:**

ПИТАЊЕ: „Да ли треба браниоцу окривљеног признати награду за састав захтева за накнаду трошкова кривичног поступка?“

ОДГОВОР: Браниоцу припада награда за састав захтева за накнаду трошкова кривичног поступка, јер је то изричито предвиђено одредбама Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката („Сл. гласник РС“, бр.43/23), осим ако се ради о очигледној злоупотреби права.

ПИТАЊЕ: „Да ли треба признати награду за одбрану окривљеног или заступање оштећеног од стране адвоката уколико је у

току дана предузето више процесних радњи и исти је присуствовао саслушању окривљеног и испитивању оштећеног и сведока, о чијем саслушању су сачињени посебни записници?“

ПИТАЊЕ: „Да ли се у поступцима према малолетним учиниоцима кривичних дела испитивање више сведока у једном дану у континуитету сматра јединственом процесном радњом или се сматра да је предузето више процесних радњи, а у том смислу, да ли се у случају када је у једном дану у континуитету испитивано више сведока награда адвокату који је присуствовао испитивању сведока досуђује за сваког испитаног сведока појединачно, у смислу одредбе Тарифног броја 2. тачка 5. Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката, или испитивање више сведока представља јединствену процесну радњу у погледу које се адвокату досуђује једна награда увећана за сваки започет сат?“

ОБЈЕДИЊЕН ОДГОВОР: Уколико је у току истог дана предузето више процесних радњи, којима је бранилац присуствовао, о чему су сачињени посебни записници, браниоцу припада пуна награда за прву радњу, која се увећава за по 50 % од те награде за другу и сваку наредну појединачну процесну радњу и то на основу Тарифног броја 2. став 5. Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката („Сл. гласник РС“, бр. 43/23).

ПИТАЊЕ: „У ситуацији када је НН лице засновало ванбрачну заједницу са малолетником, при чему против тог лица није покренут кривични поступак, да ли у ситуацији када малолетник пријави мајку НН лица као свог ванбрачног партнера, која живи са њима у заједници, за кривично дело насиље у породици из члана 194. Кривичног законика, против ње може да се покрене кривични поступак за то дело?“

ОДГОВОР: У ситуацији када је НН лице засновало ванбрачну заједницу са малолетником, при чему против тог лица није покренут кривични поступак, и када малолетник пријави мајку НН лица као свог ванбрачног партнера, која живи са њима у заједници, за кривично дело насиље у породици из члана 194. КЗ против ње се може покренути кривични поступак због тог кривичног дела.

ПИТАЊЕ: „Да ли је против решења које је донето у смислу члана 29. Закона о извршењу ванзаводских санкција и мера, којим је одређено да осуђени остатак казне затвора издржи у заводу за извршење казне затвора, дозвољена жалба, у ком року и ко је функционално и стварно надлежан да одлучује о жалби и да ли жалба задржава, односно одлаже извршење решења?“

ОДГОВОР: Против решења из члана 29. став 2. Закона о извршењу ванзаводских санкција и мера, којим је одређено да осуђени остатак казне затвора издржи у заводу за извршење казне затвора дозвољена је жалба, која се подноси у року од 3 дана од дана достављања решења, другостепеном суду који о жалби против решења одлучује у седници већа и која одлаже извршење решења.

СПОРНА ПИТАЊА ОКО КОЈИХ СУ АПЕЛАЦИОНИ СУДОВИ ПОСТИГЛИ САГЛАСНОСТ

ПИТАЊЕ: „Да ли браниоцу по службеној дужности треба досудити и исплатити трошкове кривичног поступка, односно награду и трошкове који су настали пред судом правног лека у случају укидања првостепене пресуде?“

ОДГОВОР: Уколико бранилац постављен по службеној дужности пред другостепеним судом поднесе захтев за накнаду трошкова за приступ на седницу или претрес пред другостепеним судом, исти суд ће донети одлуку којом ће му досудити тражене трошкове, а ако након тога донесе одлуку којом укида првостепену пресуду и враћа предмет на поновно суђење, уз ту одлуку ће доставити и решење којим је браниоцу по службеној дужности исплаћена накнада трошкова за приступ, да би се исто прикључило „попису трошкова поступка“ о којима ће првостепени суд одлучити у поновљеном јединственом поступку.

ПИТАЊЕ: „Пошто се, према одредби члана 54. став 3. Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица писмена малолетнику не могу достављати истицањем на огласну таблу суда, на који начин ће се малолетнику доставити писмена у ситуацији када су и законски заступник и малолетник недоступни суду и у вези са тим, да ли се у ситуацији када

малолетник у међувремену постане пунолетан њему могу достављати писмена преко огласне табле суда?“

ОДГОВОР: Како се сходно одредби члана 48. став 1. Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, не може судити малолетнику који је одсутан то се према њему не може предузети било која процесна радња, с тим да је за доставу писмена без утицаја чињеница да ли је малолетни учинилац постао пунолетан.



**Република Србија
ВРХОВНИ СУД
Су I -7 19/2025-1
30.05.2025. године
Београд**

**СТАВОВИ ВРХОВНОГ СУДА
У ВЕЗИ СА СПОРНИМ ПИТАЊИМА
СА ЗАЈЕДНИЧКИХ СЕДНИЦА ПРЕДСТАВНИКА КРИВИЧНИХ
ОДЕЉЕЊА АПЕЛАЦИОНИХ СУДОВА И ВРХОВНОГ СУДА
одржаних 19.11.2024. године и 28.02.2025. године**

На седници Кривичног одељења Врховног суда одржаној дана 30.05.2025. године, размотрена су спорна питања са заједничких седница представника Кривичних одељења апелационих судова и Врховног суда ради усаглашавања судске праксе одржаних 19.11.2024. године и 28.02.2025. године, на којој седници је Врховни суд у вези са постављеним спорним питањима заузео следеће ставове:

**СПОРНА ПИТАЊА
ОКО КОЈИХ АПЕЛАЦИОНИ СУДОВИ
НИСУ ПОСТИГЛИ САГЛАСНОСТ**

1. ПИТАЊЕ: „Надлежност у поступку принудне наплате трошкова кривичног поступка.“

ОДГОВОР: Сходно одредби члана 276. став 2. ЗКП да се трошкови кривичног поступка принудно наплаћују у корист буџета Републике Србије, по службеној дужности, те одредбама члана 3. став 1. и члана 4. став 4. Закона о извршењу и обезбеђењу и члану 40. Закона о судским таксама, решење о извршењу трошкова кривичног поступка доноси суд,

односно судија који је поступао у кривичном предмету у првом степену и доставља то решење јавном извршитељу, кога одреди председник суда, заједно са одлуком о трошковима кривичног поступка и доказом да је та одлука достављена извршном дужнику, који у остављеном року није извршио обавезу, а извршитељ доставља решење о извршењу дужнику и даље спроводи поступак извршења према закону којим се уређује извршење и обезбеђење.

2. ПИТАЊЕ: „Да ли су испуњени објективни услови за рехабилитацију у ситуацији када је ново кривично дело учињено пре почетка рока који је законом дефинисан као рок од дана када је казна извршена, застарела или опрштена?“

ОДГОВОР: У ситуацији када је лице осуђено за ново кривично дело учињено пре почетка законом предвиђеног рока за рехабилитацију по осуди на коју се односи рехабилитација, тада се ради о судској рехабилитацији лица које је више пута осуђивано, па ће суд на основу члана 100. КЗ испитати да ли су испуњени услови за рехабилитацију из члана 98. и 99. КЗ, у погледу сваког кривичног дела за које је окривљени осуђен.

У ситуацији када се тражи законска рехабилитација за једну осуду, а против осуђеног лица је у току кривични поступак за ново кривично дело учињено пре отпочињања рока предвиђеног за законску рехабилитацију, тада на основу члана 570. став 2. ЗКП, нису испуњени услови за законску рехабилитацију, јер је према осуђеном у току кривични поступак за кривично дело учињено пре истека рока предвиђеног за законску рехабилитацију.

У ситуацији када је поднета молба за судску рехабилитацију једне осуде, суд ће испитати испуњеност услова за рехабилитацију из члана 99. став 1. КЗ, а околност да је против осуђеног у току кривични поступак за ново кривично дело учињено пре почетка рока за судску рехабилитацију, цениће у склопу околности из члана 99. став 2. КЗ, након чега ће одлучити да ли ће молбу за рехабилитацију одбити или усвојити.

3. ПИТАЊЕ: „Да ли основно јавно тужилаштво о трошковима поступка који настану пред тим органом, у ситуацији када је подигнут оптужни предлог, одлучује наредбом или решењем?“

ОДГОВОР: Јавни тужилац о трошковима кривичног поступка који настану пред тим органом у ситуацији када је поднет оптужни предлог одлучује решењем.

4. ПИТАЊЕ: „Кад осуђени премине на издржавању казне затвора, да ли решење о обустави поступка доноси Кв веће или референт који га је упутио на издржавање?“

ОДГОВОР: Без обзира што Законик о кривичном поступку и Закон о извршењу кривичних санкција ниједном одредбом изричито не одређује доношење решења о обустави извршења казне затвора у случају смрти осуђеног, из одредбе члана 139. став 2. Закона о извршењу кривичних санкција и сходне примене члана 20. ЗКП произлази да треба донети решење о обустави извршења казне затвора и то од стране суда који је надлежан за извршење кривичних санкција.

5. ПИТАЊЕ: „Да ли у поступку који се води поводом молбе за условни отпуст осуђеног може да учествује јавни тужилац који је претходно поступао у првостепеном кривичном поступку?“

ОДГОВОР: Јавни тужилац који је поступао у првостепеном кривичном поступку може да учествује у поступку који се води поводом молбе за условни отпуст, јер се изјашњење тужиоца у том поступку не може уподобити одлучивању у смислу члана 37. став 1. тачка 4) ЗКП.

6. ПИТАЊЕ: „Да ли ће суд одбити или одбацити захтев за накнаду трошкова који је поднет од стране окривљеног односно изабраног браниоца, браниоца по службеној дужности, оштећеног, односно пуномоћника оштећеног, пуномоћника по службеној дужности, уколико није истакнут у завршној речи или такав захтев, уколико је делимично или у целости основан, треба усвојити?“

ОДГОВОР: Оштећени и пуномоћник оштећеног захтев за накнаду трошкова кривичног поступка треба да истакну до завршетка главног претреса.

Окривљени и бранилац захтев за накнаду трошкова треба да истакну до завршетка главног претреса, а захтев за накнаду трошкова који настану пред судом правног лека истаћи ће у правном леку или до завршетка јавне седнице или претреса, уколико су одржани. Уколико суд

правног лека осуђујућу пресуду преиначи тако што обустави кривични поступак или оптужбу одбије или окривљеног ослободи од оптужбе и одлучи да трошкови поступка падају на терет буџетских средстава суда, у том случају пресуда суда правног лека је правни основ из кога произлази право окривљеног за накнаду трошкова целокупног кривичног поступка који је тој одлуци претходио, у ситуацији када окривљени и бранилац нису истицали захтев за исплату трошкова у кривичном поступку или нису имали могућност да такав захтев истакну.

Бранилац по службеној дужности и пуномоћник малолетног оштећеног (члан 154. ЗМ) и посебно осетљивог сведока (члан 103. ЗКП) имају право на накнаду трошкова кривичног поступка без обзира када су истакли захтев.

7. ПИТАЊЕ: „Да ли се казна затвора у просторијама у којима окривљени станује може заменити казном затвора у заводу, уколико осуђени након правноснажности пресуде којом је осуђен промени адресу пребивалишта или боравишта, тако да на новој адреси нису испуњени услови за извршење казне (технички услови, непостојање сагласности власника стана)?“

ОДГОВОР: Казна затвора у просторијама у којима окривљени станује може се заменити казном затвора у заводу уколико осуђени након правноснажности пресуде којом је осуђен без сагласности органа чијом одлуком је одређено спровођење извршења казне промени адресу пребивалишта или боравишта, тако да на новој адреси нису испуњени услови за извршење казне.

СПОРНА ПИТАЊА ОКО КОЛИХ СУ АПЕЛАЦИОНИ СУДОВИ ПОСТИГЛИ САГЛАСНОСТ

1. ПИТАЊЕ: „Да ли треба досудити трошкове кривичног поступка оштећеном који је имао пуномоћника из реда адвоката у ситуацији када је оптуженом изречена мера безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи, јер је извршио дело у стању неурачунљивости?“

ОДГОВОР: У датој ситуацији оштећени нема право на накнаду трошкова кривичног поступка насталих ангажовањем пуномоћника из реда адвоката из буџетских средстава суда, јер ови трошкови не спадају у трошкове из члана 265. став 1. ЗКП који падају на терет буџетских средстава суда у случају доношења ослобађајуће или одбијајуће пресуде или обуставе поступка.



Република Србија
ВРХОВНИ СУД
Су I - 7 24/2025-1
13.10.2025. године
Београд

СТАВОВИ ВРХОВНОГ СУДА

**у вези са спорним питањима са заједничких седница представника
кривичних одељења апелационих судова и Врховног суда
ради усаглашавања судске праксе одржаних
28.02.2025. године и 09.06.2025. године**

На седници Кривичног одељења Врховног суда одржаној дана 13.10.2025. године, размотрена су спорна питања са заједничких седница представника кривичних одељења апелационих судова и Врховног суда ради усаглашавања судске праксе одржаних 28.02.2025. године и 09.06.2025. године, на којој седници је Врховни суд у вези са постављеним спорним питањима заузео следеће ставове:

СПОРНА ПИТАЊА ОКО КОЈИХ АПЕЛАЦИОНИ СУДОВИ НИСУ ПОСТИГЛИ САГЛАСНОСТ:

1. ПИТАЊЕ: „Да ли поступање судије у доношењу мериторне одлуке у првостепеном и другостепеном поступку представља разлог за његово изузеће у поступку доношења одлуке о судској рехабилитацији?“

ОДГОВОР: Поступање судије у доношењу мериторне одлуке у првостепеном и другостепеном поступку не представља разлог за изузеће у поступку за доношење одлуке о судској рехабилитацији, у смислу члана 37. став 1. тачка 4) ЗКП.

2. ПИТАЊЕ: „Да ли је дозвољена жалба пуномоћника јемца на решење суда којим је одбијен његов предлог за укидање јемства?“

ОДГОВОР: Није дозвољена жалба пуномоћника јемца на решење суда којим је одбијен његов предлог за укидање јемства.

3. ПИТАЊЕ: „Да ли суд може окривљеног да ослободи од казне на основу члана 58. став 1. КЗ уколико су испуњени законски услови за вишеструки поврат прописани чланом 55а КЗ?“

ОДГОВОР: У ситуацији када су испуњени услови за примену члана 55а КЗ, а истовремено постоји законски основ за ослобођење од казне, окривљени се може ослободити од казне.

4. ПИТАЊЕ: „Да ли треба применити члан 55а КЗ у ситуацији када је учинилац раније најмање два пута осуђен за кривично дело учињено са умишљајем на затвор од најмање једну годину, а кривично дело учињено са умишљајем за које му се тренутно суди је извршио док се налазио на издржавању казне затвора на коју је претходно осуђен?“

ОДГОВОР: У ситуацији када је учинилац раније најмање два пута осуђен за кривично дело учињено са умишљајем на затвор од најмање једну годину, а кривично дело учињено са умишљајем за које му се тренутно суди је извршио док се налазио на издржавању казне затвора на коју је претходно осуђен, има услова за примену члана 55а КЗ.

5. ПИТАЊЕ: „Ко сноси трошкове кривичног поступка настале у полицији у ситуацијама када је постављен бранилац по службеној дужности или је у питању изабрани бранилац, а ради се о малолетним учиниоцима кривичних дела?“

ОДГОВОР: У поступцима према малолетним учиниоцима кривичних дела трошкове браниоца по службеној дужности који су настали у полицији сноси тај орган, док су трошкови изабраног браниоца у предистражном поступку трошкови кривичног поступка о којима одлучује суд.

6. ПИТАЊЕ: „Који је посебан минимум и максимум новчане казне у одређеном износу за кривична дела за која је кумулативно прописана казна затвора до пет година и новчана казна (на пример кривично дело утаја из члана 207. став 3. у вези става 1. КЗ или кривично дело превара из члана 208. став 1. КЗ), када суд одлучи да учиниоцу изрекне условну осуду, имајући у виду чињеницу да условна

осуда није казна већ мера упозорења, дакле да је у конкретном случају новчана казна једина казна на коју се учинилац осуђује, а да одредбама члана 50. став 3. КЗ, није прописан распон новчане казне за кривична дела за која се може изрећи казна затвора до пет година?“

ОДГОВОР: Кад суд учиниоцу за кривична дела за која је кумулативно прописана казна затвора до 5 година и новчана казна, изрекне условну осуду, новчану казну ће путем аналогije одмерити применом одредбе члана 50. став 3. тачка 5) КЗ, којом је прописана новчана казна у износу од најмање 100.000,00 динара за кривично дело за које се може изрећи казна затвора до 3 године.

СПОРНА ПИТАЊА ОКО КОЈИХ СУ АПЕЛАЦИОНИ СУДОВИ ПОСТИГЛИ САГЛАСНОСТ

1. ПИТАЊЕ: „Да ли се обавезно примењује члан 55а Кривичног законика када испуњени услови за примену тог члана, у ситуацији када истовремено постоји законски основ за ублажавање казне?“

ОДГОВОР: Када су испуњени услови за примену члана 55а КЗ на учиниоца кривичног дела се обавезно примењује тај члан, па и у ситуацији када постоје услови за ублажавање казне затвора, пошто одредбом члана 55а КЗ нису прописани никакви изузеци.

2. ПИТАЊЕ: „Уколико осуђени не плати имовинску корист на коју је обавезан у остављеном року да ли поступак принудне наплате иницира првостепени суд или сама Дирекција за управљање одузетом имовином?“

ОДГОВОР: Уколико осуђени не плати имовинску корист на коју је обавезан у остављеном року поступак принудне наплате по одлуци о одузимању имовинске користи треба да иницира Државно правобранилаштво које штити интересе Републике Србије.

Врховни суд је сагласан са усаглашеним одговорима.

КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

II СЕНТЕНЦЕ

**ПРИМЕНА ЧЛАНА 57. СТАВ 3. КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА
У СЛУЧАЈУ ОПОЗИВА УСЛОВНЕ ОСУДЕ ЗА ИСТО
ИЛИ ИСТОВРСНО КРИВИЧНО ДЕЛО**

Ако опозове условну осуду изречену због истог или истоврсног кривичног дела, суд окривљеном може ублажити казну за ново кривично дело применом члана 56. тачка 3) Кривичног законика у вези члана 57. став 1. Кривичног законика.

Из образложења:

„У ситуацији у којој се окривљеној суди за ново кривично дело из члана 246а став 2. КЗ и истовремено врши опозив раније изречених условних осуда због по једног кривичног дела из члана 246а став 1. КЗ, након чега се по правилима за стицај окривљена осуђује на јединствену казну, та ранија осуђиваност окривљене по пресудама из којих су условне осуде опозиване, не може се узети као отежавајућа околност ни приликом претходног утврђивања казне за ново кривично дело нити код изрицања јединствене казне, па је другостепени суд овлашћен да применом члана 56. тачка 3) КЗ и члана 57. став 1. тачка 3) КЗ окривљеној за кривично дело из члана 246а став 2. КЗ утврди казну затвора у трајању од две године и да је, узимајући као утврђене казне затвора у трајању од седам месеци и шест месеци из опозваних условних осуда, осуди на јединствену казну затвора у трајању од три године.“

(Из пресуде Врховног суда Кзз 363/25 од 27.03.2025. године)

**ОДБАЦИВАЊЕ ОПТУЖНИЦЕ И ИСПИТИВАЊЕ
ЗАСТАРЕЛОСТИ КРИВИЧНОГ ГОЊЕЊА**

Након доношења правноснажног решења о одбацивању оптужнице у смислу члана 416. Законика о кривичном поступку суд може испитивати испуњеност услова за наступање апсолутне застарелости кривичног гоњења (члан 103. и 104. Кривичног законика) само у ситуацији када овлашћени тужилац поднесе предлог за наставак кривичног поступка у смислу члана 417. став 1. тачка 2) Законика о кривичном поступку.

Из образложења:

„Решењем Основног суда одбијен је као неоснован захтев браниоца окривљеног, којим је тражено да се утврди наступање апсолутне застарелости кривичног гоњења према окривљеном, а коме је оптужним предлогом јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва, стављено на терет да је дана 08.08.2018. године извршио кривично дело лака телесна повреда из члана 122. став 2. у вези става 1. КЗ.

Решењем Вишег суда, одбијена је као неоснована жалба браниоца окривљеног - адвоката, изјављена против решења Основног суда.

Против наведених правноснажних решења, захтев за заштиту законитости поднео је бранилац окривљеног - адвокат, због битне повреде одредаба кривичног поступка из члана 438. став 1. тачка 1) ЗКП.

Захтев је неоснован.

Према стању у списима, оптужни предлог јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва против окривљеног одбачен је због неспособости окривљеног да учествује у кривичном поступку, на основу члана 416. став 1. тачка 3) ЗКП.

Имајући у виду наведено, те одредбу члана 417. став 1. тачка 2) ЗКП, којом је прописано да ће се кривични поступак у коме је одбачена оптужница наставити на захтев овлашћеног тужиоца, када престану разлози из члана 416. став 1. тачка 2) и 3) ЗКП, осим ако је надлежни државни орган повукао одобрење за кривично гоњење, то је по оцени овога суда, правилан закључак нижестепених судова да у конкретном случају не постоји законска могућност за примену одредаба чланова 103. и 104. КЗ, обзиром да кривични поступак против окривљеног није настављен, па у конкретном случају не постоји овлашћени тужилац, односно оптужни акт по коме би суд поступао.

И по налажењу овога суда, услови за утврђивање наступања апсолутне застарелости постојали би тек у ситуацији да надлежни јавни тужилац поднесе предлог за наставак кривичног поступка у смислу члана 417. став 1. тачка 2) ЗКП, и тек у овој ситуацији, суд би могао да одлучи о наступању апсолутне застарелости кривичног гоњења, обзиром да би тада овлашћени тужилац постојао, па би постојала и законска могућност за

примену одредаба члана 103. и 104. КЗ, како то правилно закључују ниже-степен судови у побијаним решењима.“

(Из пресуде Врховног суда Кзз 76/25 од 26.02.2025. године)

**ОДБАЧАЈ КРИВИЧНЕ ПРИЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 284.
СТАВ 3. ЗАКОНИКА О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ
И ТРОШКОВИ КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА**

Одбачај кривичне пријаве на основу члана 284. став 3. Законика о кривичном поступку представља изузетак од начела легалитета и у погледу права на накнаду трошкова поступка у овом случају нема услова за примену одредбе члана 265. став 1. Законика о кривичном поступку.

Из образложења:

„Одредбом члана 284. став 3. Законика о кривичном поступку прописано је да у случају кривичних дела за које је прописана казна затвора до три године, јавни тужилац може одбацили кривичну пријаву ако је осумњичени, услед стварног кајања, спречио наступање штете или је штету у потпуности већ надокнадио, а јавни тужилац, према околностима случаја оцени да изрицање кривичне санкције не би било правично. У овом случају одредба члана 51. став 2. овог Законика неће се примењивати.

По ставу Врховног суда, одбачај кривичне пријаве на основу члана 284. став 3. ЗКП, представља одступање од начела легалитета кривичног гоњења. Наиме, реч је о примени супротног начела - начела опортунитета, којим је јавном тужиоцу уместо обавезе кривичног гоњења сваког учиниоца кривичног дела које се гони по службеној дужности остављена могућност процене оправданости кривичног гоњења. И овде, као и код института одлагања кривичног гоњења (члан 283. ЗКП) законодавац је пошао од идеје, сагласно којој, нарочито када је реч о лакшим кривичним делима, кривично гоњење није увек нужно. Објективни услов који мора бити испуњен за примену члана 284. став 3. ЗКП, јесте да је реч о кривичном делу за које је запрећена казна до три године затвора. Поред овог услова, нужно је да је осумњичени услед стварног кајања спречио наступање кривичног дела или је, уколико је до извршења дела дошло, штету у потпуности надокнадио. На крају, јавни тужилац мора закључити и да изрицање санкција у конкретном случају

не би било правично. Наведена погодност, прописана одредбом члана 284. став 3. ЗКП не може се проширити и на додатну погодност у погледу права на накнаду трошкова кривичног поступка.

Дакле, пошто одбачај кривичне пријаве по овом основу (члан 284. став 3. ЗКП) представља изузетак од начела легалитета, из напред изнетих разлога, то се, по налажењу Врховног суда, такав одбачај не може изједначити са обуставом кривичног поступка до које је дошло применом начела легалитета из чланова 20, 308, 338. и 352. ЗКП. Стога, у погледу права на накнаду трошкова поступка, у овом случају, нема услова за примену одредбе члана 265. став 1. ЗКП.“

(Из пресуде Врховног суда Кзз 126/2025 од 12.02.2025. године)

КРИВИЧНО ДЕЛО ИЗНОШЕЊЕ ЛИЧНИХ И ПОРОДИЧНИХ ПРИЛИКА ИЗ ЧЛАНА 172. СТАВ 1. КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА

Када се сведок у парничном поступку изјашњава пред судом о околностима које су предмет расправљања у том поступку, не чини кривично дело изношење личних и породичних прилика из члана 172. став 1. Кривичног законика.

Из образложења:

„Правноснажним пресудама Основног и Вишег суда окривљена је оглашена кривом због извршења кривичног дела изношење личних и породичних прилика из члана 172. став 1. КЗ и осуђена је на новчану казну у износу од 20.000,00 (двадесетхиљада) динара, коју је дужна да плати у року од 3 месеца рачунајући од дана правноснажности пресуде, а уколико то не учини суд ће новчану казну заменити казном затвора тако што ће се за сваких започетих 1.000,00 динара новчане казне одредити један дан казне затвора.

Врховни суд је усвојио као основан захтев за заштиту законитости браниоца окривљене - адвоката, те отклонио повреду кривичног закона из члана 439. тачка 1) ЗКП преиначењем побијаних правноснажних пресуда Основног суда и Вишег суда, тако што је окривљену на основу члана 423. тачка 1) ЗКП ослободио од оптужбе да је дана 19.01.2021. године у С.М, на рочишту за главну расправу у поступку пред Вишим судом који се води под бројем П-....., способна да схвати значај свога дела и да управља

својим поступцима, свесна свог дела и хтела његово извршење, свесна забрањености дела, проносила штогод из личног и породичног живота ББ што може шкодити његовој части и угледу, тако што је у присуству поступајућег судије, записничарке, тужиоца и тужене АА изјавила да је „посредним путем по причи чула да је једно време са њим у том стану живела извесна МН, коју сам имала прилике да видим, али не у том стану, већ у тржном центру и радило се о особи моје висине кратко ошишане фризуре“ чиме би извршила кривично дело изношење личних и породичних прилика из члана 172. став 1. КЗ, јер дело за које је окривљена оптужена и правноснажно оглашена кривом по закону није кривично дело.

По ставу Врховног суда, како је окривљена, у конкретном случају, инкриминисане речи изговорила приликом давања свог исказа у својству сведока дана 19.01.2021. године, на рочишту за главну расправу у парничном поступку који се водио пред Вишим судом П-..., а изјашњавајући се пред судом о својим сазнањима и запажањима везано за околности постојања, односно непостојања ванбрачне заједнице између овде приватног тужиоца и АА, а што је у конкретном случају и био предмет њеног сведочења, имајући у виду да је предмет наведеног парничног поступка била деоба заједничке имовине између приватног тужиоца и АА и у вези са тим утврђивање чињенице да ли је између њих двоје постојала или не ванбрачна заједница, при чему је од стране суда окривљена, у парници као сведок, сходно одредбама Закона о парничном поступку, позвана да изнесе све оно што јој је познато о чињеницама о којима треба да сведочи и опоменута је да је дужна да говори истину и да не сме ништа да прећути, те упозорена на последице давања лажног исказа, то се, по налажењу овога суда, у радњама окривљене не стичу битна законска обележја бића кривичног дела изношење личних и породичних прилика из члана 172. став 1. КЗ, за које је она оптужена и правноснажно оглашена кривом.“

(Из пресуде Врховног суда Кзз 183/25 од 19.02.2025. године)

ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА НАКНАДУ ТРОШКОВА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА

Суд је повредио закон у корист окривљеног када је решењем досудио трошкове кривичног поступка окривљеном, иако ни окри-

вљени нити његов бранилац исте нису захтевали до закључења главног претреса, ни до правноснажног окончања поступка.

Из образложења:

„Према одредби члана 265. став 1. ЗКП када се обустави кривични поступак или се оптужба одбије, или се окривљени ослободи од оптужбе изрећи ће се у решењу, односно у пресуди да трошкови кривичног поступка из члана 261. став 2. тачка 1) до 6) ЗКП, нужни издаци окривљеног и нужни издаци и награда браниоца падају на терет буџетских средстава суда.

Сходно наведеном, одлука суда о трошковима кривичног поступка је обавезан део изреке сваке пресуде, па суд уз одлуку о главној ствари, мора донети и одлуку о трошковима кривичног поступка, а накнадно може одлучити само о њиховој висини, при чему је обавеза окривљеног и његовог браниоца да захтев за накнаду трошкова кривичног поступка, који мора бити опредељен у смислу Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката, истакну до закључења главног претреса, а најкасније до правноснажног окончања поступка.

Како захтев за накнаду трошкова кривичног поступка окривљени и његов бранилац нису истакли до закључења главног претреса, а имали су ту могућност, то Врховни суд налази да у конкретном случају нису били испуњени услови из члана 262. став 2. ЗКП да Основни суд о трошковима одлучује посебним решењем, а што је учинио побијаним решењем.

Имајући у виду да је побијаним решењима закон повређен у корист окривљеног, Врховни суд је захтев за заштиту законитости браниоца окривљеног, одбио као неоснован.“

(Из пресуде Врховног суда Кзз 468/25 од 29.05.2025. године)

ТРОШКОВИ КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА У СИТУАЦИЈИ КАДА ЈЕ ОДБИЈЕН ЗАХТЕВ ЗА ИЗРУЧЕЊЕ ОКРИВЉЕНОГ

Поступак екстрадиције односно изручење страног држављанина страној држави ради вођења кривичног поступка је посебан судски поступак у коме нема законског основа за аналогну примену члана 265. Законика о кривичном поступку.

Из образложења:

„Одредбом члана 265. став 1. ЗКП, прописано је да када се обустави кривични поступак или се оптужба одбије, или се окривљени ослободи од оптужбе изрећи ће се у решењу, односно пресуди да трошкови кривичног поступка из члана 261. став 2. тачка 1) до 6) тог законика, нужни издаци окривљеног и нужни издаци и награда браниоца и пуномоћника (члан 103. став 3), као и награда вештака стручног саветника, падају на терет буџетских средстава суда.

Одредбом члана 266. ЗКП, одређено је да награда и нужни издаци браниоца и пуномоћника оштећеног као тужиоца или приватног тужиоца дужно да плати заступано лице, без обзира ко је по одлуци суда дужан да сноси трошкове кривичног поступка, осим ако по одредбама тог законика награда и нужни издаци браниоца падају на терет буџетских средстава суда, те да ће се, ако је окривљеном постављен бранилац, а плаћањем награде и нужних издатака би било доведено у питање издржавање окривљеног или издржавање лица које је он обавезан да издржава, награда и нужни издаци браниоца исплатити из буџетских средстава суда.

Поступак екстрадиције односно изручења страног држављанина страном држави ради вођења кривичног поступка је посебан судски поступак, који се по својим основним карактеристикама разликује од кривичног поступка. Наиме, ради се о нестраначком поступку, у коме нема кривичноправног захтева и који се не покреће на иницијативу странака у кривичном поступку, већ суд поступа по закону и по службеној дужности у ситуацији када добије замолницу за изручење страног држављанина држави молиљи и на тај начин испуњава правне обавезе преузете од стране Републике Србије по закљученим билатералним или мултилатералним уговорима. Самим тим, а супротно наводима захтева за заштиту законитости, у таквом поступку нема законског основа за аналогну примену одредбе члана 265. ЗКП, која се примењује у ситуацији када овлашћени тужилац није успео са кривичноправним захтевом у кривичном поступку односно прописује случајеве накнаде трошкова одбране у случају када је о кривичноправном захтеву у одређеној кривичној ствари, донета мериторна судска одлука којом је поступак обустављен, одбијена оптужба или је окривљени ослобођен од оптужбе.

Како у конкретном случају, кривични поступак према окривљеном није обустављен, нити је одбијена оптужба, односно окривљени није ослобођен од оптужбе, а одбијање замолнице за изручење страног држављанина држави молиљи се, по оцени Врховног суда, ни на који начин не може уподобити са мериторним одлукама о кривичноправном захтеву, то нема законских услова да нужни издаци и награда браниоца окривљеног, падну на терет буџетских средстава суда.“

(Из пресуде Врховног суда Кзз 765/2025 од 24.06.2025. године)

ИСПИТИВАЊЕ МАЛОЛЕТНИХ ЛИЦА КАО ПРИВИЛЕГОВАНИХ СВЕДОКА

Када су малолетна лица испитана у својству посебно осетљивих сведока и имају статус привилегованих сведока, а чије испитивање је спроведено у складу са стандардима прописаним посебним законом уз поштовање свих процесних права, која су им објашњена на начин примерен њиховом узрасту и душевној развијености, испуњени су услови да се њихов исказ прочита без њиховог позивања на главни претрес, сагласно одредби члана 152. став 5. Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица.

Из образложења:

„Бранилац окривљеног поднео је захтев за заштиту законитости против правноснажних пресуда због битне повреде одредаба кривичног поступка из члана 438. став 2. тачка 1) ЗКП, наводећи да се побијане правноснажне пресуде заснивају на доказима на којима се по одредбама Законика о кривичном поступку не могу заснивати и као незаконите доказе означава записнике о испитивању малолетних лица који су сачињени пред ВЈТ, јер су у питању лица која као блиски сродници окривљеног потпадају под одредбу члана 94. став 1. ЗКП, а која упркос томе, нису била позвана на главни претрес пред Вишим судом, што је супротно одредби члана 406. став 2. ЗКП.

Процесни положај малолетних оштећених у кривичном поступку је прописан одредбама Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица и то у одредбама члана 150.

– 157, који када је реч о кривичном поступку представља *lex specialis*, чија се правила примарно примењују, у циљу спречавања секундарне виктимизације жртава кривичних дела, а када нешто овим одредбама није уређено, примењују се правила садржана у Законнику о кривичном поступку, који иако садржи одређене специфичне одредбе о посебној заштити сведока и оштећених у кривичном поступку, не садржи посебне одредбе које се односе на одговарајуће модификовање општих кривичнопроцесних правила, онда када је у кривичном поступку оштећени малолетно лице.

Одредбом члана 152. став 1. Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица прописано је да ће се, када воде поступак за кривична дела учињена на штету малолетних лица, јавни тужилац, истражни судија и судије у већу односити према оштећеном водећи рачуна о његовом узрасту, својствима личности, образовању и приликама у којима живи, посебно настојећи да се избегну могуће штетне последице поступка по његову личност и развој, као и да ће се саслушање малолетних лица обавити уз помоћ психолога, педагога или другог стручног лица. У ставу 2. истог члана прописано је, између осталог, да се, ако се као сведок саслушава малолетно лице које је оштећено кривичним делом наведеним у члану 150. овог закона, саслушање може спровести највише два пута, а изузетно и више пута ако је то неопходно ради остварења сврхе кривичног поступка, док је у ставу 4. прописано је, поред осталог, да се малолетна лица, као сведоци-оштећени, могу саслушати и у свом стану или другој просторији, односно овлашћеној установи- организацији, стручно оспособљеној за испитивање малолетних лица. Истим чланом у ставу 5. прописано је да ће се када је малолетно лице саслушавано у случајевима из става 2, 3. и 4. овог члана, на главном претресу увек прочитати записник о његовом исказу, односно пустити снимак саслушања.

Из списка предмета произилази да су малолетна деца - оштећена и сведок, у предметном кривичном поступку испитани само једном - пред надлежним јавним тужиоцем, и то у својству посебно осетљивих сведока, уз примену техничких средстава за пренос слике и звука, у посебно прилагођеним просторијама Вишег суда у Нишу, уз учешће свих лица чије је присуство прописано законом и уз испуњење свих процесних претпоставки. Наиме, малолетни су уредно упозорени на сва права и обавезе, укључујући и разлоге за ослобађање од дужности сведочења из члана 94. став 1. ЗКП, који су им прочитани и објашњени на начин примерен њиховом

узрасту и душевној развијености, након чега су се изричито изјаснили да им је окривљени стриц и да желе да сведоче. Такође, из списка произилази да малолетна лица нису била позвана на главни претрес, већ су на главном претресу, сходно одредби члана 406. став 1. тачка 1) ЗКП и члана 150. и 152. Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, прочитани њихови искази дати пред јавним тужиоцем и извршен је увид у ЦД о њиховом испитивању.

Врховни суд налази, да је овакав начин поступања заснован на одредбама Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, које представљају *lex specialis* у односу на опште процесне одредбе Законика о кривичном поступку, којим је законодавац успоставио посебан режим вођења поступка када су оштећена лица малолетници, полазећи од њиховог узраста, емоционалне зрелости и потребе да буду заштићени од сваког облика додатне виктимизације и ретрауматизације. Наиме, одредбе које уређују испитивање малолетних оштећених (члан 150.-157.), предвиђају низ посебних гаранција којима се обезбеђује адекватна заштита детета у кривичном поступку. Оне подразумевају спровођење испитивања у присуству стручних лица, могућност коришћења техничких средстава за пренос слике и звука, обављање испитивања у посебно прилагођеном простору, као и извођење ранијег исказа малолетног оштећеног на главном претресу, читањем записника или репродукције снимка, све у циљу очувања аутентичности исказа, а без излагања малолетног лица додатном стресу.

Сврха оваквог законодавног решења није формалне, већ суштинске природе – да се у поступку у коме су оштећени малолетна лица, постигне равнотежа између интереса кривичног гоњења и обавезе да се заштити интерес малолетног лица, то из описаног поступања суда, јасно произилази да је у конкретном случају поштована сврха и дух посебних законских одредби, те да је начин извођења доказа у потпуности у складу са њиховим заштитним механизмима. Наиме, позивање малолетне деце, која су у истражном поступку, као лица из члана 94. став 1. ЗКП, изјавила да желе да сведоче, да поново сведоче пред судом у околностима када је њихов исказ већ законито прибављен и снимљен, било би противно циљевима који су утемељени у наведени закон.

Стога је у конкретном случају, у ситуацији када су на главном претресу прочитани искази наведених малолетних лица из истражног

поступка, чије испитивање је спроведено у складу са стандардима прописаним посебним законом уз испуњење свих процесних претпоставки, које су им објашњене на начин примерен њиховом узрасту и душевној развијености, суд поступио у складу са одредбом члана 152. став 5. Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, правилно налазећи да су испуњени услови да се њихов ранији исказ изведе без њиховог позивања на главни претрес, па су супротни наводи браниоца којима се указује на повреду одредбе члана 406. став 2. ЗКП, оцењени неоснованим“.

(Из пресуде Врховног суда Кзз 1060/2025 од 25.09.2025. године)

**ПРИМЕНА ЧЛАНА 79. СТАВ 1. ЗАКОНА О МАЛОЛЕТНИМ
УЧИНИОЦИМА КРИВИЧНИХ ДЕЛА И КРИВИЧНОПРАВНОЈ
ЗАШТИТИ МАЛОЛЕТНИХ ЛИЦА**

Одредба члана 79. став 1. Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица примењује се у поступку који се води према малолетнику, а не и у поступку према млађем пунолетном лицу.

Из образложења:

„Правноснажном пресудом Вишег суда у ставу II изреке према окривљеном је због извршења кривичног дела насилничко понашање из члана 344. став 2. у вези става 1. КЗ, на основу чланова 1, 3, 11, 12, 21, 41. и 67. став 2. Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, изречена васпитна мера упућивање у васпитно-поправни дом у коме ће остати најмање 6 (шест) месеци, а највише 4 (четири) године, а у коју му се урачунава време проведено у притвору и по мери забрана напуштања стана у периоду од 02.03.2023. године до 29.09.2023. године, с тим што ће суд на сваких 6 месеци разматрати да ли постоје основи за обуставу извршења мере или за њену замену другим васпитном мером.

Истом пресудом оштећени су за остваривање имовинскоправног захтева упућени на парницу. Окривљени је обавезан да оштећенима плати трошкове које су имали за ангажовање пуномоћника – адвоката током

поступка, а о којим трошковима ће суд накнадно донети посебно решење. Окривљени је обавезан и да на име трошкова кривичног поступка солидарно са НН окривљеним плати Вишем јавном тужилаштву износ од 207.462,97 динара, а суду износ од 8.664,00 динара, као и да на име паушала плати суду износ од 10.000,00 динара, а све у року од 15 дана по правноснажности пресуде, под претњом принудног извршења.

Указујући на повреду закона из члана 441. став 4. ЗКП, бранилац окривљеног у поднетом захтеву истиче да је побијаном правноснажном пресудом, у делу одлуке о трошковима кривичног поступка, на штету окривљеног повређена одредба члана 79. став 1. Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица. Наиме, по ставу браниоца, како је суд применио одредбу члана 41. Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица и окривљеном за извршено кривично дело изрекао васпитну меру упућивање у васпитно-поправни дом у коме ће остати најмање 6 месеци, а највише 4 године, а не казну, то је стога суд у конкретном случају требало да у односу на окривљеног примени и одредбу члана 79. став 1. Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица и да одреди да трошкови кривичног поступка у односу на окривљеног падају на терет буџетских средстава, а не да пресудом обавезе окривљеног да солидарно са НН окривљеним сноси трошкове кривичног поступка који су настали пред Вишим јавним тужилаштвом и Вишим судом, те да сноси трошкове оштећених на име ангажовања пуномоћника током поступка, као и трошкове на име судског паушала.

Изнети наводи захтева за заштиту законитости браниоца окривљеног се, по оцени Врховног суда, не могу прихватити као основани, из следећих разлога:

Одредбом члана 3. став 1. Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица је прописано да је малолетник лице које је у време извршења кривичног дела навршило 14 година, а није навршило 18 година. Ставом 4. истог члана је прописано да је млађе пунолетно лице оно лице које је у време извршења кривичног дела навршило 18 година, а у време суђења није навршило 21 годину и испуњава остале услове из члана 41. овог закона.

Одредбом члана 46. Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица је прописано да се одредбе овог закона примењују у поступку према лицима за која постоји основана сумња да су извршила кривично дело као малолетници, а у време покретања поступка, односно суђења нису навршила 21 годину. Одредбе чланова 48-50, чланова 53-56, чланова 64. и 66, члана 68. став 1. и чланова 75. и 76. овог закона примењују се у поступку према млађем пунолетном лицу ако се до почетка главног претреса, на основу испитивања личности тог лица, установи да долази у обзир да му се изрекне васпитна мера из члана 41. овог закона.

Одредбом члана 79. став 1. Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица прописано је да суд може малолетника обавезати на плаћање трошкова кривичног поступка и на испуњење имовинскоправног захтева само ако је малолетнику изрекао казну. Ако је према малолетнику изречена васпитна мера или је поступак обустављен, трошкови поступка падају на терет буџетских средстава, а оштећени се ради остваривања имовинскоправног захтева упућује на парнични поступак.

Из напред цитираних одредби Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, по налажењу Врховног суда, произилази да се одредба члана 79. став 1. Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, на чију повреду указује бранилац окривљеног, примењује само у поступку према малолетнику, а не и у поступку према млађем пунолетном лицу. Имајући у виду наведено, без обзира на околност што је нижестепени суд у конкретном случају применио одредбу члана 41. Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица и окривљеном, као млађем пунолетном лицу, за извршено кривично дело изрекао васпитну меру упућивање у васпитно-поправни дом, а на чије изрицање суд није обавезан по закону, већ је то ствар његове оцене у сваком конкретном случају, по налажењу Врховног суда, нижестепени суд правилно није у делу одлуке о трошковима кривичног поступка који се односи на окривљеног применио одредбу члана 79. став 1. Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица и одредио да трошкови кривичног поступка у односу на овог окривљеног падају на терет буџетских средста-

ва, већ је правилно побијаном правноснажном пресудом обавезао окривљеног да плати трошкове кривичног поступка.“

(Из пресуде Врховног суда Кзз 1095/24 од 11.09.2024. године)

„СКРИНШОТ“ – СНИМАК ЕКРАНА ТЕЛЕФОНА КАО ИСПРАВА

Увид у „скриншот“ – снимак екрана телефона представља увид у исправу сходно одредби члана 138. став 1. Законика о кривичном поступку.

Из образложења:

„Правноснажном пресудом Основног суда окривљени је оглашен кривим због извршења продуженог кривичног дела прогањање из члана 138а став 1. тачка 2. у вези члана 61. Кривичног законика, за које дело је осуђен на новчану казну у износу од 40.000,00 динара, коју је дужан да плати у року од три месеца од дана правноснажности пресуде, с тим што уколико је не плати у том року, новчана казна ће бити замењена казном затвора, тако што ће сваких започетих 1.000,00 динара новчане казне рачунати као један дан казне затвора, али не дуже од шест месеци.

Указујући на битну повреду одредаба кривичног поступка из члана 438. став 2. тачка 1) ЗКП, бранилац окривљеног у поднетом захтеву наводи да се побијане пресуде заснивају на незаконитом доказу, обзиром да је првостепени суд у доказном поступку извршио увид у „скриншот“ са апликације „вибер“ на којој се налази профилна слика окривљеног, која је повезана са бројем телефона 066/..., а који доказ је сачинио лично оштећени ББ и приложио тужилаштву без наредбе суда. Према ставу браниоца, наведени доказ прибављен је супротно одредби члана 152. став 3. ЗКП, јер је мобилни телефон у смислу ове одредбе уређај за аутоматску обраду података који се може претресати само на основу наредбе суда, која у конкретном случају није донета.

Изложене наводе захтева за заштиту законитости Врховни суд оцењује као неосноване, из следећих разлога:

Одредбом члана 2. став 1. тачка 26) ЗКП је прописано да је „исправа“ сваки предмет или рачунарски податак који је подобан или

одређен да служи као доказ чињенице која се утврђује у поступку (члан 83. став 1. и 2.).

Одредбом члана 138. став 1. ЗКП је прописано да се доказивање исправом врши читањем, гледањем, слушањем или увидом у садржај исправе на други начин.

Одредбом члана 139. став 1. ЗКП је прописано да исправу по службеној дужности или на предлог странака прибавља орган поступка или подносе странке, по правилу, у оригиналу.

Првостепени суд је на главном претресу, поред осталог, извршио увид у писане доказе, па и у спорни „скриншот“ са апликације „вибер“, и из овог доказа утврдио да се на истој налази профилна слика окривљеног и да је повезана са бројем телефона 066/..., чији је корисник окривљени, а што је оштећени презентовао служби Телекома Србија, те доставио Полицијској управи и Основном јавном тужилаштву, приликом сачињавања кривичне пријаве против окривљеног. По оцени Врховног суда увид у „скриншот“ представља увид у исправе, а што је сходно одредби члана 138. став 1. ЗКП предвиђено као један од начина на који се врши доказивање исправом, те за коју доказну радњу није потребно испуњење услова прописаних одредбом члана 152. став 3. ЗКП, како се то неосновано захтевом за заштиту законитости браниоца окривљеног указује.

Наиме, у конкретном случају није вршен претрес мобилног телефона окривљеног, већ се ради о подацима добијеним са мобилног телефона оштећеног, које је он у циљу заштите својих интереса сам показао овлашћеним службеним лицама ПУ и ОЈТ, те којим је поткрепио своје тврдње у вези са извршењем предметног кривичног дела, и који представља предмет који је подобан да служи као доказ неке чињенице која има значај за правне односе. Сходно наведеном, по оцени Врховног суда, скриншотови и СМС поруке позива упућених оштећеном од стране окривљеног у смислу члана 2. став 1. тачка 26. ЗКП, којим је ближе одређен појам исправе, могу се сматрати исправом, и као такви се могу користити, односно извести као доказ у кривичном поступку.

Поред тога, по оцени овога суда, „скриншот“ који је оштећени доставио представља саставни део исказа оштећеног, који је управо исказом на главном претресу потврдио аутентичност истих, а због чега су

наводи захтева за заштиту законитости којима се указује на незаконитост овог доказа, оцењени неоснованим.“

(Из пресуде Врховног суда Кзз 1113/24 од 04.09.2024. године)

ПРЕТРЕСАЊЕ ПРОСТОРИЈА ПРАВНОГ ЛИЦА У ОДСУСТВУ ЊЕГОВОГ РУКОВОДИОЦА, ОДНОСНО ОДГОВОРНОГ ЛИЦА

Када се врши претресање просторија правног лица, правилном применом одредаба члана 156. став 5. Законика о кривичном поступку неопходно је позвати одговорно лице да присуствује претресању, те ће у случају изостанка оваквог поступања претресање бити незаконито, па и у случају када претресању присуствује окривљени, а који није одговорно лице у том правном лицу.

Из образложења:

„Одредбом члана 156. став 5. ЗКП, прописано је да када се претресају војни објекти, просторије државних органа, предузећа или других правних лица, позваће се њихов руководилац или лице које он одреди, односно одговорно лице да присуствује претресању. Ако позвано лице не дође у року од 3 часа, од часа пријема позива, претресање се може обавити и без његовог присуства.

Из списка предмета произилази да је претресање просторија правног лица вршено на основу наредбе судије за претходни поступак Вишег суда. На записнику о претресању пословних просторија правног лица није констатовано да је позвано одговорно лице у правном лицу да присуствује претресању, те је претресање ових просторија предузето супротно напред наведеном члану. С обзиром да је претресање пословних просторија правног лица извршено, а да нису биле испуњене претпоставке за законито претресање, Врховни суд налази да је наведени доказ-записник о претресању пословних просторија правног лица незаконит и на истом се пресуда не може заснивати.“

(Из пресуде Врховног суда Кзз 1617/2024 од 18.03.2025. године)

ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ

I

ПРАВНИ СТАВОВИ

ПРАВНИ СТАВ

НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДУГА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ТРОШКОВЕ ОД ВЛАСНИКА ПОСЕБНОГ ДЕЛА (ПРАВНА ПРИРОДА ПОТРАЖИВАЊА)

Потраживање стамбене заједнице дуга за заједничке трошкове стамбене заједнице од власника посебног дела, не представља потраживање из делатности сродне комуналној у смислу члана 392. став 2. Закона о извршењу и обезбеђењу.

Питање правног интереса тужиоца за подношење тужбе парничном суду у овој врсти спора треба ценити у сваком конкретном случају, према чињеници да ли тужилац има веродостојну исправу на основу које може поднети предлог за извршење на основу веродостојне исправе и да ли је у тужби учинио вероватним свој правни интерес за њено подношење.

О б р а з л о ж е њ е

Основни суд у Лесковцу је доставио Врховном суду 27.12.2024. године захтев за решавање спорног правног питања у смислу одредбе члана 180. ЗПП, са списима предмета тог суда П 6724/2023, парнице у спору мале вредности која је покренута тужбом тужиоца Стамбене заједнице „Дубочица 107“ из Лесковца, против туженог власника посебног дела – стана, ради дуга за заједничке трошкове стамбене заједнице за период од 01.01.2023. године до 30.11.2023. године, који износи 8.570,00 динара.

Из поднетог захтева следи да Основни суд у Лесковцу сматра да се ради о потраживању из делатности која је сродна комуналним делатностима у смислу одредбе члана 392. став 2. ЗИО и да је тужба поднета на основу веродостојних исправа из члана 394. став 5. ЗИО (аналитичке картице односно извода из пословних књига тужиоца од 30.11.2023. године и рачуна за месец новембар 2023. године), која потраживања се намирују одређивањем и спровођењем извршења од стране јавног извршитеља по одредбама чланова 392. до 400. ЗИО. Због тога је одредио рочиште за претходно испитивање тужбе на основу члана 294. ЗПП, како би се тужилац изјаснио о правном интересу за њено подношење. На том рочишту пуномоћник тужиоца се изјаснио да је правни интерес тужиоца за подношење тужбе оспоравање туженог рачуна и његовог плаћања, из разлога што се тужени

противи инвестиционом одржавању стамбене заједнице које се односи на текуће и ванредна инвестициона одржавања, које одлуке о одржавању су донете на скупштини станара стамбене заједнице, а који трошкови су део структуре трошкова које потражује тужилац. Сматра да трошкови одржавања и управљања, чију структуру чине текуће одржавање, инвестиционо одржавање, накнада професионалном управнику, редовно чишћење зграде и редован сервис лифта, у смислу члана 392 ЗИО и члана 2, 3. и 4. Закона о комуналним делатностима, не представљају комуналне или друге сличне услуге чија наплата се односи на јавни интерес већ је интерес наплате тих трошкова искључиво на страни тужиоца као посебног правног лица и искључиво се односи на власнике посебних делова те стамбене заједнице, због чега је покретање ове парнице за наплату наведеног потраживања једини и искључиви начин рада нормалног функционисања зграде. Указао је на члан 4. став 3. и члан 6. став 2. Закона о уређењу судова и чињеницу да је донето више од стотину правноснажних и извршних судских одлука у парницама где се као тужилац појављује стамбена заједница, као тужени власник посебног дела те заједнице, а потражује наплата по овом основу. Сматра и да рачун који је достављен уз тужбу, не представља веродостојну исправу у смислу Закона о извршењу и обезбеђењу јер не садржи све идентификационе податке о дужнику, обзиром да је посебним решењем повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности професионалним управницима стамбених заједница забрањено да прибављају ЈМБГ извршних дужника, па се исти и не сматра веродостојном исправом у смислу Закона о становању и одржавању зграда којим је прописан начин на који се издаје, доставља и наплаћује рачун за одржавање стамбене зграде. Због тога сматра да не постоји основ за одбацивање тужбе тужиоца са образложењем датим од стране првостепеног суда. Основни суд у Лесковцу је одредио застој поступка и одлучио да захтевом покрене поступак пред Врховним судом ради решавања спорног правног питања, наводећи да су у поступку пред првостепеним судом у већем броју предмета поднете тужбе ради наплате потраживања стамбених заједница према грађанима Републике Србије (П 6701/23, П 6730/23, П 6732/23, П 6734/23, П 6743/23...) па постоји потреба да се заузме став о спорном правном питању које је од значаја за одлучивање у овим предметима, а то је:

„Питање правног основа и правне природе наведеног тужбеног захтева, тј. да ли се ради о потраживању тужиоца насталом из делатности

која је сродна комуналним делатностима које се намирују по одредбама члана 392. до 400. ЗИО или се ради о потраживању тужиоца које се остварује по правилима општег парничног поступка“.

У захтеву је указано и на правни став Врховног касационог суда заузет на седници Грађанског одељења одржаној 25.06.2019. године, као и да је првостепени суд у сличној правној ствари донео решење о одбацивању тужбе у предмету П 30/2024 од 05.02.2024. године које је потврђено решењем Вишег суда у Лесковцу Гж 1278/2024 од 09.07.2024. године, а које је Врховни суд прибавио. Из образложења другостепеног решења произилази да је по оцени Вишег суда у Лесковцу, правилна одлука првостепеног суда којом је одбачена тужба тужиоца – стамбене заједнице због недостатка правног интереса, јер у конкретном случају тужилац није пружио суду разлоге о постојању правног интереса да се конкретан спор реши пред парничним судом. Изражен је став да су испуњени услови из члана 392. ЗИО у вези са чланом 63. и 65. Закона о становању и одржавању стамбених зграда, те како тужилац поседује веродостојне исправе у смислу члана 394. став 5. ЗИО, предметни поступак се покреће предлогом за извршење по правилима извршног поступка. Наведено је да су неосновани наводи жалбе тужиоца да се трошкови одржавања и управљања зградом не могу сматрати сродном делатношћу комуналним делатностима, јер нису од општег интереса, да из одредбе члана 2. Закона о становању и одржавању зграда произилази да тужилац обавља делатност која има карактер општег интереса, јер кроз пружање услуга одржавања заједничких делова зграда и земљишта за редовну употребу зграде и управљања зградом, реализују се одредбе наведеног закона, а корисницима наведених услуга испостављају месечни рачуни чији износи се обрачунавају у складу са законом.

Врховни суд је ради разматрања постављеног спорног правног питања имао у виду правна становишта изражена у одлукама овог суда Рев 2523/2025 од 06.03.2025. године и Рев 10830/2024 од 10.10.2024. године, а као материјално правни оквир одредбе следећих закона:

Закон о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, бр. 104/2016...9/2022 – др. закон)-у даљем тексту ЗООЗ

Члан 1. став 1. Закона о становању и одржавању стамбених зграда прописује да се овим законом уређују: одрживи развој становања, управљања зградом, коришћење и одржавање зграде, заједничких и посебних

делова зграде, поступак иселјења и преселјења, стамбена подршка, регистри и евиденције, надзор над применом одредаба овог закона и друга питања од значаја за стамбену политику. Одредбе члана 2. у ставу 1. Закона прописују начело одрживог развоја становања, који у смислу овог закона представља: унапређење услова становања грађана и очување и унапређење вредности стамбеног фонда уз унапређење енергетске ефикасности, смањење негативних утицаја на животну средину и рационално коришћење ресурса, односно усклађивање економског и социјалног развоја и заштите животне средине приликом развоја стамбеног сектора (тачка 1.); одржавање и управљање у стамбеним зградама, стамбено-пословним зградама, пословним зградама, зградама јавне намене или зградама које су проглашене за културно добро и зградама у заштићеним културно-историјским целинама, у циљу спречавања или отклањања опасности по живот и здравље људи, животну средину, привредну или имовину веће вредности, односно у циљу обезбеђивања сигурности зграде и њене околине (тачка 2.). Став 2. овог члана прописује да одрживи развој из става 1. овог члана представља јавни интерес. Према ставу 3. истог члана, у циљу остваривања јавног интереса Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе доносе стратешке документе за спровођење стамбене политике и обезбеђују средства у својим буџетима за испуњење обавеза утврђених овим законом и стратешким документима.

Према члану 16. овог закона, стамбена заједница је правно лице, које тај статус стиче тренутком када најмање два лица постану власници два посебна дела зграде, и има свој матични број, ПИБ и текући рачун. Стамбена заједница се уписује у Регистар стамбених заједница, сагласно ставу 7. тог члана, при чему је њен упис декларативног, а не конститутивног карактера, иако је обавезан. Одредбом члана 40. став 1. прописано је да су обавезни органи стамбене заједнице скупштина и управник. Орган стамбене заједнице који доноси одлуке је скупштина, што јасно произилази из њених надлежности прописаних чланом 42. закона, између осталог, одређује и висину месечног износа који плаћају власници посебних делова за потребе извршења послова из надлежности стамбене заједнице, и то на име трошкова одржавања, трошкова за рад органа стамбене заједнице и других трошкова (став 1. тачка 5.), и доноси одлуку о висини накнаде за инвестиционо одржавање заједничких делова зграде и земљишта које служи за редовну употребу зграде (став 1. тачка 18.). Стамбена заједница има

и управника којег бира скупштина стамбене заједнице из редова чланова скупштине стамбене заједнице (члан 49. став 1. и 2.), и делокруг његових послова одређен је чланом 50. Закона, или професионалног управника (члан 51.) који врши послове из надлежности управника зграде и друге послове одређене законом (члан 53. став 1. и 2.)

Чланови скупштине стамбене заједнице су сви власници посебних делова (члан 41. став 1. закона). Обавеза учешћа у трошковима одржавања заједничких делова зграде и земљишта за редовну употребу зграде и управљања зградом је дужност власника посебних делова прописана чланом 14. тачка 4. и чланом 63. став 1. закона. Одредбом члана 14. тачка 4. закона прописано је да је власник посебног дела у обавези да учествује у трошковима одржавања и употребе заједничких делова зграде и катастарске парцеле на којој се зграда налази, у мери и на начин одређен овим законом, а одредбе члана 63. став 1. прописују и критеријуме према којима власници посебних делова учествују у тим трошковима и начин учешћа. Висину и начин утврђивања трошкова управљања и одржавања зграде прописује члан 64. закона, према ком се одлуком стамбене заједнице о прихватању трошкова одржавања заједничких делова зграде и управљања зградом, која се доноси у складу са чланом 44. став 1, односно чланом 44. став 3. овог закона, прописује износ који је сваки власник посебног дела дужан да плаћа на име свог учешћа у трошковима текућег одржавања и трошковима управљања зградом, а који не може бити нижи од износа прописаног актом о текућем одржавању зграда који доноси јединица локалне самоуправе (став 1.), да се одлука стамбене заједнице из става 1. овог члана уноси се у записник седнице скупштине, а посебно се сачињава извод из записника који садржи текст одлуке који потписује управник и на њему оверава свој потпис у складу са законом којим се уређује овера потписа (став 2.), да у случају принудно постављеног професионалног управника, висина накнаде коју ће плаћати власници посебних делова одређује се одлуком јединице локалне самоуправе (став 3.), да професионални управник именован у поступку принудне управе доноси одлуку о трошковима одржавања и управљања зградом, у складу са одлуком јединице локалне самоуправе из става 1. и 3. овог члана, уз претходну сагласност надлежног органа јединице локалне самоуправе (став 4.), да висина издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде одређује се одлуком скупштине стамбене заједнице која не може

бити нижа од износа прописаног актом о инвестиционом одржавању зграда који доноси јединица локалне самоуправе, и представља резервни фонд зграде (став 5.).

Начин плаћања трошкова управљања и одржавања зграде прописан је чланом 65. закона, према ком власник посебног дела зграде износ утврђен у складу са чланом 64. овог закона уплаћује на текући рачун стамбене заједнице најкасније до последњег дана у месецу за текући месец, осим уколико уговором закљученим са лицем које управља и/или одржава зграду није одређено да се наплата трошкова управљања и/или одржавања зграде врши уплатом на текући рачун тог лица или преко система обједињене наплате комуналних и других услуга, у случају да је јединица локалне самоуправе успоставила такав систем (став 1.), да сваки власник посебног дела има право да захтева од управника, односно професионалног управника да му се омогући електронски или други увид у стање или промене на текућем рачуну стамбене заједнице (став 2.), да уколико лице које у складу са овим законом пружа услуге одржавања и/или управљања зградом, а не врши наплату својих трошкова преко система обједињене наплате, то лице дужно је да сваком власнику посебног дела зграде достави фактуру (рачун) за износ утврђен одлуком о прихватању трошкова одржавања и уговором којим му је стамбена заједница поверила послове одржавања и/или управљања зградом (став 3.) и да трошкови хитних интервенција финансирају се из средстава стамбене заједнице, без обзира на намену средстава (став 4.).

Члан 61. закона прописује преузимање послова одржавања зграда и унапређења својства зграде ради остварења јавног интереса тако што између осталог у ставу 3. прописује да јединица локалне самоуправе може одлуком да пропише обавезу одржавања спољног изгледа зграде (фасаде) и забрану промене спољног изгледа (забрану постављања клима уређаја на видљивом делу зграде и слично), уз прописивање различитих степена обавезности одржавања спољног изгледа зграде, у зависности од урбанистичке зоне или блока у коме се зграда налази. У ставу 7. прописује да ради остваривања јавног интереса у складу са чланом 2. овог закона, јединица локалне самоуправе доноси акт о минималној висини износа о текућем одржавању зграда, акт о висини износа накнаде коју плаћају власници посебних делова у случају принудно постављеног професионалног управника, као и акт о минималној висини износа издвајања на име трошкова

инвестиционог одржавања заједничких делова зграде, а у ставу 8. прописује да у циљу остваривања јавног интереса у погледу унапређења својства зграде, јединица локалне самоуправе нарочито је дужна да најмање једном недељно обезбеди лицима из члана 15. овог закона саветодавну помоћ за унапређење енергетске ефикасности зграде.

Права и обавезе управника прописана су чланом 50. овог закона, који између осталог, у тачки 6. прописује да управник успоставља и води евиденцију о власницима посебних делова, власницима самосталних делова и лицима којима су заједнички или посебни делови зграде дати у закуп, односно на коришћење по другом основу (за физичка лица име, презиме и ЈМБГ, а за правна лица пословно име, адреса седишта и матични број); у тачки 8. да на основу одлуке скупштине стамбене заједнице о управљању средствима стамбене заједнице располаже средствима са текућег рачуна стамбене заједнице, у складу са прописима којима се уређује отварање, вођење и гашење текућих рачуна; у тачки 9. да предлаже скупштини стамбене заједнице програм одржавања и стара се о његовој реализацији, а у тачки 12. прописује да управник води евиденције о приходима и расходима стамбене заједнице.

Члан 58. став 1. прописује да се активности на одржавању зграде врше кроз хитне интервенције, текуће одржавање и инвестиционо одржавање

Закон о удружењима („Службени гласник РС“, број 5/2009...44/18 – други закон)

Члан 39. став 1. овог закона прописује да удружење води пословне књиге, сачињава финансијске извештаје и предлаже вршење ревизије финансијских извештаја у складу са прописима о рачуноводству и ревизији.

Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“ бр. 73/19 и 44/21).

По одредбама члана 8. Закона о рачуноводству, правно лице у складу са законом уређује организацију рачуноводства на начин који омогућава свеобухватно евидентирање; својим општим актом уређује организацију рачуноводства и одређује врсте и облик помоћних књига које води, а којима је дужан да обезбеди контролу улазних података, контролу исправности унетих података; увид у промет и стање рачуна главне књиге, увид у хронологију обављеног уноса пословних промена и чување и коришћење података; правно лице које врши обраду података на рачунару дужно је да користи рачуноводствени софтвер који омогућава функцио-

нисање система интерних рачуноводствених контрола и онемогућава бри-сање прокњижених пословних промена. Према члану 9. књижење послов-них промена и догађаја врши се на основу веродостојних рачуноводстве-них исправа; рачуноводствена исправа представља писани документ или електронски запис о насталој пословној промени, која обухвата све подат-ке потребне за књижење у пословним књигама тако да се из рачуновод-ствене исправе недвосмислено може сазнати основ, врста и садржај пословне промене; рачуноводствена исправа саставља се у потребном броју примерака на месту и у време настанка пословне промене. Према члану 10. лице које саставља рачуноводствену исправу одговорно је за истинитост и потпуност података у исправи, за њену рачунску тачност и да она веродостојно приказује настану пословну промену; правно лице је дужно да пре уноса података из рачуноводствене исправе у пословне књи-ге одреди одговорно лице које треба да изврши контролу веродостојности исправе. Одговорно лице потписом, односно другом идентификационом ознаком (утврђеним општим актом којим правно лице, односно предузет-ник, уређује организацију рачуноводства) потврђује да је рачуноводстве-на исправа веродостојна (потпуна, истинита, рачунски тачна и да веродо-стојно приказује пословну промену).

Законом о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС“ бр.106/2015 ... 10/23)-ЗИО.

Чланом 392 став 1. закона прописано је да се под комуналном делатношћу сматра делатност која је као таква одређена законом, а став 2. прописује да сродна делатност, у смислу овог закона, јесте делатност од општег интереса којом се континуирано пружају услуге већем броју лица на одређеном подручју и периодично наплаћују.

Чланом 3. став 3. закона прописано је да о предлогу за извршење на основу извршне или веродостојне исправе ради намирења новчаног потраживања насталог из комуналних услуга и сродних делатности одлу-чује јавни извршитељ.

Одредбом члана 52. став 2. Закона о извршењу и обезбеђењу так-сативно су наведене исправе које се сматрају веродостојним исправама. Према тачки 3. тог члана, веродостојна исправа је рачун домаћег или страног лица, са отпремницом или другим писменим доказом о томе да је извршни дужник обавештен о његовој обавези. Одредбом члана 53. тог

закона прописано је да је веродостојна исправа подобна да се на основу ње донесе решење о извршењу на основу веродостојне исправе ако садржи податке о извршном повериоцу и извршном дужнику и предмет, врсту, обим и доспелост обавезе извршног дужника, а ако доспелост обавезе не може да се утврди из веродостојне исправе, извршни поверилац је дужан да уз веродостојну исправу приложи писмени доказ да је извршном дужнику оставио накнадни рок да испуни обавезу.

Чланом 62. прописана је садржина предлога за извршење на основу веродостојне исправе, као и да је извршни поверилац дужан да уз предлог за извршење приложи веродостојну исправу у оригиналу, овереној копији или препису.

Наплата потраживања насталих из комуналних и сродних делатности регулисана је одредбама чланова 392. – 400. овог закона.

Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/2014, 104/2016, 95/2018 и 94/2024)

Члан 1а тачка 3. овог закона прописује да је вршилац комуналне делатности јавно предузеће или привредно друштво које је јединица локалне самоуправе основала за обављање једне или више комуналних делатности, друго привредно друштво или предузетник коме је одлуком скупштине јединице локалне самоуправе поверено обављање комуналних делатности, као и привредни субјект који је изузет од поверавања обављања комуналне делатности али поседује решење о испуњености услова за обављање комуналне делатности, у складу са подзаконским актом донетим на основу овог закона.

Појам комуналних делатности прописује члан 2. овог закона, тако што комуналне делатностима у смислу овог закона јесу делатности пружања комуналних услуга од значаја за остваривање животних потреба физичких и правних лица код којих је јединица локалне самоуправе дужна да створи услове за обезбеђивање одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета, као и надзор над њиховим вршењем. У ставу 2. прописано је да су комуналне делатности од општег интереса; у ставу 3. овог члана наведено је које су то комуналне делатности, с тим што је у ставу 5. прописано да скупштина јединице локалне самоуправе може као комуналне одредити и друге делатности од локалног интереса, у сми-

слу члана 1. овог закона, уз претходну сагласност министарства надлежног за комуналне делатности.

Закон о парничном поступку („Службени гласник РС“, бр. 72/11 ... 10/23)

Чланом 455. став 4. овог закона прописано је да ако на основу веродостојне исправе може да се тражи извршење у складу са законом којим се уређује извршење и обезбеђење, суд ће да изда платни налог само ако тужилац учини вероватним постојање правног интереса за издавање платног налога, а ако тужилац не учини вероватним постојање правног интереса за издавање платног налога, суд ће тужбу да одбаци. Означена одредба по аналогији може се применити и код тужби за наплату новчаног потраживања у којима није предложено издавање платног налога, ако тужилац има веродостојну исправу на основу које може поднети предлог за извршење у складу са чланом 62. Закона о извршењу и обезбеђењу.

Из свега наведеног се закључује да међусобна права и обавезе стамбене заједнице и власника посебних делова проистичу из Закона о становању и одржавању зграда. Власници станова и других посебних делова имају овим законом прописану дужност учешћа у трошковима одржавања заједничких делова зграде (текуће и инвестиционо одржавање, као и радови хитних интервенција) и трошковима управљања зградом, а поступци у вези са утврђивањем висине тих трошкова и наплатом дуговања прописани су законом и могу се уредити правилима о међусобним односима (члан 17. став 3. и 4. ЗООЗ), пошто стамбена заједница не доноси статут. Наплатом ових трошкова остварује се не само интерес стамбене заједнице већ и јавни интерес у складу са чланом 2. ЗООЗ, што потврђује чињеница да јединица локалне самоуправе доноси акт о минималној висини износа о текућем одржавању зграда, акт о висини износа накнаде коју плаћају власници посебних делова у случају принудно постављеног професионалног управника, као и акт о минималној висини износа издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде.

Члан 392. став 1. ЗИО прописује да се под комуналном делатношћу сматра делатност која је као таква одређена законом, при чему је Закон о комуналним делатностима ближе одредио појам и врсте комуналних делатности. Одредбом става 2. члана 392. ЗИО прописано је да сродна делатност у смислу овог закона, јесте делатност од општег интереса којом

се континуирано пружају услуге већем броју лица на одређеном подручју и периодично наплаћују, али ни овим ни другим законом није ближе одређено које су то делатности, па је остало да то реши судска пракса, према одредницама које прописује овај члан. У судској пракси, до сада, под делатностима сродним комуналним сматрају се делатности појединих јавних предузећа која нису комунална али пружају континуирано услуге већем броју лица и периодично их наплаћују, као што је испорука електричне енергије. Извесно одређење које све то сродне делатности могу бити може се надаље наћи и у члану 378. Закона о облигационим односима, који прописује једногодишњи рок застарелости потраживања накнаде за извршене услуге не само из комуналних већ и неких других делатности (потраживање радио-телевизијске станице, поште, телеграфа и телефона, претплате на повремене публикације).

Ако имамо у виду услове прописане чланом 392. став 2. ЗИО под којима одређена делатност може бити сродна комуналној у смислу тог закона, у вези са тим и да потраживање потиче из сродне делатности, ти услови нису испуњени када је у питању потраживање стамбене заједнице предметних трошкова.

Не може се сматрати да је стамбена заједница правно лице које врши делатност од општег интереса којом се континуирано пружају услуге већем броју лица на одређеном подручју и да дуг за заједничке трошкове, који у овом случају потражује од власника посебног дела, потиче из вршења те делатности, као што то је то случај код комуналних делатности. Стамбена заједница јесте правно лице али ако се запитамо о којој врсти правног лица се ради - имајући у виду начин на који је дефинисана делатност стамбене заједнице, тј. обим њене правне и пословне способности (члан 3. став 2. тачка 22. ЗООЗ), може се закључити да је у питању удружење са недобитном сврхом. У прилог оваквог виђења говори и члан 15. став 2. ЗООЗ, према коме власници ради управљања у зградама у којима посебни делови нису намењени становању (пословне зграде, гаражни објекти) оснивају посебно правно лице у складу са законом који уређује оснивање и рад удружења. Правни акт који уређује сва питања која се тиче удружења уопште, шта год да је њихов циљ и делатност, је Закон о удружењима. Уколико неко питање у вези функционисања појединих врста удружења треба да буде уређено на другачији начин у односу на оно што предвиђа Закон о удружењима, то се чини посебним, специјал-

ним законом. Тако су специфичности стамбене заједнице, као правног лица, уређене Законом о становању и одржавању зграда. Закон о удружењима у члану 2. предвиђа, да се за у том ставу набројана и друга удружења чији је рад уређен посебним законом, одредбе Закона о удружењима сходно примењују у питањима која нису уређена тим посебним законом. Врховни суд се изјаснио о сходној примени Закона о удружењима у одлуци Рев 10830/2024 од 10.10.2024. године у вези питања да ли је управнику – професионалном управнику стамбене заједнице потребна посебна одлука скупштине за подношење тужбе, изражавјаући правно становиште да се сходном применом члана 23. став 3. Закона о удружењима, може закључити да је таква одлука потребна. У нашем случају, постоји потраживање стамбене заједнице за заједничке трошкове од власника посебног дела, који је члан те заједнице. Однос стамбене заједнице и власника посебног дела није однос вршиоца комуналне услуге и трећег лица коме је услуга пружена и не заснива се на обавези испуњења уговорне обавезе. Стамбену заједницу чине управо власници посебних делова, тако да они нису трећа лица у односу на стамбену заједницу (тужиоца) и њихов међусобни однос је однос члана удружења према удружењу, с тим што је регулисан специјалним законом – Законом о становању и одржавању стамбених зграда. Дакле, власници станова и других посебних делова имају законом прописану обавезу да стамбеној заједници плате припадајући део свог учешћа у трошковима одржавања заједничких делова зграде и трошковима управљања зградом, а непоступање по овој обавези прописано је и као прекршај (чланом 132. став 3. тачка 5. ЗООЗ прописано је да ће се казнити новчаном казном за прекршај физичко лице које не учествује у трошковима одржавања заједничких делова зграде и земљишта за редовну употребу зграде и управљања зградом из члана 63. став 1. овог закона). Када је у питању потраживање комуналних предузећа (потраживање из комуналних делатности), оно је усмерено према трећим лицима, на име извршених услуга и то потраживање се заснива на уговорној обавези (чак и ако нема формално закљученог појединачног уговора, давалац и корисник услуге су у међусобном уговорном односу и то од почетка пружања комуналне услуге). Комунално предузеће се оснива са циљем пружања услуга већем броју лица, у општем интересу, и у питању је правно лице које на тај начин остварује профит. Стамбена заједница према власницима посебних делова те заједнице не врши никакву делатност од општег интереса којом се континуирано пружају услуге и пружањем тих услуга оства-

рује профит, а то што се наплатом трошкова за одржавање заједничких делова зграде обезбеђује и остваривање јавног интереса (кроз намену и коришћење тих средстава, нпр. поправљање оштећене фасаде зграде да не би угрозила грађане), не указује на супротан закључак. Стамбену заједницу могу да чине и само два власника посебних делова, па не постоји ни „континуирано пружање услуге већем броју лица на одређеном подручју“.

Стога, наплата потраживања коју врши стамбена заједница у циљу испуњавања законске дужности власника посебног дела те заједнице да учествује у заједничким трошковима, нема карактер наплате потраживања из делатности сродне комуналној и не намирује се по одредбама чланова 392. до 400. ЗИО.

У одлуци Врховног суда Рев 2523/2025 од 06.03.2025. године, изражено је становиште да о посебној ревизији тужиоца у овом спору није потребно одлучивати ради новог тумачења права по питању правног интереса за подношење тужбе. Првостепени суд је тужбу тужиоца (стамбене заједнице) одбацио због непостојања правног интереса. По становишту нижестепених судова, тужилац има веродостојну исправу из члана 52. став 2. тачка 3. Закона о извршењу и обезбеђењу – фактуру, коју је по члану 65. став 3. Закона о становању и одржавању зграда био дужан достављати сваком власнику посебног дела зграде за износ накнаде за одржавање и управљање зградом, утврђене одлуком стамбене заједнице, на основу које може поднети предлог за извршење на основу веродостојне исправе. Другостепени суд је потврдио првостепено решење. У образложењу решења Врховног суда се наводи „покретање правосуђа у циљу заштите субјективног права може бити оправдано само ако тужилац има правни интерес да суд изрекне предложену пресуду (правно заштитна потреба). Постојање тог интереса има значај процесне претпоставке. У Закону о парничном поступку то није прописано као општа норма, већ је предвиђено само за тужбу за утврђење (члан 194. став 2), али је несумњиво да и свака друга тужба може бити допуштена само ако је та процесна претпоставка испуњена. Тако је чланом 455. став 4. Закона о парничном поступку прописано да ако на основу веродостојне исправе може да се тражи извршење у складу са законом којим се уређује извршење и обезбеђење, суд ће да изда платни налог само ако тужилац учини вероватним постојање правног интереса за издавање платног налога, а ако тужилац не учини вероватним постојање правног интереса за издавање платног нало-

га, суд ће тужбу да одбаци. Означена одредба се по аналогији може применити и код тужби за наплату новчаног потраживања у којима није предложено издавање платног налога, ако тужилац има веродостојну исправу на основу које може поднети предлог за извршење у складу са чланом 62. Закона о извршењу и обезбеђењу“.

Имајући у виду све наведено, као и да одредбе члана 65. ЗООЗ прописују могућност наплате и преко система обједињене наплате, затим овим законом прописану обавезу издавања рачуна за сваки месец, обавезу управника да води евиденцију о приходима и расходима стамбене заједнице и евиденцију о власницима посебних и самосталних делова са подацима који за физичка лица садрже име, презиме и ЈМБГ, а за правна лица пословно име, адресу седишта и матични број, у складу са чланом 50. ЗООЗ, и да сваки власник посебног дела има право да захтева од управника, односно професионалног управника да му се омогући електронски или други увид у стање или промене на текућем рачуну стамбене заједнице, то стамбена заједница има могућност да обезбеди веродостојну исправу у смислу члана 52. став 2. тачка 3. ЗИО (рачун са писменим доказом о томе да је извршни дужник обавештен о његовој обавези) подобну за доношење решења о извршењу на основу веродостојне исправе у смислу члана 53. ЗИО и поднесе предлог за извршење на основу веродостојне исправе у смислу члана 62. истог закона, па уколико поднесе тужбу ради дуга, треба у самој тужби да оправда правни интерес за њено подношење, што ће суд ценити у сваком конкретном случају.

(Правни став усвојен на седници Грађанског одељења Врховног суда одржаној 1.7.2025. године)

ПРАВНИ СТАВ
ПРАВНИ ИНТЕРЕС ВРШИОЦА КОМУНАЛНИХ
ДЕЛАТНОСТИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ТУЖБЕ РАДИ НАПЛАТЕ
НАКНАДЕ ПО УГОВОРУ О ПРИЗНАЊУ ДУГА
И ОТПЛАТИ ДУГА НА РАТЕ

Не постоји правни интерес вршиоца комуналних делатности да ради наплате накнаде за извршене комуналне услуге, за коју су услови и рокови доспећа споразумно одређени уговорима о признању дуга и отплати дуга на рате, поднесе тужбу парничном суду, јер потраживање води у пословним књигама, извод из пословних књига може сачинити у свако доба и такав извод јесте веродостојна исправа.

О б р а з л о ж е њ е:

Први основни суд у Београду је захтевом од 13.11.2024. године, на основу одредби чланова 180. и 181. ЗПП, пред Врховним судом иницирао поступак за решавање спорног правног питања које је формулисао:

„Да ли комунално предузеће има правни интерес да покрене парнични поступак ради наплате комуналних услуга по основу уговора о признању дуга и отплати дуга на рате, закључених са туженим корисницима комуналних услуга, с обзиром на то да је вршилац комуналне делатности дужан да створи услове да дуг по основу пружених комуналних услуга наплати у извршном поступку који је прописан законом, тако што ће доставити извод из пословних књига као веродостојну исправу о потраживању по основу закључених уговора?“

У захтеву, који је потписао председник парничног одељења тог суда, наводи се да је пред Првим основним судом у Београду поднето више стотина тужби тужиоца ЈКП „Инфостан Технологије“ Београд, против тужених корисника комуналних услуга, ради исплате. Према наводи ма тужбе, спорно потраживање потиче из уговора о признању дуга и отплати дуга на рате, закљученог између тужиоца, јавног комуналног предузећа и тужених, корисника комуналне услуге. Тужени су уговором признали укупан дуг према тужиоцу на име доспелих, а неисплаћених накнада за услуге и производе, насталих из комуналних и сродних делатности. Предвиђено је отписивање дела главног дуга и отпуст целокупне камате, мировање обрачуна камате у периоду у коме се редовно измирује обавеза преузета тим уговором, као и плаћање дуга на рате утврђене пла-

ном отплате, који је саставни део уговора. Уговорено је и да уколико дужник благовремено не плати укупно четири рате од закључења уговора, дуг доспева на наплату одмах и на исти се обрачунава камата од закључења тог уговора. У приложеном предмету, тужбом је наведено да тужени није исплатио ни једну рату по приложеном уговору, тако да је активирана одредба о доспећу целокупне обавезе одмах, са обрачунатом каматом. Не постоји усаглашено становиште судија тог суда о постојању императивно прописаног правног пута за реализацију новчаног потраживања за извршене комуналне услуге ЈКП „Инфостан Технологије“ Београд према кориснику комуналне услуге, у ситуацији када је закључен уговор који предвиђа олакшице за кориснике који нису благовремено измиривали обавезе. Усвојени правни ставови на седницама Грађанског одељења Врховног касационог суда од 25.06.2019. и 22.12.2020. године не садрже одговор за случај да странке сагласном вољом уговором уреде услове и начин плаћања извршене комуналне услуге.

Врховни суд је на седници Грађанског одељења одржаној 17.12.2024. године, уважавајући садржину већ донетих правних ставова на седницама Грађанског одељења Врховног касационог суда одржаним 25.06.2019. године и 22.12.2020. године везаних за питање наплате накнаде за комуналне услуге, руковођен чињеницом да комунално предузеће захтев за исплату заснива на закљученим уговорима и бројем поднетих тужби, донео одлуку о покретању поступака ради решавања спорног правног питања у достављеном предмету Првог основног суда у Београду П 10815/24.

У конкретном случају поставља се питање правног интереса вршиоца комуналне услуге, ЈКП „Инфостан Технологије“ Београд да правну заштиту тражи тужбом у парничном поступку, а не предлогом у извршном поступку пред јавним извршитељем.

Правна природа потраживања у овим предметима одређена је садржином члана 348. став 2. Закона о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“ бр. 29/78 ... „Службени гласник РС“ бр. 18/2020), по којој споразум повериоца и дужника којим се мења или додаје одредба о року, о месту, или о начину испуњења, затим накнадни споразум о камати, уговорној казни, обезбеђењу испуњења или о којој другој споредној одредби, као и споразум о издавању нове исправе о дугу, не сматрају се преновом.

Материјалноправна регулатива везана за спорно питање садржана је у:

Закону о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ бр. 88/11 ... 94/24), који дефинише појам комуналних делатности (члан 2.); предвиђа да заједница локалне самоуправе уређује у складу са законом услове обављања комуналних делатности, права и обавезе корисника комуналних услуга (члан 4. став 3.); предвиђа да скупштина јединице локалне самоуправе одлукама прописује начин обављања комуналне делатности, као и општа и посебна права и обавезе вршилаца комуналне делатности корисника услуга на својој територији, укључујући начин плаћања цене комуналне услуге (члан 13. став 1.); ако вршилац комуналне делатности обавља још неку делатност поред оне која му је поверена, обавезан је да у свом рачуноводству одвојено исказује све приходе и расходе који су везани за обављање поверене комуналне делатности (члан 22.). Ступањем на снагу овог закона, престао је да важи Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ бр. 16/97 и 42/98), а прелазне и завршне одредбе основног текста закона (члан 46.), као и самосталне одредбе Закона о изменама и допунама Закона о комуналним делатностима, предвиделе су рокове за усклађивање подзаконских прописа за спровођење закона, односно општих аката јединица локалне самоуправе са законским одредбама;

Одлуци о начину плаћања комуналних услуга на територији Града Београда („Службени лист Града Београда“ бр. 24/03 ... 23/23), која је донета на основу члана 13. став 1. тачка 4. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ бр. 16/97 и 42/98). Одредбама члана 2. ове одлуке прописано је која лица се сматрају корисницима услуга. Затим, да комуналне услуге корисници услуга из члана 2. одлуке плаћају путем једне уплатнице преко предузећа за обједињену наплату, на којој су исказани месечни износи накнада ових услуга, односно аконтација и која садржи укупан збир свих тих износа (у даљем тексту: јединствена уплатница) (члан 14.); јединствене уплатнице за текући месец предузеће за обједињену наплату доставља корисницима месечно, и то најкасније до краја тог месеца. Корисници комуналних услуга који не добију уплатницу до 15. у текућем месецу за претходни месец, дужни су да на шалтерима пословних јединица предузећа за обједињену наплату прибаве – обезбеде одговарајућу уплатницу (члан 15.); по истеку рока за плаћање јединствене уплатнице, предузеће за обједињену наплату покреће спор против корисника

комуналних услуга код надлежног суда или лица којем су поверена јавна овлашћења ради наплате главног дуга и одговарајуће камате за кашњење. Предузеће за обједињену наплату дужно је да пре покретања судског поступка, писаним путем обавести корисника комуналних услуга о основу и висини дуга и одреди му рок плаћања наведеног износа, који не може бити краћи од осам дана (члан 17.);

Закону о рачуноводству („Службени гласник РС“ бр. 73/19 и 44/21). По одредбама члана 8. тог закона, правно лице у складу са законом уређује организацију рачуноводства на начин који омогућава свеобухватно евидентирање; својим општим актом уређује организацију рачуноводства и одређује врсте и облик помоћних књига које води, а којима је дужан да обезбеди контролу улазних података, контролу исправности унетих података; увид у промет и стање рачуна главне књиге, увид у хронологију обављеног уноса пословних промена и чување и коришћење података; правно лице које врши обраду података на рачунару дужно је да користи рачуноводствени софтвер који омогућава функционисање система интерних рачуноводствених контрола и онемогућава брисање прокњижених пословних промена. Према члану 9. књижење пословних промена и догађаја врши се на основу веродостојних рачуноводствених исправа; рачуноводствена исправа представља писани документ или електронски запис о насталој пословној промени, која обухвата све податке потребне за књижење у пословним књигама тако да се из рачуноводствене исправе недвосмислено може сазнати основ, врста и садржај пословне промене; рачуноводствена исправа саставља се у потребном броју примерака на месту и у време настанка пословне промене. Према члану 10. лице које саставља рачуноводствену исправу одговорно је за истинитост и потпуност података у исправи, за њену рачунску тачност и да она веродостојно приказује насталу пословну промену; правно лице је дужно да пре уноса података из рачуноводствене исправе у пословне књиге одреди одговорно лице које треба да изврши контролу веродостојности исправе. Одговорно лице потписом, односно другом идентификационом ознаком (утврђеним општим актом којим правно лице, односно предузетник, уређује организацију рачуноводства) потврђује да је рачуноводствена исправа веродостојна (потпуна, истинита, рачунски тачна и да веродостојно приказује пословну промену).

Према наведеним одредбама закључењем уговора није промењена обавеза, па је спорна накнада и даље накнада за извршене комуналне услуге, са свим споредним потраживањем због изосталог плаћања у роковима доспелости. Уговор није рачуноводствена исправа, али може бити пратећи документ све док се по њему не реализује финансијска трансакција.

Према садржини приложеног уговора о признању дуга и отплати дуга на рате закљученог 25.04.2024. године у предмету П 10815/24, „... дужник својом слободном вољом признаје да његов дуг према повериоцу за стан на наведеној адреси ИДЕНТ 334142, утврђен закључно са 31.08.2023. године износи 447.364,08“. Констатује се да дуг обухвата главни дуг од 212.620,50 динара, камату од 29.031,95 динара, трошкове поступка од 25.736,83 динара, сродне и остале делатности, услуге и трошкове од 17.013,17 динара, дуг по основу раније закљученог уговора о признању/приступању дуга и отплати дуга на рате од 162.961,63 динара. Констатује се и да се укупан дуг састоји од неутуженог износа дуга на име накнаде за комуналне и сродне услуге које се наплаћују преко система обједињене наплате, закључаног уговора о признању/приступању дуга и отплати дуга на рате, закључака и решења о извршењу донетих од стране јавних извршитеља са назнаком броја предмета. Констатује се да ће поверилац у року од 15 дана од закључења уговора повући предлоге за извршење у свим извршним поступцима и тужбу у свим парничним поступцима покренутим до дана закључења уговора, а дужник да у истом року повуче све правне лекове које је изјавио у поступцима на које се односи дуг. За случај спора, уговарачи су предвидели надлежност Првог основног суда у Београду. Уз тужбу је приложен и план отплате усаглашеног дуга по уговору 334142/2023, са назначењем износа и датума доспећа 60 месечних рата. Приложен је и листинг уплата по уговору 334142/2023 од 21.10.2024. године, шифра корисника (ИДЕНТ) 334142, у којем се констатује да се увидом у базу система обједињене наплате утврђује да по наведеном уговору нема евидентираних уплата, а да је тај документ важећи без потписа и печата. Уз тужбу је приложено и обавештење о доспелости дуга са назначењем имена корисника комуналне услуге и ознаком ИДЕНТ 334142, којим се констатује садржина закљученог уговора, као и да је због повреде члана 9. уговора (пропуст да се уплате четири рате од закључења уговора), укупан дуг од 447.364,08 динара доспео на наплату одмах, тако да дуговање на дан 29.09.2024. године износи

474.653,46 динара. Корисник услуге је позван да у року од осам дана од пријема обавештења измири у целости наведено дуговање према инструкцијама које се налазе у уплатници која је у прилогу тог обавештења. У обавештењу је наведено уколико се не поступи по инструкцији да ће јавно предузеће остварити своја права у одговарајућем судском поступку, односно поступку пред надлежним јавним извршитељем.

Из изнете садржине исправа приложених уз тужбу несумњиво је да јавно предузеће води картице корисника по шифрама са свим променама и основама задужења.

Правни пут за реализацију потраживања накнаде за извршене комуналне услуге регулисан је Законом о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС“ бр.106/2015 ...10/23). Одредбама чланова 468. – 544. тог закона на јавне извршитеље, без обзира да ли су предузеници или ортачка друштва, пренесена је судска функција која им је поверена у јавном интересу, а не у приватном интересу, тако да они у поступку делују као носиоци јавних овлашћења и према извршним повериоцима и према извршним дужницима. Веродостојну исправу представља рачун или извод из пословних књига о извршеним комуналним или сродним услугама (члан 394. став 5.); веродостојна исправа мора да буде подобна за доношење решења на основу веродостојне исправе (члан 53.) (члан 394. став 6.). Веродостојна исправа подобна је да се на основу ње донесе решење о извршењу на основу веродостојне исправе ако садржи податке о извршном повериоцу и извршном дужнику и предмет, врсту, обим и доспелост обавезе извршног дужника (члан 53. став. 1.); ако доспелост обавезе не може да се утврди из веродостојне исправе, извршни поверилац дужан је да уз веродостојну исправу приложи писмени доказ да је извршном дужнику оставио накнадни рок да испуни обавезу (члан 53. став 2.). О предлогу за извршење на основу извршне или веродостојне исправе ради намирења новчаног потраживања насталог из комуналних услуга и сродних делатности одлучује јавни извршитељ (члан 3. став 3.). Аргумент који је коришћен приликом усвајања правног става на седници Грађанског одељења Врховног касационог суда од 25.06.2019. године, је и да је Европски суд за људска права у предмету Саша Поповић и други против Србије (представка 75915/12) исказао становиште да уколико је држава прописала изричит правни пут за остваривање одређеног права, судови не морају прихватити да им се наметне надлежност, што би у конкретном

случају значило да када је држава прописала изричит правни пут да се оваква потраживања намирују преко јавног извршитеља, онда у таквом случају судови не треба да прихвате своју надлежност, односно да се упуштају у парнични поступак ради издавања платног налога. По тадашњој аргументацији Врховног касационог суда другачији став би потпуно обесмислио одредбе Закона о извршењу и обезбеђењу које се односе на наплату комуналних делатности, а самим тим и тежњу да се та питања регулишу ефикасно, преко јавног извршитеља.

Најзад, према правној теорији, правни интерес представља посебан интерес за вршење на објективном праву заснованог субјективног права, односно посебна правна корист коју странка очекује од изабраног суда у њеној правној ствари, а коју не може остварити на неки други начин.

(Правни став усвојен на седници Грађанског одељења Врховног суда одржаној 25.3.2025. године)

ПРАВНИ СТАВ

ПРАВО РОДИТЕЉА ДЕТЕТА СА РАЗВОЈНИМ ПОТЕШКОЋАМА ИЛИ ИНВАЛИДИТЕТОМ НА НАКНАДУ ЗА ИЗДАТКЕ АНГАЖОВАЊА ЛИЧНОГ ПРАТИОЦА ДЕТЕТА

1. Родитељи детета са развојним потешкоћама или инвалидитетом које је укључено у васпитно-образовну установу, односно школу имају право да од Града Београда потражују накнаду издатака за ангажовање трећег лица као личног пратиоца детета у циљу пружања подршке детету у предшколској установи, односно школи, када је Интерресорна комисија дала мишљење да је детету потребан лични пратилац као мера додатне подршке у образовању, а Центар за социјални рад донео решење о признавању детету права на услугу лични пратилац и издао упут за коришћење ове услуге код овлашћеног пружаоца услуге социјалне заштите, која детету није обезбеђена због недовољног броја стручних радника за пружање ове услуге код овлашћеног пружаоца услуге социјалне заштите (на кога је гласио упут).

2. У таквој ситуацији родитељи детета са развојним потешкоћама могли су ангажовати било које лице које је способно да пружи детету услугу лични пратилац, осим члана породичног домаћинства у коме живи корисник, сродника у правој линији, брата и сестре, односно брата и сестре по оцу или мајци корисника. Непостојање формално завршене обуке тог лица по акредитованом програму за пружање услуге личног пратиоца не може бити препрека за остваривање права детета на приступ предшколској установи, односно школи.

3. Град Београд одговара по правилима о накнади штете због неправилног и незаконитог рада из члана 172. Закона о облигационим односима.

4. Висина накнаде штете у овим случајевима одговара висини издатака које су родитељи имали за ангажовање личног пратиоца њиховом детету, а не утврђује се сходном применом Правилника о методологији формирања цене услуге лични пратилац („Службени лист Града Београда“, бр.7/21).

О б р а з л о ж е њ е

Први основни суд у Београду доставио је Врховном суду захтев за решавање спорног правног питања по члану 180. Закона о парничном

поступку, заједно са предметом П 30090/19, јер је пред тим судом у току више истоврсних парничних поступака по тужбама родитеља деце са развојним потешкоћама против туженог Града Београда ради накнаде износа које су плаћали лицима које су ангажовали за пружање услуге личног пратиоца детету у утуженим периодима ради похађања предшколске установе, односно школе, у којима није до сада одлучено (П 53799/21, П 7699/22 и П 7813/22).

У захтеву је изложен кратак приказ утврђеног стања ствари у конкретној правној ствари, наводи странака о спорном правном питању, разлози обраћања овом суду, као и сопствено тумачење спорног правног питања (члан 181. ЗПП).

Ради прегледности, питања која чине садржину захтева за решење спорног правног питања (којих има укупно пет) наведена су по редоследу којим су постављена у захтеву, уз напомену да је на прво и треће дат јединствен одговор имајући у виду њихову повезаност, у даљем следу одговор на четврто питање и на крају одговор на друго и пето питање.

Питања гласе:

1. Да ли родитељи деце са развојним потешкоћама или инвалидитетом имају право на накнаду од Града Београда, на име сопствених издатака за обезбеђивање личног пратиоца детета у циљу пружања подршке детету у предшколској установи, односно школи у ситуацији када је мишљењем Интерресорне комисије утврђено да је детету са развојним потешкоћама или инвалидитетом потребан лични пратилац, а који није обезбеђен од стране Града Београда?

2. По ком законском основу у овом случају одговара Град Београд¹?

3. Који су предуслови за остваривање ове услуге из домена социјалне заштите?

4. Како се врши одабир ангажованих лица која могу бити лични пратилац дете? С тим у вези поставља се питање да ли је лице које су родитељи ангажовали у утуженом периоду имало статус - лично својство пратиоца детета и могло да буде ангажовано као лични пратилац?

¹ Напоменуто је да се ово питање односи и на све остале јединице локалне самоуправе у Републици Србији

5. У случају основаности, како се утврђује висина захтева? Да ли досуђена висина треба да одговара висини конкретних трошкова који су родитељи деце имали за услугу личног пратиоца, односно које су исплатили ангажованом лицу, или се висина утврђује на неки други начин (рецимо, упоредном анализом висине накнаде која је исплаћена од стране Града Београда личном пратиоцу за неко друго дете у том периоду, односно сходном применом Правилника о методологији формирања цене услуге лични пратилац детета).

Када је реч о одговору на прво постављено питање, мора се имати у виду да се у покренутим парницама (према изложеним чињеничним стањима) ради о тужбеним захтевима родитеља деце са развојним потешкоћама за накнаду износа које су исплаћивали из сопствених средстава лицу које су ангажовали за пружање услуге личног пратиоца њиховој деци у утуженим периодима, која услуга деци није обезбеђена од стране Града Београда као јединице локалне самоуправе, иако им је решењем Центра за социјални рад признато право на ову услугу (уз претходно дато позитивно мишљење Интерресорне комисије о потреби мере додатне подршке у образовању детету у виду личног пратиоца као предуслова за остваривање услуге социјалне заштите лични пратилац доношење решења Центра за социјални рад). То су чињенице од којих треба поћи када је реч о поднетом захтеву за решавање спорног правног питања.

Поступајући на овај начин, родитељи деце са развојним потешкоћама извршавали су законску обавезу из члана 68. став 1. Породичног закона да детету омогуће право на образовање у складу са његовим способностима, жељама и склоностима (члан 63. овог закона), као дела ширег права на развој детета гарантованог Конвенцијом Уједињених нација о правима детета (члан 23.) и Уставом Републике Србије (чланови 21. став 1. и 71. став 1.), која ова деца остварују без дискриминације, имајући у виду и обавезност основног образовања и васпитања, чији је део и припремни предшколски програм, прописаног члановима 5. и 24. Закона о основном образовању и васпитању ("Службени гласник РС", бр. 55/13 и 101/17), што говори у прилог активној легитимацији родитеља као тужилаца у овим парницама.

Када је реч о предусловима за остваривање права на услугу социјалне заштите „лични пратилац“ (што је предмет трећег питања), треба поћи од тога да се ради о детету са развојним потешкоћама и начина на

који друштвена заједница омогућава таквој деци остваривање права на образовање. С тим у вези мора се имати у виду двострукост уређења „личног пратиоца“ у нашем правном систему: као мере појединачне додатне подршке детету у образовању (уређене прописима из области образовања) и као услуге социјалне заштите (уређене прописима који регулишу социјалну заштиту).

О потреби детета са развојним потешкоћама за мером појединачне додатне подршке у образовању одлучује Интерресорна комисија за процену потреба детета за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке, надлежна према месту пребивалишта, односно боравишта детета и ученика. Ово мишљење Интерресорна комисија даје на начин и у поступку (као и у роковима) прописаним Правилником о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику („Службени гласник РС”, бр. 63/10), где су тежиште и иницијатива били на Центру за социјални рад, односно на начин и у поступку (као и у роковима) прописаним сада важећим Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17) и Правилником о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и одраслом („Службени гласник РС”, бр. 80/18), где се поред Центра за социјални рад, активнија улога даје и родитељима, ако поступак који се водио по претходном правилнику није правноснажно окончан до његовог ступања на снагу (како је то прописано чланом 12. став 1. овог правилника)

Након тога, надлежни Центар за социјални рад врши процену потребе детета са инвалидитетом односно са сметњама у развоју коме је потребна подршка за задовољавање основних потреба у свакодневном животу у области кретања, одржавања личне хигијене, храњења, облачења и комуникације са другима, под условом да је укључено у васпитно-образовне установе, односно школу, до краја редовног школовања, укључујући завршетак средње школе за услугом социјалне заштите „лични пратилац“ како је то прописано чланом 83. Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Службени гласник РС”, бр.42/13), и то по службеној дужности или по захтеву родитеља на основу чланова 68.-71. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС”, бр. 24/11 и 117/22 - Одлука УС).

Када Центар за социјални рад донесе решење о признавању права на услугу социјалне заштите лични пратилац детету са развојним тешкоћама

ма и изда упут за коришћење услуге код овлашћеног пружаоца услуге, јединица локалне самоуправе (овде тужени Град Београд) има обавезу да кориснику обезбеди ову услугу на основу члана 44. став 2. Закона о социјалној заштити било преко установе коју оснива (члан 9. став 1. овог закона), било преко тзв. „овлашћеног пружаоца услуге“ (чланови 64. став 1., 65. и 66. овог закона). Град Београд има и обавезу да за плаћање трошкова ове услуге обезбеди средства у свом буџету за сваку текућу годину у смислу члана 14.а став 2. Одлуке о правима и услугама социјалне заштите („Службени лист Града Београда“, бр. 55/11 ... 138/20), као новине уведене Одлуком о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама социјалне заштите („Службени лист Града Београда“, бр. 4/16 од 08.02.2016. године), а сада и на основу члана 3. Правилника о методологији формирања цене услуге лични пратилац детета („Службени лист Града Београда“, бр.7/21).

Конвенцијом Уједињених нација о правима детета, која се примењује у Републици Србији на основу Закона о ратификацији ове конвенције („Службени лист СФРЈ - Међународни уговори“, бр. 15/90 и „Службени лист СРЈ - Међународни уговори“, бр. 4/96 и 2/97) прописано је да у свим активностима које се тичу деце од примарног значаја су интереси детета без обзира на то да ли их спроводе јавне или приватне институције за социјалну заштиту, судови, административни органи или законодавна тела (члан 3. тачка 1.). Према чињеничном утврђењу у покренутим парницама, тужени Град Београд није обезбедио ову услугу деци тужилаца јер овлашћени пружалац услуге социјалне заштите (са којим Град Београд има закључен уговор) није имао довољно обучених стручних радника у утуженим периодима за пружање ове услуге стављајући децу на своју „листу чекања“, због чега су тужиоци (родитељи) из својих средстава плаћали ангажовано лице као личног пратиоца детету ради похађања обавезне предшколске установе, односно школе, из чега произилази пасивна легитимација Града Београда као туженог у овом парницама.

Без обзира на редослед питања подносиоца захтева, даље се намеће потреба да се најпре одговори на четврто питање које се односи на то како се врши одабир ангажованих лица која могу бити лични пратилац детету и с тим у вези да и одговор на питање да ли је лице које су родитељи ангажовали у утуженом периоду имало статус - лично својство пратиоца детета и могло да буде ангажовано као лични пратилац.

У давању одговора на ово питање треба поћи од тога шта чини садржину услуге социјалне заштите лични пратилац детета. Према члану 86. Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Службени гласник РС“, бр.42/13) услуга социјалне заштите лични пратилац детета укључује: 1.) помоћ код куће у облачењу, одржавању личне хигијене (умивање, чешљање, прање зуба), при храњењу (припрема и сервирање лакших obroка, храњење или помоћ у коришћењу прибора и сл.), припрему књига и опреме за вртић, односно школу и 2.) помоћ у заједници, што укључује: 1. помоћ у коришћењу градског превоза (улазак и излазак из средстава превоза, куповина карте и сл.); 2. помоћ у кретању (оријентација у простору уколико је дете са оштећењем вида, гурање колица или коришћење других помагала и сл.) и 3. одлазак на игралишта односно места за провођење слободног времена (подршка у игри, подршка и посредовање у комуникацији и сл.) укључујући културне или спортске активности и друге сервисне подршке.

У ситуацији када овлашћени пружалац услуге, на кога гласи упут корисника за пружање ове услуге, није имао довољно капацитета односно није имао довољан број акредитованих личних пратилаца (са завршеном формалном обуком) која испуњавају услове прописане члановима 4. и 5. тачке 1.- 3. Правилника о стручним пословима у социјалној заштити („Службени гласник РС“, бр.1/12 и 42/13) и чланом 87. ставови 1., 2. и 4. Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Службени гласник РС“, бр.42/13) за пружање услуге личног пратиоца свим лицима за које је Центар за социјални рад претходно проценио да имају потребу за овом услугом, родитељи детета које се налазило на „листи чекања“ код овлашћеног пружаоца услуге социјалне заштите могли су ангажовати било које лице да буде лични пратилац које је способно да пружи такву услугу детету (у оквирима активности из члана 86. Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите), осим члана породичног домаћинства у коме живи корисник, сродника у правој линији, брата и сестре, односно брата и сестре по оцу или мајци корисника, што је искључено као могућност чланом 87. став 4. Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Службени гласник РС“, бр.42/13).

Непостојање формално завршене обуке тог лица по акредитованом програму за пружање услуге личног пратиоца прописане чланом 4.

став 1. тачке 1.- 3. Правилника о стручним пословима у социјалној заштити („Службени гласник РС“, бр. 1/12 и 42/13) и чланом 87. ставови 1.-3. Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Службени гласник РС“ бр.42/13), не може бити препрека за остваривање права детета са сметњама у развоју и инвалидитетом на приступ предшколској установи, односно школи као дела права на образовање и права на развој гарантованог Конвенцијом Уједињених нација о правима и Уставом Републике Србије.

Овим је одговорено на прво, треће и четврто питање подносиоца захтева.

Друго постављено питање односи се на то по ком основу одговара Град Београд, а условљено је дилемом поступајућих судија о основу одговорности Града Београда у покренутим парницама (накнада штете или стицање без основа).

Одговор на ово питање гласи: одговорност туженог Града Београда да тужиоцима исплати тражене износе заснива се на правилима о одговорности за накнаду штете из члана 172. Закона о облигационим односима (ЗОО). Незаконит и неправилан рад Града Београда састојао би се у томе што као јединица локалне самоуправе није обезбедио деци са развојним потешкоћама услугу социјалне заштите лични пратилац (као дневну услугу) како је то прописано чланом 44. став 2 Закона о социјалној заштити, иако су они за то испунили све прописане услове предвиђене законом и подзаконским актима, ни преко установе коју оснива, а ни преко „овлашћеног пружаоца услуге социјалне заштите“. У таквој ситуацији, родитељи деце са развојним потешкоћама, која су према решењу Центра за социјални рад стекла статус корисника, ангажовали су трећа лица (на тзв. слободном тржишту рада) ради пружања услуге личног пратиоца свом детету у утуженим периодима, плаћајући их из сопствених средстава, како би могла да редовно похађају предшколску установу, односно школу, чиме су несумњиво претрпели штету (члан 155. ЗОО).

Када јединица локалне самоуправе (овде Град Београд) услугу социјалне заштите не може да обезбеди у потребном обиму преко установе социјалне заштите коју је основао (члан 9. став 1. Закона о социјалној заштити), има обавезу да набави услугу од пружаоца услуга социјалне заштите који је за то лиценциран кроз поступак јавне набавке услуга

социјалне заштите, у складу са законом који уређује јавне набавке, овим законом и прописима донетим за њихово спровођење (члан 64. став 1. овог закона). Као наручилац (члан 65. овог закона) јединица локалне самоуправе (Град Београд) дужан је да обезбеди најквалитетније и најекономичније пружање услуга социјалне заштите које се набављају путем јавне набавке, односно да одабере пружаоца услуге који је способан да услугу пружи под најповољнијим условима, у складу са најбољим интересом корисника и прописаним стандардима (члан 66. став 1.). У предметима, на које се односи спорно правно питање, према доступним подацима, Град Београд је у поступку јавне набавке одабрао само једног понуђача (хуманитарну организацију) за пружање услуге социјалне заштите „лични пратилац“, доказа за супротно није било, који је тиме стекао статус „овлашћеног пружаоца личне услуге“ (законски термин). Ова хуманитарна организација није могла да пружи услугу социјалне заштите „лични пратилац детета“ у утуженим периодима свим корисницима за које је донето решење Центра за социјални рад о признавању права на ову услугу и издат упут који гласи на ову хуманитарну организацију због недовољног капацитета да пружи ову услугу свим корисницима (односно недовољног броја стручних радника за пружање ове услуге), већ је кориснике ставила на своју „листу чекања“ у складу са својим интерним актом (Процедура о пријему, примени критеријума за одређивање приоритета приликом пријема корисника, формирања листе чекања и престанка коришћења услуге лични пратилац детета бр.18 од 25.02.2016. године).

Овим се отвара и питање да ли је одабиром пружаоца услуге социјалне заштите у поступку јавне набавке који није био способан да пружи услугу социјалне заштите лични пратилац детета, Град Београд заиста извршио своју обавезу из члана 44. став 2. у вези чланова 64., 65. и 66. Закона о социјалној заштити? Закључак је да није. Наиме, из обавезе јединице локалне самоуправе (Град Београд) да као наручилац министарству надлежном за социјалну заштиту достави извештај о закљученом уговору о јавној набавци услуга социјалне заштите, који мора да садржи, између осталог, називе понуђача чије су понуде изабране као најповољније (члан 67. став 1. овог закона) произилази закључак да наручилац није у обавези да изабере само једног понуђача, већ то могу бити два или више понуђача. Тиме се избегава ситуација (до које је дошло у конкретном случају), да деца са развојним потешкоћама не буде правовремено обезбеђена услуга

лични пратилац ради похађања предшколске установе, односно школе. На ово упућује и члан 75. ставови 1., 2. и 3. Закона о социјалној заштити који регулише ситуацију када овлашћени пружалац услуге социјалне заштите одбије да кориснику пружи услугу предвиђену упутом прописујући да ће га Центар за социјални рад упутити другом овлашћеном пружаоцу са списка овлашћених пружалаца услуге, ако овлашћени пружалац услуге из става 1. овог члана упућеном кориснику не може пружити услугу. Из наведеног произилази закључак да ради пружања услуга социјалне заштите мора постојати више овлашћених пружалаца услуге социјалне заштите (најмање два), о чему Центар за социјални рад мора поседовати списак, који ће у сваком тренутку бити у могућности да деци са развојним потешкоћама пружи услугу социјалне заштите лични пратилац која им је призната решењем Центра и издат упут за овлашћеног пружаоца услуге који није могао да им пружи ту услугу. Град Београд, као и свака јединица локалне самоуправе, располаже за сваку годину са подацима Интерпретаторне комисије о броју деце која се уписују у предшколску установу, односно школу и броју деце са сметњама у развоју и инвалидитетом којима је препоручена мера додатне подршке „лични пратилац“ и има обавезу да за сваку годину обезбеди овлашћене пружаоце услуга социјалне заштите који ће имати капацитете (довољан број стручних радника – личних пратилаца) да пруже те услуге свим корисницима којима је то потребно, што је овде изостало.

Последње (пето) питање из корпуса питања која чине садржину захтева за решавање спорног правног питања гласи: како се, у случају основаности тужбеног захтева (у основу), утврђује висина захтева?

Овде треба поћи од тога да су родитељи (тужиоци) за извршене услуге ангажованим лицима плаћали новчану накнаду, која је према (до сада доступним подацима добијеним саслушањем родитеља у својству тужилаца и сведока) била у висини коју су та лица тражила за своје услуге, руководећи се висином накнаде коју су у истом периоду добијала лица-стручни радници коју су ту услугу пружали корисницима преко овлашћеног пружаоца ове услуге (око 35.000,00 динара месечно), без података о томе да ли се ради о бруто или нето исплаћеним накнадама.

Плаћање накнаде трећим лицима за пружање услуга детету са развојним потешкоћама је условљено односима понуде/потражње на тржишту рада и нуждом односно потребом родитеља за хитним ангажовањем

таквог лица кога није могуће пронаћи на организованом тржишту рада (преко Националне службе за запошљавање). Законом о социјалној заштити предвиђена је могућност учешћа корисника у трошковима услуге социјалне заштите, али само у складу са критеријумима и мерилима за одређивање које пропише надлежни орган јединице локалне самоуправе. Град Београд као јединица локалне самоуправе је препознао важност обезбеђивања ове услуге деци са развојним потешкоћама тако што је Одлуком о правима и услугама социјалне заштите („Службени лист Града Београда”, бр. 55/11...65/23), чијом изменом и допуном из 2016. године је уведена услуга социјалне заштите „лични пратилац“, није предвидео учешће корисника у трошковима услуге лични пратилац (члан 83. став 1. ове одлуке), већ је прописао да ће се та услуга финансирати искључиво из буџета Града Београда за сваку буџетску годину у целости.

Ствар је чињеничног утврђења у сваком поједином случају да ли је и у којој мери (и колико часова дневно) ангажовано лице од стране тужилаца које је њиховој деци пружало услугу личног пратиоца у утуженим периодима ради похађања обавезне предшколске установе, основне и средње школе, односно да ли је обављало све или само неке од активности од активности које лични пратилац пружа детету као услугу социјалне заштите преко овлашћеног пружаоца услуге социјалне заштите прописаних члановима 84. и 86. Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Службени гласник РС“, бр.42/13) и да ли је обухватало и активности личног пратиоца детета у школи (током наставног дана).

Према изложеном, висина штете одговара висини конкретних издатака које су родитељи деце имали за ангажовање лица које је њиховом детету са развојним потешкоћама пружало услугу личног пратиоца у утуженим периодима. Ово стога што се у погледу висине, односно обима накнаде штете примењују општа правила Закона о облигационим односима који регулишу институт накнаде материјалне штете и то члан 185. став 1. у вези члана 155. ЗОО, по којем је циљ накнаде штете успостављање стања које је било пре него што је штета настала.

Овим је одговорено на друго и пето питање подносиоца захтева.

(Правни став усвојен на седници Грађанског одељења Врховног суда одржаној 4.2.2025. године)

ПРАВНИ СТАВ

Новчани износ зараде наведен у уговору о раду (анексу уговора о раду) садржи порезе и доприносе који се плаћају из зараде (брuto зарада).

Тужилац може доказивати да је уговорена зарада без пореза и доприноса (нето зарада) и тако оборити законску претпоставку о уговореној „брuto заради“.

О б р а з л о ж е њ е

Први основни суд у Београду је, на предлог ЈП „Пошта Србије“ (туженог у већем броју предмета) на основу члана 180. став 1. Закона о парничном поступку (ЗПП), покренуо поступак за решавање спорног правног питања да ли је у уговорима о раду (анексима уговора о раду) послодавац уговорио исплату брuto или нето зараде.

Појам „зарада“ коришћен у Закону о раду подразумева брuto зараду. То произилази из садржине члана 105. Закона о раду којим је прописано да се зарада из члана 104. став 1. тог закона (одговарајућа зарада утврђена у складу са законом, општим актом и уговором о раду) састоји од зараде за обављени рад и време проведено на раду, зараде по основу доприноса запосленог пословном успеху послодавца (награде, бонуси и слично) и других примања по основу радног односа у складу са општим актом и уговором о раду (став први) и да се под зарадом у смислу става првог тог члана сматра зарада која садржи порезе и доприносе који се плаћају из зараде (став други).

И одредбом члана 28. Колективног уговора за ЈП „Пошта Србије“ („Службени гласник Републике Србије“ број 9/22 ... 101/24) прописано је да запослени има право на одговарајућу зараду у складу са законом, тим колективним уговором и уговором о раду (став први); да зараду у смислу става првог тог члана чини зарада за обављени рад и време проведено на раду, зарада по основу доприноса запосленог пословном успеху послодавца и друга примања из радног односа у складу са тим колективним уговором и уговором о раду (став други); да запослени остварује једнаку зараду за исти рад или рад исте вредности које обавља код послодавца (став трећи); да се под зарадом у смислу тог члана сматра зарада која садржи порез и доприносе који се плаћају из зараде (став четврти). Одредба члана 28. претходног колективног уговора означеног послодавца је по садржини

била идентична са истом одредбом сада важећег колективног уговора, осим што није садржала одредницу да се под зарадом сматра зарада која садржи порез и доприносе који се плаћају из зараде (став четврти члана 28. сада важећег колективног уговора).

Из законског одређења зараде као „буто зараде“, следило би да се податак о заради у уговору о раду (члан 33. став 1. тачка 10. Закона о раду) и анекса уговора (којима се врши измена висине зараде) односи на бруто зараду која у себи, поред износа који се исплаћује запосленом „нето зарада“, садржи и износе који се издвајају по основу пореза и доприноса. Дакле, постоји законска претпоставка да износ зараде, наведен у уговору о раду, представља бруто зараду, али се може доказивати и супротно - да је уговорена нето зарада (зарада без пореза и доприноса) и тако оборити означена законска претпоставка о уговореној заради као „бруто заради“ (терет доказивања те чињенице је на тужиоцу - запосленом). О тој чињеници, ако је спорна, одлучује се у сваком конкретном случају.

(Правни став усвојен на седници Грађанског одељења Врховног суда одржаној 25.3. и 15.4.2025. године)

ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ

II СЕНТЕНЦЕ

ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

ДОЗВОЉЕНОСТ ЖАЛБЕ УМЕШАЧА

Жалба умешача је дозвољена и када странка на чијој страни се меша није изјавила жалбу, а није се изричито одрекла права на жалбу.

Из образложења:

„Другостепени суд је одбацио жалбу умешача изјављену против првостепене пресуде као недозвољену, из разлога што је нашао да умешач не може предузети парничну радњу изјављивања жалбе на пресуду у конкретној ситуацији, у којој жалбу није изјавила странка којој се придружио као умешач. Неизјављивање жалбе, по ставу другостепеног суда, представља такво процесно понашање туженог које се може сматрати одрицањем од права на жалбу. У таквој ситуацији, када је умешач на страни туженог предузео радњу изјављивања жалбе, другостепени суд сматра да је та радња у супротности са парничном радњом туженог коме се придружио у својству умешача, због чега умешач нема правни интерес за изјављивање жалбе.

Врховни суд оцењује да овакав закључак другостепеног суда представља погрешно тумачење одредбе члана 217. став 4. ЗПП.

Према одредби члана 378. став 3. ЗПП, жалба је недозвољена ако је жалбу изјавило лице које није овлашћено за изјављивање жалбе, ако је жалбу изјавило лице које се одрекло или повукло жалбу или ако лице које је изјавило жалбу нема правни интерес за изјављивање жалбе.

Погрешно другостепени суд оцењује да умешач на страни туженог нема правни интерес за изјављивање жалбе против првостепене пресуде у ситуацији када жалбу није изјавио тужени. Према одредби члана 215. став 1. ЗПП, лице које има правни интерес да у парници која тече међу другим лицима једна од странака успе, може да се придружи овој странци. О правном интересу умешача да се у овој парници придружи туженом је одлучено. Тиме што му је дато својство умешача на страни туженог, одлучено је о правном интересу умешача. Према одредби члана 217. став 1. ЗПП, у току парнице је умешач овлашћен да подноси предлоге и да предузима остале парничне радње у роковима у којима би те радње могла да предузима стран-

ка којој се придружио. Дакле, право умешача на предузимање парничне радње у роковима у којима би те радње могла да предузме странка којој се умешач придружио, није условљено предузимањем исте парничне радње од стране странке којој се умешач придружио. Тако, ни изјављивање жалбе од стране умешача није условљено изјављивањем жалбе од стране странке којој се придружио. Зато се, ако умешач изјави правни лек, примерак његовог правног лека доставља странци којој се придружио, како је одређено у ставу 3. члана 217. ЗПП. Према одредби члана 217. став 4. ЗПП, коју одредбу је другостепени суд погрешно применио, парничне радње умешача имају за странку којој се придружио правно дејство ако нису у супротности са њеним радњама, али то не значи да је парнична радња коју је умешач предузео у супротности са радњама странке ако ту исту парничну радњу није предузела и сама странка. Погрешно тумачи другостепени суд да је жалба коју је изјавио умешач у супротности са парничном радњом туженог, конкретно са његовим пропуштањем да изјави жалбу. Када би се тако тумачио закон, произишло би да је свака парнична радња коју умешач предузме у супротности са радњом пропуштања те исте парничне радње од стране странке на чијој страни се меша, па тако умешач никада не би могао предузети ниједну парничну радњу ако је и странка није предузела. То није у складу са положајем умешача, нити са сврхом овог института. Неизјављивање жалбе од стране туженог не значи да је тиме тужени изјавио вољу да се одриче права на жалбу. Тек у ситуацији да је тужени изричито изјавио да се одриче права на жалбу против првостепене пресуде, та радња туженог могла би се разматрати као одрицање од права на жалбу, па би жалба коју би изјавио умешач била у супротности са парничном радњом изричитог одрицања од права на жалбу од стране странке на чијој је страни умешач. То овде није случај.

Све напред указано значи да у конкретном случају није било места одбацивању жалбе умешача на страни туженог против првостепене пресуде, само зато што жалбу није изјавио и тужени.“

(Из решења Врховног суда Рев 16886/2024 од 29.08.2024. године)

АДВОКАТ КАО ПУНОМОЋНИК ОПШТИНЕ

Општину која нема именованог правобраниоца може заступати адвокат, по пуномоћју које је издао председник општине на основу

одлуке органа надлежног за именовање општинског правобраниоца, под условом да Државно правобранилаштво није удовољило захтеву општине и преузело њено заступање.

Из образложења:

„Одредбом члана 51. Закона о правобранилаштву прописано је да послове правне заштите имовинских права и интереса јединице локалне самоуправе обавља правобранилаштво јединице локалне самоуправе, чије образовање и уређење се врши у складу са основима за уређење и организацију правобранилаштва прописаних тим законом. Према члану 52. став 1. тог закона, правобранилаштво јединице локалне самоуправе заступа јединицу локалне самоуправе пред судовима, управним и другим надлежним органима, ради заштите њених имовинских права и интереса.

Тужилац је 27.07.2019. године донео Одлуку о Општинском правобранилаштву Општине Б. („Службени гласник Града Враћа“, број 14 од 03.08.2015. године) која је ступила на снагу 11.08.2015. године, али Скупштина општине није именovala општинског правобраниоца и његовог заменика сагласно члану 10. став 1. наведене Одлуке. Тужиочевим захтевима за ново запошљавање и додатно радно ангажовање извршиоца на пословима општинског правобраниоца, поднетим на основу Закона о буџетском систему и Уредбе о поступку за прибављање сагласности за запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник Републике Србије“ број 113/13 са каснијим изменама и допунама), није удовољено.

Тужилац, дакле, нема именованог правобраниоца који би сагласно члану 53. став 1. Закона о правобранилаштву обављао правобранилачку функцију у општинском правобранилаштву основаном наведеном Одлуком. Одредбом члана 18. став 1. наведеног закона прописано је да Државно правобранилаштво може на захтев другог правобранилаштва, односно јединице локалне самоуправе пружити стручну помоћ или преузети заступање. Државно правобранилаштво - Одељење у Л. је 11.10.2022. године обавестило првостепени суд да није у могућности да заступа или предузима процесне радње у име и за рачун тужиоца у овом поступку.

Одлуком Скупштине општине Б. број 06-168/2015 од 13.05.2015. године („Службени гласник Града Враћа“ број 8/15) овлашћен је председник општине да закључи уговор са једним или више адвоката који ће у

име општине предузимати све послове правне заштите имовинских права и интереса општине, односно предузимати правне радње и користити правна средства пред судовима и другим надлежним органима ради остваривања имовинских права и интереса општине, њених органа, месних заједница, јавних предузећа и установа чији је оснивач општина, као и свих других правних лица чије се финансирање обезбеђује у буџету општине. На основу те Одлуке председник општине је 16.05.2016. године издао адвокату писано овлашћење за заступање тужиоца у овом спору.

Адвокат је жалбе изјавио на основу пуномоћја од 16.05.2016. године, издатог на основу Одлуке Скупштине општине Б. од 13.05.2015. године, којом је председник општине овлашћен да овласти адвоката за заступање тужиоца. Ту Одлуку донео је орган општине који је по члану 10. став 1. Одлуке о Општинском правобранилаштву Општине Б. надлежан да именује општинског правобраниоца, због чега жалбе које је овлашћени адвокат изјавио против првостепених решења нису изјављене од неовлашћеног лица и недозвољене у смислу члана 378. став 3. ЗПП.“

(Из решења Врховног суда Рев 24553/2024 од 19.12.2024. године)

ЗАСТУПАЊЕ СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Управнику и професионалном управнику неопходна је одлука Скупштине стамбене заједнице за подношење тужбе, независно од тога да ли се тужба подноси против трећег лица или неког од станара зграде, као и за предузимање других радњи у поступку за које је Законом о парничном поступку прописано да је заступнику правног лица потребно посебно овлашћење.

Управник и професионални управник може поднети тужбу без посебне одлуке Скупштине стамбене заједнице ако је овлашћење за подношење тужбе садржано у програму одржавања зграде, у којем су предвиђена средства за те намене, или ако је то предвиђено Правилима о међусобним односима које Скупштина стамбене заједнице може донети.

Управнику и професионалним управнику није потребна одлука Скупштине стамбене заједнице за подношење тужбе у спору из члана 67. и 68. Закона о становању и одржавању зграда.

Из образложења:

„Према члану 16. став 2. Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник Републике Србије“ број 104/16 ... 9/92 - у даљем тексту: Закон), стамбена заједница је правно лице које тај статус стиче тренутком када најмање два лица постану власници два посебна дела зграде. Сагласно ставу 7. тог члана, стамбена заједница се уписује у регистар стамбених заједница, при чему је њен упис декларативног, а не конститутивног карактера. Одредбом члана 40. став 1. Закона прописано је да су обавезни органи стамбене заједнице Скупштина и управник. Орган стамбене заједнице који доноси одлуке је Скупштина, што јасно произилази из њених надлежности прописаних чланом 42. Закона. Стамбена заједница има и управника којег бира Скупштина стамбене заједнице из редова чланова Скупштине стамбене заједнице (члан 49. став 1. и 2. Закона) и делокруг његових послова одређен је чланом 50. Закона, или професионалног управника (члан 51. Закона) који врши послове из надлежности управника зграде и друге послове одређене законом (члан 53. став 1. и 2).

Одредбом члана 77. Закона о парничном поступку прописано је да је заступник правног лица у поступку оно лице које је уписано у одговарајући регистар, а одређено је посебним прописом, општим и појединачним актом правног лица или одлуком суда. Према члану 78. став 1. тог Закона, законски заступник може у име странке да предузима све радње у поступку, али ако је за подношење и повлачење тужбе, признање, односно одрицање од тужбеног захтева, закључење поравнања, изјављивање, повлачење или одрицање од правног лека посебним прописима предвиђено да заступник мора да има посебно овлашћење, он може те радње да предузима само ако има овлашћење. Одредба става 1. тог члана односи се и на заступника правног лица (став други).

Одредбом члана 50. став 1. тачка 1. Закона прописано је да управник заступа и представља стамбену заједницу, а те послове сагласно члану 53. став 1. Закона врши и професионални управник. Наведеном одредбом није регулисано питање да ли управник - професионални управник може заступати стамбену заједницу за све послове и радње, па и поднети тужбу против трећег лица само ако има посебну одлуку стамбене заједнице у том смислу, или и без такве одлуке.

Насталу правну празнину могуће је попунити тумачењем одредби Закона о надлежности Скупштине стамбене заједнице и управника - професионалног управника. Тумачењем тих одредби, по схватању Врховног суда, управник - професионални управник је извршни орган, што би значило да он у свом раду уопште, па и када је заступање у питању, није самосталан већ је његова функција да извршава одлуке другог органа - Скупштине стамбене заједнице. Закон је само прописао надлежности управника и у тај делокруг уврстио и заступање, али у вези чега и на који начин ће управник заступати стамбену заједницу одлучује Скупштина. Зато је управнику - професионалном управнику неопходна одлука Скупштине стамбене заједнице, и то не само за подношење тужбе (независно од тога да ли се тужба подноси против трећег лица или неког од станара зграде), већ и за предузимање других радњи у поступку (када је стамбена заједница тужена) за које је чланом 78. Закона о парничном поступку прописано да је заступнику правног лица потребно писмено овлашћење.

Аргументе за изражено правно становиште могуће је наћи и у односу Закона и Закона о удружењима грађана („Службени гласник Републике Србије“ број 51/09 ... 44/18), на који изричито упућује члан 15. став 2. Закона, за зграде у којима посебни делови нису намењени становању. Према члану 2. Закона о удружењима грађана, одредбе тог закона сходно се примењују на у том члану набројана и друга удружења чији је рад уређен посебним законом, у питањима која нису уређена посебним законом. Пошто Законом није регулисано питање да ли је управнику - професионалном управнику стамбене заједнице потребна посебна одлука Скупштине за подношење тужбе, сходном применом члана 23. став 3. Закона о удружењима могуће је закључити да је таква одлука потребна. Наведеном одредбом прописано је да је заступник удружења дужан да се придржава овлашћења одређених Статутом или одлуком надлежног органа удружења. Сходном применом те одредбе, с обзиром да стамбена заједница не доноси Статут, већ су сва питања у вези њеног рада уређена Законом, управник - професионални управник као заступник стамбене заједнице био би дужан да се у свом раду и заступању придржава овлашћења одређених одлуком надлежног органа стамбене заједнице - Скупштине стамбене заједнице.

У одређеним случајевима професионални управник може подносити тужбу и без посебне одлуке Скупштине стамбене заједнице. Он то

може чинити ако би овлашћење за подношење тужбе било садржано у програму одржавања зграде, који на предлог управника сваке године усваја Скупштина стамбене заједнице својом одлуком, и ако су у том акту предвиђена средства за те намене, као и ако је то предвиђено актом који Скупштина стамбене заједнице може (а не мора) донети - Правила о међусобним односима (члан 17. став 3. и 4. Закона), односно у спору из члана 67. и 68. Закона.“

(Из решења Врховног суда Рев 10830/2024 од 10.10.2024. године)

СТВАРНА НАДЛЕЖНОСТ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА

Апелациони суд је стварно надлежан за одлучивање о жалби у спору за утврђење ништавости или поништај уговора о регулисању међусобних односа поводом припајања заједничке просторије стану.

Из образложења:

„Ожалбеном пресудом Првог основног суда у Београду П 12620/18 од 03.12.2015. године одлучено је о тужбеним захтевима за утврђење ништавости (први - основни тужбени захтев) и поништај (други - евентуални тужбени захтев) уговора о међусобним правима и обавезама Ов 13279/09 од 18.09.2009. године. Побијаним уговором регулисани су међусобни односи тужене стамбене зграде у улици К.М. број 19 и правног претходника тужених К.М. и А.Н. поводом припајања заједничке просторије - шупе у дворишном делу стамбене зграде у улици К.М. број 19 у Б, са десне стране гледано од улаза у двориште, стану број 1 у приземљу означене зграде. Тужила је у тужби навела да је вредност предмета спора 20.000,00 динара.

Апелациони суд у Београду се огласио стварно ненадлежним за одлучивање о жалби тужиле изјављеној против првостепене пресуде и предмет је уступио Вишем суду у Београду као стварно и месно надлежном суду.

Виши суд у Београду није прихватио надлежност за одлучивање о изјављеној жалби.

По становишту Врховног суда, спор за утврђење ништавости, односно поништај означеног уговора је спор о непокретности, јер је предмет тог уговора непокретност - заједнички део зграде који се припаја једном њеном посебном делу. У прилог становишта да се ради о спору о непокретности говори одредба члана 31. ЗПП којом је прописано да се вредност предмета спора за утврђење ништавости, поништај или раскид уговора који има за предмет непокретност, одређује према тржишној вредности те непокретности или њеног дела.

Из тог разлога, спор у којем је донета ожалбена првостепена пресуда није спор мале вредности из члана 468. став 4. ЗПП, већ спор о непокретности који се по изричитој одредби члана 469. тог закона не сматра спором мале вредности. Зато је за суђење у другом степену у овом спору, сагласно члану 26. став 1. тачка 3. Закона о уређењу судова, стварно надлежан апелациони суд.“

(Из решења Врховног суда Р1 303/2025 од 28.08.2025. године)

ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

ПРАВНИ ИНТЕРЕС ЗА ИЗЈАВЉИВАЊЕ ЖАЛБЕ

Противник предлагача има правни интерес за изјављивање жалбе против решења првостепеног суда којим није дозвољено закључење судског поравнања по предлогу предлагача.

Из образложења:

„По својој правној природи, судско поравнање је уговор који странке закључују пред судом. Уговор се закључује када постоје сагласност воља уговарача о правном послу који намеравају да закључе, па, у том смислу, обе уговорне стране имају правни интерес да суд дозволи закључење њиховог поравнања (уговора). Пошто првостепени суд није дозволио закључење судског поравнања, следи да обе странке имају право да, против те одлуке изјаве жалбу, јер је, том одлуком, онемогућено регулисање односа у складу са њиховом сагласном вољом (уговором). Због тога, противник предлагача има правни интерес за изјављивање жалбе против решења којим није дозвољено закључење судског поравнања, што значи да је другостепени суд, одбачајем жалбе противника предлагача, погрешно применио одредбу члана 401. став 1. тачка 1. Закона о парничном поступку и тако учинио битну повреду одредаба поступка из члана 374. став 1. Закона о парничном поступку, на коју ревидент основано у ревизији указује.“

(Из решења Врховног суда Рев 10931/2025 од 3.9.2025. године)

СТВАРНО ПРАВО

ПЛАНСКИ АКТ И ТЕРЕТНО СТИЦАЊЕ

Теретни стицалац непокретности нема право на новчану накнаду због повреде права на мирно уживање имовине, када му је у време стицања својине била позната садржина планских докумената по којима је део непокретности планиран за објекат јавне намене.

Из образложења:

„Урбанистичко планирање насељених места, регулисано одредбама чланова 25 -28. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09... 62/23), представља такву активност јавне власти којом се стварају услови за уређење урбаног простора. Суштина урбанистичког планирања јесте контрола имовине у општем интересу.

У конкретном случају делови парцеле број ... површине 10а 6м² први пут су планирани за јавну намену – део комплекса основне школе 2000. године. Од тог времена, па до актуелног планског документа донетог 2017. године намена спорне површине од 607м² није промењена. Тужилац, чија делатност је грађевинарство је парцелу број ... теретно стекао 2013. године у сврху изградње грађевинског објекта и своју намеру је реализовао. Спорну парцелу, која је по његовом захтеву настала деобом првобитно стечене није покушавао да прода.

По одредби члана 18. став 2. Закона о облигационим односима страна у облигационом односу дужна је у извршавању обавезе из своје професионалне делатности поступа са повећаном пажњом, према правилима струке и обичајима (пажња доброг стручњака). У контексту утврђења да је намеравана градња реализована, не остаје сумња да је тужилац са наведеном професионалном пажњом поступао у правном промету, те слободном вољом закључио и одредио садржину теретног правног посла у време када је парцела већ 13 година била предвиђена за јавну намену – део комплекса основне школе.

Тужилац не тврди да због планског акта, који је и даље исте садржине постоје ограничења која утичу на коришћење парцеле на начин како

је то чињено (гајење воћа и поврћа) у време када је закључио уговор о замени непокретности 28.06.2013. године.

Произилази да право својине тужиоца, које се састоји од коришћења, прибирања плодова и располагања није суштински промењено у односу на време када је слободном вољом теретно стекао парцелу број ... и на њеном делу у току 2014. године изградио зграду.

Пошто је плански акт на локалитету где је тужилац намеравао и извршио изградњу непромењене садржине од 2000. године, тужиоцу ограничење није могло остати непознато у време стицања непокретности и он није покушао да отуђи спорну парцелу, нема чињеница из којих би следио закључак да плански акт својим постојањем и непромењеном садржином тужиоцу ствара прекомерни терет који би се могао правно стандардизовати као такво ограничење својине, које без утврђења јавног интереса за експропријацију и спроведеног поступка експропријације води упису јавне својине туженог града и исплати тржишне вредности непокретности њеном власнику.“

(Из пресуде Врховног суда Рев 11505/2024 од 11.06.2024. године)

НАКНАДА ЗА ЕКСПРОПРИСАНУ НЕПОКРЕТНОСТ

Заштита права на имовину, подржављену по прописима о експропријацији који су се примењивали до 19.02.1968. године, остварује се у поступку и на начин прописан Законом о враћању одузете имовине и обештећењу.

Из образложења:

„Чињенично је разјашњено да је након доношења акта о експропријацији грађевинског земљишта донето решење о накнади 28.05.1956. године, на основу ког је правном претходнику предлагача у својину додељена друга непокретност, у замену за експроприсану. Предлагачи не тврде, нити има података да је ово решење стављано ван снаге, па је оно део правног поретка. Предлагачи захтев за одређивање накнаде заснивају на тврдњи да решење о накнади није извршено. Претходно питање о коме је ванпарнични суд овлашћен да одлучује постоји уколико о праву или правном односу одлуку није донео надлежни орган, што овде није случај. Сто-

га, неприхватљиво је становиште другостепеног суда да је решење којим је правном претходнику предлагача одређена накнада за експроприсану непокретност ништаво.

Утврђене чињенице везане за изостало извршење одлуке експропријационе комисије од 28.05.1956. године, без утицаја су на другачију одлуку у овој ванпарничној ствари. Према члану 2. тачка 29. Закона о враћању одузете имовине и обештећењу („Службени гласник РС“ бр. 72/11 ... 153/20) право на враћање имовине по одредбама тог закона може се остварити за имовину одузету применом Основног закона о експропријацији („Службени лист ФНРЈ“ бр. 28/47, 12/57, 53/62 и „Службени лист СФРЈ“ бр. 13/65, 5/68, 7/68 и 11/68). Одредбом члана 6. став 2. тог закона прописано је да бивши власник има право на враћање имовине, односно обештећење за имовину одузету на основу прописа о експропријацији који су се примењивали до 19.02.1968. године, ако бившем власнику на име накнаде за експроприсану имовину није уступљена друга непокретност у својину, станарско право или други облик најшире правне власти. Одредбама чланова 22. и 23. прописано је које подржављено грађевинско земљиште држава враћа, а које не враћа, а чланова 39. – 50. поступак у коме се право на враћање имовине, односно обештећење остварује.

Из изнетих разлога, када је у складу са Основним законом о експропријацији од стране надлежних државних органа донет акт о експропријацији и решење о накнади, предлагачима не припада право да у овом ванпарничном поступку у складу са одредбама чланова 41. и 42. сада важећег Закона о експропријацији („Службени гласник РС“ бр. 53/55 ... „Службени гласник РС“ бр. 106/2016) захтевају доношење нове одлуке о накнади, пошто је таква одлука већ донета.“

(Из решења Врховног суда Рев 2659/2025 од 05.03.2025. године)

ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО

ЈЕМСТВО - ОБИМ НАКНАДЕ ОД ДУЖНИКА

Јемац који је испуњење дужникове обавезе обезбедио конституисањем хипотеке на одређеној непокретности, има право на накнаду од дужника до висине износа оствареног продајом непокретности у поступку принудне реализације потраживања повериоца.

Из образложења:

„Према општим начелима имовинског права садржаних у Закону о облигационим односима стране у облигационим односима су слободне, у границама принудних прописа, јавног поретка и добрих обичаја, да своје односе уреде по својој вољи (члан 10.); у заснивању облигационих односа и остваривању права и обавеза из тих односа стране су дужне да се придржавају начела савесности и поштења (члан 12.); у заснивању двостраних уговора стране полазе од начела једнаке вредности узајамног давања (члан 15. став 1.); свако је дужан да се уздржи од поступака којим се може другом проузроковати штета (члан 16.); страна у облигационом односу дужна је да у извршавању своје обавезе поступа са пажњом која се у правном промету захтева у одговарајућој врсти облигационих односа (пажња доброг привредника, односно пажња доброг домаћина) (члан 18. став 1.).

Према одредбама члана 262. ставова 1. и 2. тог закона поверилац у обавезном односу је овлашћен да од дужника захтева испуњење обавезе, а дужник је дужан испунити је савесно у свему како он гласи, а за случај да дужник не испуни обавезу или задоцни са њеним испуњењем поверилац има право захтевати накнаду штете коју је услед тога претрпео. Одредбом члана 266. става 1. закона, прописано је да поверилац има право на накнаду обичне штете и измакле користи, које је дужник у време закључења уговора морао предвидети као могуће последице повреде уговора, а с обзиром на чињенице које су му тада биле познате или морале бити познате. Према члану 269. закона на накнаду уговорне штете сходно се примењују одредбе овог закона о накнади вануговорне штете, па је за

одговорност у складу са чланом 154. став 1. потребно да је штета последица скривљене радње штетника.

Надаље, Законом о облигационим односима прописано је да се уговором о јемству јемац обавезује према повериоцу да ће испунити пуноважну и доспелу обавезу дужника, ако то овај не учини (члан 997.); уговор о једмству обавезује јемца само ако је изјаву о јемчењу учинио писмено (члан 998.); јемац одговара за испуњење целе обавезе за коју је јемчио, ако његова одговорност није ограничена на неки њен део или на други начин подвргнута лакшим условима (члан 1002. став 2.); јемац који је исплатио повериоцу његово потраживање може захтевати од дужника да му накнади све што је исплатио за његов рачун, као и камату од дана исплате; он има право на накнаду трошкова насталих у спору са повериоцем од часа када је обавезао дужника о том спору, као и на накнаду штете ако би је било (члан 1013.).

Према члану 24. Закона о хипотеци („Службени гласник РС“ бр. 115/05 ... 83/2015) хипотекарни поверилац може, ако дужник не исплати дуг о доспелости, да намири своје потраживање из вредности хипотековане непокретности, без обзира у чијој својини или државини се она налази у том тренутку (став 1.); намирење из става 1. овог члана спроводи се у складу са овим законом, односно законом којим се уређује извршни поступак, као и законом који уређује принудну наплату пореских потраживања на непокретности (став 2.).

Одредбом члана 28. Закона о хипотеци прописано је да уколико хипотекарни дуг исплати лице које није дужник, оно ступа на место хипотекарног повериоца према дужнику и трећим лицима.

У конкретном случају уговор о зајму износа од 85.000 евра је закључен у писаној форми између туженог, као зајмопримца и трећег лица, као зајмодавца. Тужилац се тим уговором, у својству јемца, ради обезбеђења намирења потраживања зајмодавца, обавезао да конституише хипотеку на својој непокретности. Имајући у виду да су тужиоцу били познати сви елементи уговора о зајму, пошто је у својству јемца присуствовао закључењу уговора између трећег лица, као зајмодавца и туженог, као зајмопримца, као и да је јемство било ограничено на део имовине тужиоца, обе парничне странке - као дужник и јемац из уговора о зајму су у време закључења уговора могле предвидети могуће последице повреде

уговорне обавезе туженог. Тужилац се сагласио да поред туженог након доспелости измири обавезу из уговора из вредности хипотековане непокретности, што је укључивало сагласност да се хипотекована непокретност тужиоца прода у извршном поступку, у коме је законом предвиђена могућност продаје испод процењене тржишне вредности. Ова законска могућност је реализована и непокретност је продата за 4.175.155,00 динара, који износ је тужиоцу досуђен непобијаним делом пресуде у смислу члана 1013. става 1. Закона о облигационим односима. Нема података да је тужени на било који начин скривио изостанак продаје хипотековане непокретности по процењеној тржишној вредности, односно вредности вишој од оне за коју је продата у поступку принудног намирења повериоца, па тужени нема обавезу да тужиоцу надокнади штету у висини разлике између процењене тржишне вредности непокретности за потребе извршног поступка и вредности по којој је непокретност продата ради намирења потраживања повериоца.“

(Из пресуде Врховног суда Рев 7662/2024 од 10.7.2024. године)

РАДНО ПРАВО

ДИСКРИМИНАЦИЈА НА РАДУ

Премештај запосленог на друге послове са знатно нижим коефицијентом за обрачун зараде услед неприхватања иницијативе послодавца да му престане радни однос због испуњења услова за превремену пензију у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању, јесте дискриминаторски критеријум којим је извршено неоправдано прављење разлике и стављање у неповољнији положај у односу на друге запослене, засновано на његовом личном својству-старосном добу.

Из образложења:

“У конкретном случају, свој захтев за утврђење дискриминације тужиља је засновала на тврдњи да је у процесу спровођења иницијативе туженог о стимулисању старијих запослених за одлазак у превремену старосну пензију коју тужиља није прихватила, тужени премештајем тужиље на друго радно место (са знатно нижим коефицијентима за обрачун зараде), према њој и другим лицима која су се налазила у истој ситуацији, поступао дискриминаторски по основу старосног доба, с обзиром на њихове године живота као личног својства. По оцени Врховног суда, правилно су нижестепени судови закључили да је на запосленом само да учини вероватним дискриминаторско поступање, а да тужени у конкретном случају није са успехом доказао у смислу члана 23. став 2. Закона о раду да није било дискриминације тужиље у односу на остале запослене, а везано за остваривање права на рад и права из радног односа.

Наиме, 16. став 3. Закона о забрани дискриминације прописано да се не сматра дискриминацијом прављење разлике, искључење или давање првенства због особености одређеног посла код кога лично својство лица представља стварни и одлучујући услов обављања посла, ако је сврха која се тиме жели постићи оправдана. Према члану 22. став 1. Закона о раду, не сматра дискриминацијом прављење разлике или давање првенства у односу на одређени посао када је природа посла таква или се посао оба-

вља у таквим условима да карактеристике повезане са неким од основа из члана 18. Закона о раду представљају стварни и одлучујући услов за обављање посла и да је сврха која се тиме жели постићи оправдана.

Тужени није пружио доказе да је премештај тужиље уследио због особености одређеног посла код кога лично својство лица представља стварни и одлучујући услов за обављање посла, како у односу на послове радног места које је обављала пре премештаја, тако и у односу на послове новог радног места и да је сврха која се тиме жели постићи оправдана.

Неспорно је да тужени, као и сви други послодавци, може да прописује услове које запослени треба да испуњава за рад на одређеним радним местима, као и да се при томе руководи потребом боље и ефикасније организације рада и професионалним стандардима рада, имајући у виду и стручна знања, способности, вештине и друге компетенције запосленог.

Међутим, испуњење услова за превремену пензију у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању, што је по тим правилима искључиво право запосленог, а чиме је послодавац мотивисан да тужиљи престане радни однос уз предложене стимулативне мере које тужиља није прихватила, након чега је спровео поступак премештаја на друге послове са знатно нижом зарадом јесте дискриминаторски критеријум којим је извршено неоправдано прављење разлике, чиме се доводи до неповољнијег положаја у односу на друге запослене, а извор те неједнакости, односно основ прављења разлике заснован је на личном својству - старосном добу. С тим у вези, супротно наводима ревизије, законски услови за остварење права на превремену пензију не могу се примењивати противно праву ради чијег остварења су установљени и на штету запослених у чију корист је такво право признато, а околност да тужиља није прихватила иницијативу послодавца да јој престане радни однос само на основу старосне доби, није оправдан разлог за премештај тужиље на послове другог радног места.

Наиме, премештај запосленог се објективно и разумно заснива на легитимном циљу ако су средства за постизање тог циља одговарајућа и потребна и то уколико су повезане са способнишћу или поступањем запосленог или захтевима послодавца из економских и других разлога. У конкретном случају премештај тужиље од стране послодавца као последица њене одређене старосне доби није засновано ни на једном од тих осно-

ва. Стога, имајући у виду пропорционалност, неопходност и прикладност предузетих мера, по оцени Врховног суда тужени послодавац није доказао због чега налази да запослена до те мере није могла да настави са радом на пословима које је обављала пре премештаја.

Са изнетих разлога, правилно су нижестепени судови оценили да је у радњама туженог било дискриминаторског поступања јер је тужила учинила вероватним да је стављена у неповољнији положај у односу на остале запослене и да је стављање у такав положај у вези са њеним личним својством по основу старосног доба, а тужени није доказао да такво понашање није било дискриминаторско и да тужили није повређено начело једнаких права и обавеза. Осим тога, без утицаја су наводи ревизије којима се указује на пресуду Врховног касационог суда Рев1 34/2021 од 20.10.2021. године јер се не ради о истоветној чињеничној ситуацији, а с обзиром на то да је у том предмету разлог за закључење анекса уговора о раду заснован на организационим променама код послодавца услед измене акта о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака. Због тога нису основани наводи ревизије о погрешној примени материјалног права.“

(Из пресуде Врховног суда Рев2 1838/2023 од 04.04.2024. године)

ПОРОДИЧНО ПРАВО

ПОЈАМ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

Настојање оца да одржава личне односе са дететом које се томе противи није насиље у породици.

Из образложења:

„Тужила у ревизији указује да инсистирање туженог да виђа малолетну АА, упркос њеном противљењу, представља психолошко насиље. Супротно томе, на основу одредбе члана 61. став 1. Породичног закона, дете има право да одржава личне односе са родитељем са којим не живи, а то право детета може бити ограничено само судском одлуком, када је то у његовом најбољем интересу (став 2). У конкретном случају, тужени није лишен родитељског права, а у најбољем интересу детета је да одржава личне односе са родитељем са којим не живи. Насиљем у породици, у смислу става 1. одредбе члана 197. Породичног закона, сматра се нарочито: 1) наношење или покушај наношења телесне повреде; 2) изазивање страха претњом убиства или наношењем телесне повреде члану породице или њему блиског лица; 3) присиљавање на сексуални однос; 4) навођење на сексуални однос или сексуални однос са лицем које није навршило 14-ту годину живота или немоћним лицем; 5) ограничавање слободе кретања или комуницирања са трећим лицима; 6) вређање, као и свако друго дрско, безобзирно и злонамерно понашање. Правилан је закључак нижестепених судова да то што тужени покушава да успостави личне односе са малолетном АА, не представља насиље у породици јер он то не чини на начин који би налагао потребу изрицања мера заштите предвиђених одредбом члана 198. Породичног закона.“

(Из пресуде Врховног суда Рев 25285/2024 од 25.12.2024. године)

НАСЛЕДНО ПРАВО

РАЗЛИКОВАЊЕ НИШТАВОГ И РУШЉИВОГ ЗАВЕШТАЊА

Сродство завештајног сведока са оставиоцем је разлог рушљивости завештања.

Из образложења:

„У конкретном случају, тужиоци траже да суд утврди да је завештање покојног ВМ, бившег из Златибора, сачињено 25.08.2021. године а проглашено пред јавним бележником МС из Ужица 28.01.2022. године, ништаво и да не производи правно дејство, указујући да је завештајни сведок оставиочева супруга (брачни друг), што је противно одредби члана 113. став 1. Закона о наслеђивању. Међутим, у члану 113. став 1. Закона о наслеђивању, прописана је релативна неподобност завештајних сведока који има за циљ да очува, пре свега једно од битних особина завештања, његову једностраност. Смисао релативне неподобности је отклањање могућности недопуштеног утицаја на завештаочеву (слободну) вољу. Такође, тиме се онемогућава да се у улози сведока нађу она лица која би то својство могла да злоупотребе. Дакле, ради се о рушљивом завештању које није сачињено под условима одређеним Законом о наслеђивању. Предметно завештање није ништаво јер његова садржина није противна принудним прописима, јавном поретку или добрим обичајем (члан 155. Закона о наслеђивању), завешталац није био завештајно неспособан (члан 156. Закона о наслеђивању), нити је завештање фалсификовано (члан 157. Закона о наслеђивању), па су нижестепени судови, правилном применом материјалног права, тужбени захтев тужилаца за утврђење ништавости предметног завештања одбили. Неосновани су наводи ревизије тужилаца да сама чињеница да се као завештајни сведок појављује супруга завештаоца, које не може да буде завештајни сведок, доводи до ситуације да завештање не постоји, јер нема два сведока. Супротно тим наводима ревизија ревидената, предметно завештање постоји јер га је оставилац сачинио у форми писаног завештања пред сведоцима, у смислу одредбе члана 85. став 1. Закона о наслеђивању, али је рушљиво у смислу одредбе члана 168. истог Закона због релативне неподобности завештајног сведока, на основу одредбе члана 113. став 1. Закона о наслеђивању. Међутим, рушљивост предметног завештања није предмет ове парнице.“

(Из пресуде Врховног суда Рев 25833/2024 од 9.1.2025. године)

ПРИВРЕДНО ПРАВО

УТВРЂИВАЊЕ ОСПОРЕНОГ ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ КОНАЧНЕ МЕЂУНАРОДНЕ АРБИТРАЖНЕ ОДЛУКЕ

Међународна арбитражна одлука производи правно дејство у правном систему Републике Србије само уколико је призната у ванпарничном поступку признања стране судске одлуке. У противном уколико није призната у моменту отварања стечаја над туженим, тужилац као поверилац је дужан да поднесе пријаву потраживања у стечајном поступку у преклузивном року.

Из образложења:

„Према утврђеном чињеничном стању, тужилац је пријавио потраживање по основу коначне одлуке Арбитражног трибунала Лондонског суда за међународну арбитражу број 163397 од 11.05.2018. године и то у износу од 12.359.143,84 америчких долара, у износу од 131.378.055,39 динара, у износу од 1.182.812,76 британских фунти, што све прерачунато у динарима према средњем курсу НБС на дан 31.01.2019. године као дан отварања стечаја над туженим износи 1.563.623.848,26 динара у предмету Ст 18/18 који се води над туженим. Тужени је оспорио наведено потраживање јер није достављен доказ да је извршено признање одлуке Међународног Арбитражног суда у Лондону на територији Републике Србије како би она произвела своје правно дејство у Републици Србији.

Решењем Р. 5/19 од 26.09.2019. године усвојен је захтев предлагача, овде тужиоца па је призната арбитражна одлука број 163397 од 11.05.2018. године донета од стране Арбитражног трибунала Лондонског суда за међународну арбитражу која производи дејство као домаћа правноснажна судска одлука.

Тужени је истицао да је у овој правној ствари одлучено о захтеву о којем је већ правноснажно пресуђено окончањем ванпарничног поступка признања стране арбитражне одлуке.

Према становишту нижестепених судова, тужбени захтев тужиоца основан је у целости будући да Одлука арбитражног суда број 163397 од 11.05.2018. године, производи дејство као домаћа правноснажна судска одлука.

Према становишту ревизијског суда, међународна арбитражна одлука производи правно дејство у правном систему Републике Србије само уколико је призната у ванпарничном поступку признања стране судске одлуке. У конкретној ситуацији када међународна арбитражна одлука није била призната у правном систему РС у моменту отварања стечаја над туженим, тужилац је морао да поднесе пријаву потраживања у року за подношење пријава који је преклузиван јер би у супротном изгубио право да захтева предметни износ. Такође, само постојање међународне арбитражне одлуке не представља пресуђену ствар. Поступак признања стране арбитражне одлуке представља претходно правно питање за одлучивање у овом поступку. Тужилац је по добијању упута на парницу, благовремено, у складу са чланом 117. став 1. Закона о стечају поднео тужбу, те није било услова да се тужба одбаци у парничном поступку. У ситуацији када је тужилац упућен на парницу, поднео тужбу у року у коме је наложено Закључком, првостепени суд је морао да води поступак и да о тужбеном захтеву тужиоца одлучи у меритуму. Следом изнетог, тужилац има право да му се утврди основаним потраживање према туженом у складу са чланом 118. ст. 3. Закона о стечају.“

(Из пресуде Врховног суда Прев 973/24 од 21.11.2024. године)

ПОВРЕДА ПРАВА НА ИМОВИНУ И НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ ИЗНЕВЕРЕНОГ „ЛЕГИТИМНОГ ОЧЕКИВАЊА.“

Приликом разматрања да ли треба „леgitимно очекивање“ заштитити, цени се не само интерес појединца или правног лица, која се позивају на легитимно очекивање, већ и јавни интерес у циљу успостављања њихове равнотеже.

Из образложења:

„Према утврђеном чињеничном стању, тужиоцу је, као инвеститору, решењем о грађевинској дозволи Министарства грађевинарства, сао-

браћаја и инфраструктуре од 13.03.2018. године дозвољена изградња објекта мини хидроелектране Девихи 1 на реци Студеница, у оквиру заштићеног природног добра Голија на територији општине Ивањица. Након што је тужилац прибавио грађевинску дозволу и и 13.09.2019. године поднео пријаву радова, донет је Закон о коришћењу обновљивих извора енергије („Сл. гласник РС“, бр. 40/2021) који је ступио на снагу 22.04.2021. године, а чијим је чланом 5. став 3. прописано да се забрањује изградња хидроелектрана у заштићеним подручјима. Тужилац тражи да се тужени обавезе да му на име накнаде стварне штете и изгубљене добити настале услед забране изградње хидроелектране у заштићеном подручју исплати 5.790.148,40 евра са законском затезном каматом од дана подношења тужбе па до исплате. Тужбени захтев заснива на чињеници да му је, услед доношења Закона о коришћењу обновљивих извора енергије, проузрокована штета јер није могао да доврши започете радове на изградњи мини хидроелектране Девихи 1...

...Врховни суд налази да су нижестепени судови извели правилан закључак о неоснованости тужбеног захтева за накнаду штете.

У ревизији, ревидент указује на повреду члана 1. Протокола 1. уз Европску конвенцију о људским правима и чл. 58. Устава РС (повреда права на имовину). Указује на појам „легитимног очекивања“ у контексту члана 1. Протокола бр. 1, те на то да легитимно очекивање постоји када је дозвола за градњу издата и када дозволу надлежна управна тела више нису могла укинути или на други начин опозвати и да представља саставни део имовине носиоца грађевинске дозволе.

У вези са овим наводима, ревизијски суд указује да је члан 1. Првог протокола уз Европску конвенцију за заштиту људских права и основних слобода, посвећен заштити имовине и прописује да свако физичко и правно лице има право на мирно уживање своје имовине, као и да нико не може бити лишен своје имовине, осим у јавном интересу и под условима предвиђеним законом и општим начелима међународног права. Следећи став истог члана, прописује да претходне одредбе ни на који начин не утичу на право државе да примењује законе које сматра потребним да би регулисала коришћење имовине у складу с општим интересима. Из правне анализе цитираног члана произлази да он садржи три важна правна правила. Прво је начело мирног уживања имовине, загарантовано како физичким тако и правним лицима. Ово начело представља темељ

права на заштиту имовине у систему Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода. Друго је правило о забрани лишавања имовине, при чему та забрана подлеже изузетку, јер имовина ипак може бити одузета у јавном интересу, али само под условима које предвиђа закон или општа начела међународног права. Коначно, треће правило прописује да државе уговорнице могу контролисати коришћење имовине у складу са општим интересима...

... Врховни суд указује да „легитимно очекивање“ треба да омогући појединцима који се налазе у посебном положају, да избегну штетно дејство промене правног режима на даље коришћење права којима располажу или права које основано очекују у већ покренутом поступку. Приликом разматрања треба ли легитимно очекивање заштитити, треба узети у обзир не само интерес појединца или правног лица која се позивају на легитимно очекивање већ и јавни интерес у циљу успостављања њихове равнотеже.

У конкретном случају, решењем о грађевинској дозволи од 13.03.2018. године, тужиоцу је дозвољена изградња објекта мале хидроелектране Девићи 1 на реци Студеница снаге 628 kw коју чине три целине, објекат водозавхвата, објекат машинске зграде и доводни цевовод. По наведеном решењу је тужилац имао обавезу да у року од осам дана пре почетка извођења радова пријави почетак грађења објекта Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Тужиоцу је наведено министарство потврдило пријаву извођења радова на изградњи објекта мале хидроелектране 13.09.2019. године. Тужилац је приложио Уговор о извођењу радова закључен 10.01.2020. године са „Путеви“ д.о.о. Ивањица, као извођачем, према којем се извођач радова обавезао да изврши грађевинске радове на изградњи мале хидроелектране Девићи 1 (машинске зграде) у року од 75 дана од дана увођења у посао, при чему из утврђеног чињеничног стања не произлази да су предметни радови и изведени. Тужилац током парничног поступка није пружио доказе да је грађевинска дозвола којом му је дозвољена изградња МХЕ важила у време ступања на снагу Закона о коришћењу обновљивих извора енергије, нити да му је због ступања на снагу овог закона грађевинска дозвола поништена и тиме онемогућен у изградњи објекта. С друге стране закон је донет у општем, јавном интересу који је несумњив и високо изражен јер се ради о заштити животне средине. У овој ситуацији, тужилац не може имати право на изградњу

мале хидроелектране, противно закону, сем у случају прописаног изузетка којим се није користио. Следи да се не може говорити о легитимном очекивању тужиоца у конкретном случају, а поготово не кад је у питању захтев за накнаду штете на име изгубљене добити.“

(Из пресуде Врховног суда Прев 1815/2023 од 24.11.2023. године)

**ПОВРАЋАЈ ИМОВИНСКЕ КОРИСТИ КОД ПОВРЕДЕ
ПОСЕБНЕ ДУЖНОСТИ ИЗБЕГАВАЊА СУКОБА ИНТЕРЕСА
(ЧЛАН 71. ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА)**

Привредно друштво не може да захтева пренос стеченог права својине на непокретности као остварену корист од лица које је повредило посебну дужност, избегавања сукоба интереса, већ остварену вредност повредом исте изражену у новцу.

Из образложења:

„Предмет тужбеног захтева је преношење права сусвојине са туженог на тужиоца у идеалном делу 2500/7313 на пословном простору ... у Београду, површине 146,26 м², који се налази на кат. парц. 6992, подброј парцеле 1, уписан у лист непокретности бр. 2669 КО Звездара, уз обавезу тужиоца да исплати туженом износ од 30.000,00 евра на име преноса сусвојине као последице повреде посебне дужности сукоба интереса.“

... Ценећи наводе туженог као ревидента Врховни суд налази да је правилан закључак другостепеног суда да је тужени повредио посебну дужност избегавања сукоба интереса.

Према члану 69. Закона о привредним друштвима, лица из члана 61. Закона не могу да у свом интересу или у интересу са њима повезаним лицима: 1) користе имовину друштва; 2) користе информације до којих су дошли у том својству, а које иначе нису јавно доступне; 3) злоупотребе свој положај у друштву; 4) користе могућност за закључење послова који се укажу друштву. Дужност избегавања сукоба интереса постоји независно од тога да ли је друштво било у могућности да искористи имовину, информације или закључи послове из става 1. овог члана.

Тужени као члан друштва тужиоца са 50% основног капитала и као законски заступник тужиоца у време потписивања анекса и закључе-

ња спорних уговора, спада у круг лица која имају посебне дужности према друштву. Тужилац заснива тужбу на наводима да је закључењем уговора о промету непокретности од 13.06.2016. године са суинвеститорима АА и ББ, тужени повредио дужност избегавања сукоба интереса из члана 69. Закона о привредним друштвима, без обавештења тужиоца и без нуђења тужиоца да купи непокретност под истим условима и без мандатног одобрења скупштине тужиоца у складу са предметном одредбом.

Закон о привредним друштвима таксативно наводи предмете ове дужности који се могу сврстати у две категорије. С једне стране, забрана злоупотребе имовине друштва која обухвата коришћење имовине друштва, информације до којих су лица са посебним дужностима дошла, а које нису јавно доступне, као и коришћење могућности за закључење послова који се укажу друштву. У другу категорију спада злоупотреба положаја лица са посебним дужностима која се своди на примање користи од лица изван привредног друштва, односно лица у која не спадају лица повезана са друштвом. Повреда дужности избегавања сукоба интереса је дозвољена ако постоји претходно или накнадно одобрење друштва, осим уколико лице са посебним дужностима злоупотреби положај.

Тачно је да сама чињеница да је тужени на основу Уговора о купопродаји од 13.06.2016. године, закључених са продајцима АА и ББ, стекао право сусвојине у идеалном делу од 2500/7313 на пословном простору бр. 1 ..., површине 146,26 m², не представља повреду посебне дужности, али иста се не може изоловано посматрати. Наиме, из утврђеног чињеничног стања произлази да је закључењу наведеног уговора претходило закључење Анекса уговора од 01.06.2012. године, Анекса 2 од 13.10.2014. године и Анекса 3 од 09.06.2016. године, које је тужени закључио у име и за рачун тужиоца којима су повећаване површине које ови суинвеститори треба да добију тако да је по спорним уговорима о промету непокретности од 13.06.2016. године АА продао 1250/7313 идеалног дела, а ББ 1250/7313 идеалног дела туженом као купцу пословног простора П1 површине од 146,26 m², па је тужени као купац стекао сусвојину на 2500/7313 идеалног дела предметне непокретности, а све за укупну купопродајну цену у износу од 30.000,00 евра, односно од по 15.000,00 евра од сваког продавца, при чему АА остаје у сусвојини 2450/7313 идеалног дела предметне непокретности, а ББ остаје у сусвојини 2363/7313 идеалног дела.

Према ставу ревизијског суда, а што је и другостепени суд и истакао у образложењу пресуде, релевантан је навод којим се указује на разлику у цени m^2 по којој је тужилац обештетио суинвеститора ББ из Анекса 3 који је закључен дана 13.06.2016. године и цени m^2 по којој је тужени стекао сусвојину на пословном простору по уговору о промету непокретности који је закључен истог дана. Чињеница је да је дана 13.06.2016. године тужени у својству директора тужиоца закључио Анекс 3 уговора о заједничкој изградњи објекта којим је предвиђено да се суинвеститору ББ исплати накнада од 8.700,00 евра за недостајућих $1,74 m^2$ што би износило 5.000,00 евра/ m^2 , при чему је тужени 13.06.2016. године купио као физичко лице од суинвеститора власнички удео од 2500/7313 (што износи 50 m^2) у приземљу пословног простора за купопродајну цену од 30.000,00 евра, дакле за цену од 600,00 евра/ m^2 .

Тужилац је један од суинвеститора који је на конто извршених уговорних обавеза и уложених имовинских права стекао део пословно-стамбеног објекта, тако да се по ставу ревизијског суда туженом указала пословна прилика и захваљујући трошковима тужиоца, причему је тужени као законски заступник тужиоца поседовао информације у погледу изградње целокупне непокретности које нису биле доступне трећим лицима како правилно закључује другостепени суд,

Без утицаја је чињеница да је на Анексу 2 и 3 уговора о заједничкој изградњи поред потписа туженог као законског заступника и супотпис заступника тужиоца, јер из утврђеног чињеничног стања како правилно констатује другостепени суд, не произлази да је тужени обавестио тужиоца као друштво о цени по којој купује предметни пословни простор, нити је прибавио сагласност скупштине тужиоца за закључење предметног уговора. С друге стране и после првог Анекса уговора од 01.06.2012. године који је потписао само тужени као законски заступник тужиоца, тужени је закључио са инвеститорима ББ и АА уговор о купопродаји по основу кога од истих купује део предметног локала у површини од по 25 m^2 за укупну купопродајну цену од по 15.000,00 евра, при чему из стања у списима не произлази да је тужилац обавештен о закључењу овог уговора још у фази изградње стамбено-пословног објекта.

У склопу околности конкретног случаја, чињеница, да су сауговорачи туженог изјавили да предметни уговор желе да закључе само са туженим је без значаја за повреду ове посебне дужности, па се не може

прихватити закључак првостепеног суда да се могућност закључења уговора није указала самом друштву. С друге стране, дужност избегавања сукоба интереса постоји независно од тога да ли је друштво било у могућности да искористи имовину, информацију или закључи спорни уговор. Тужени је изузетно, као лице са посебним дужностима, могао да поступи супротно одредбама које регулишу дужност избегавања сукоба интереса (сем кад злоупотреби свој положаја у друштву) да је прибавио претходно или накнадно одобрење у складу са законом.

Сходно томе, тужени је на горе наведени начин извршио повреду посебне дужности избегавања сукоба интереса.

Према члану 71. Закона о привредним друштвима, друштво може поднети тужбу против лица из члана 61. овог закона које повреди дужност избегавања сукоба интереса из члана 69. овог закона, као и против са њим повезаног лица којом може тражити накнаду штете и пренос на друштво користи које је то лице, односно са њим повезано лице остварило као последицу повреде дужности. Сходно томе, корист коју лице са посебним дужностима оствари повредом дужности у вези са сукобом интереса мора бити враћена друштву.

Закон о привредним друштвима не садржи допунска правила о овој грађанско правној санкцији, али да би био основан захтев за повраћај користи, мора доћи до пораста у имовини лица са посебним дужностима, која је последица повреде посебне дужности, избегавања сукоба интереса. Шта представља имовинску корист као санкцију за повреду ове посебне дужности мора се по ставу ревизијског суда ценити у сваком конкретном случају. Тужилац као пренос користи захтева пренос праве сусвојине у идеалном делу 2500/7313 на пословном простору бр. 1 у ул. ..., површине 146,26 m² са туженог, на тужиоца уз обавезу тужиоца да плати туженом износ од 30.000,00 евра.

Ревизијски суд налази да је овако опредељен тужбени захтев неоснован. Имајући у виду околности конкретног случаја, по ставу ревизијског суда, тужилац би могао да тражи само корист коју је тужени стекао као разлику између цене по којој је уговорено плаћање накнаде суинвеститору за пословни простор у приземљу објекта по цени од 5.000,00 евра/m² и цене од 600,00 евра/m² по којој је тужени као физичко лице платио пословни простор такође у приземљу од истог суинвеститора. С дру-

ге стране, тужени поседује ваљан правни основ који производи правно дејство и који је саставни део поретка и стекао је право власништва на траженом идеалном уписом у катастар.

Како суд одлучује у границама постављеног захтева применом члана 3. Закона о парничном поступку, постављени тужбени захтев се мора одбити. Из наведених разлога је ревизијски суд преиначио другостепену пресуду применом члана 416. Закона о парничном поступку и одлучио као у изреци пресуде.

Туженом су поред трошкова парничног поступка, досуђени и трошкови ревизијског поступка за састав ревизије у погледу којих је постојао одређени захтев применом члана 163. Закона о парничном поступку.“

(Из пресуде Врховног суда Прев 995/2024 од 21.02.2025. године)

ОБАВЕШТАВАЊЕ ПОСЛЕНИКА КАО УСЛОВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НАРУЧИОЦА ПО ОСНОВУ ОДГОВОРНОСТИ ЗА НЕДОСТАТКЕ ДЕЛА

Услов за остваривање права наручиоца радова према посленику по основу недостатака на извршеном делу судским путем, јесте благовремено, одређено и образложено обавештење посленика о нађеним недостацима, са описом недостатака у квалитативном и квантитативном смислу из кога се јасно види о каквим недостацима се ради.

Из образложења

„Ревизијски суд оцењује наводе ревизије на следећи начин. Неосновано се тужени позива на Одштетни захтев инвеститора број 1 од 23.07.2019. године, односно допис од 25.07.2019. године који је тужени упутио тужиоцу, као разлог неплаћања потраживања тужиоца по 9. привременој ситуацији. Нижестепени судови су се приликом одлучивања правилно позвали на одредбу члана 614. став 1. Закона о облигационим односима, којом је прописано да је наручилац дужан прегледати извршено дело чим је то по редовном току ствари могуће и о нађеним недостацима без одлагања обавестити посленика. Тужени је одбио да изврши исплату, позивом на недостатке у изведеним радовима. Међутим, без обзира на указивања инвеститора, који је одбио да плати део радова фактурисаних

кроз 26. привремену ситуацију коју је испоставио тужени као главни извођач (а у којој су обухваћени радови из спорне 9. привремене ситуације), тужени је био у обавези да о недостацима обавести тужиоца благовремено, одређено и образложено. Тужени се у допису тужиоцу позива на допис инвеститора у којем се наводи да радови „нису изведени у складу са Уговором (одобрени материјали на/изван градилишта, недовршени радови, изостављени радови, некавалитетно изведени радови)“. Одредбом члана 614. став 1. Закона о облигационим односима, наручилац је дужан прегледати извршено дело чим је то по редовном току ствари могуће и о нађеним недостацима без одлагања обавестити посленика. Ове одредбе примењују се по одредби члана 641. Закона о облигационим односима. Према цитираној одредби, наручилац посленика треба да обавести о нађеним недостацима, што значи да приговор мора бити одређен, тако да се из њега јасно види о каквим недостацима се ради. Да је то тако, произилази и из одредбе члана 618. Закона о облигационим односима, према којој наручилац који је уредно обавестио посленика да извршени рад има неки недостатак, може захтевати од њега да недостатак уклони и за то му одредити премерен рок. Примедбе на начин како их је тужени саопштио дописом тужиоцу, су уопштеног карактера и не задовољавају критеријум одређености (нити одредивости), јер се из оваквог обавештења не може утврдити на којим позицијама радови нису изведени у складу са уговором, у чему се недостаци састоје и да ли тужилац има обавезу да исте отклони у смислу одредбе члана 620. Закона о облигационим односима. Све то је морало бити наведено у обавештењу туженог, јер од тога зависе и његова права у смислу одредбе члана 620. став 3. Закона о облигационим односима. Другачије речено, ово обавештење се јавља као претходни акт у поступку остваривања права судским путем (члан 616. ЗОО). Са тим у вези, код правилно утврђене чињенице да тужени тужиоцу није приговорио одређено на недостатке у радовима, није од значаја ревизијски навод да током поступка није утврђивано да ли се радило о видљивим или скривеним недостацима. Осим тога, уколико је инвеститор већ указао на недостатке и умањио плаћање по 26. привременој ситуацији, јасно је да су недостаци уочени, било да се радило о видљивим недостацима, или скривеним који су се показали до тренутка вршења надзора и преиспитивања фактурисаних радова по 26. привременој ситуацији. Оно што у обавештењу туженог упућеног тужиоцу недостаје, јесте опис недостатака у квалитативном и квантитативном смислу, што је све могло бити познато да је

тужени од инвеститора тражио конкретно образложење у чему се недостаци састоје или на основу свог надзора над радовима које је изводио тужилац, будући да је у односу са тужиоцем, тужени поступао у својству наручиоца радова. Како ништа од наведеног није констатовано у обавештењу о недостацима, Врховни суд је становишта да се тужени не може користити правом на снижење, или одбијање накнаде. Овоме треба додати и то, да се ревидент неосновано позива на доказне предлоге на околност постојања недостатака у радовима тужиоца, код чињенице да није доказао одређен и конкретан приговор на недостатке, како је напред образложено, нити у самој ревизији тужени истиче одређене приговоре на недостатке радова тужиоца обухваћене 9. Привременом ситуацијом...

... Према садржини уговора закљученог између парничних странака, тужилац је изјавио да ће радове извести у складу са свим техничким, квалитативним и квантитативним захтевима из Основног уговора (између инвеститора и главног извођача) са свим пратећим прилозима. Ово, међутим, не искључује ни на који начин обавезу туженог да одређено и благовремено приговори на недостатке, у техничком, квалитативном и квантитативном смислу, у радовима за које је тужилац испоставио, а тужени потписао предметну привремену ситуацију, као основни услов за одбијање тужбеног захтева по овом основу, како је то напред образложено. Надаље, током поступка је утврђено да гаранција банке за добро извршење посла, коју је требало да обезбеди тужилац, није постојала на дан 25.07.2019. године (на дан делимичног плаћања обавезе инвеститора по основу 26. Привремене ситуације туженог), али то није био разлог због којег је тужени одбио да исплати макар неспорни део обавезе према тужиоцу. Тужени се за време трајања уговорног односа није позивао на одредбу члана 14.6 Посебних правила. Свакако, у ситуацији када према утврђеном чињеничном стању тужени није приговорио на радове по привременој ситуацији, беспредметно је плаћање условљавати банкарском гаранцијом за добро извршење посла...

...На крају, није од утицаја позивање туженог да је ради отклањања недостатака ангажовао друге извођаче, о чему је као доказ приложио у списе предмета закључене уговоре са извођачима. Образложено обавештење о недостацима на извршеном делу нужно је и у смислу остварења права на уклањање недостатака и права на накнаду штете. Наиме, онај наручилац који је уредно обавестио посленика да извршено дело има

одређени недостатак, има право да од посленика захтева да овај уклони недостатак. У том случају је наручилац дужан да му одреди примерени рок, чија дужина зависи од конкретних околности, природе самог посла и нађеног недостатка. Међутим, у конкретном случају, нема чињеничног утврђења да је тужени позивао тужиоца да конкретне недостатке уклони, и то у одређеном року, због чега није од утицаја то што је тужени евентуално ангажовао друга лица на отклањању недостатака, будући да такав захтев тужиоцу није упућен у смислу одредбе члана 618. Закона о облигационим односима, па су стога ови ревизијски наводи без утицаја на правилност побијане пресуде...

... како тужени није доказао да је тужиоцу упутио образложен приговор о недостацима на изведеним радовима, и у складу са тим права туженог као наручиоца у смислу члана 616, 618. и 621. Закона о облигационим односима, то су према оцени Врховног суда нижестепени судови правилно усвојили тужбени захтев за исплату накнаде по 9. привременој ситуацији, са законском затезном каматом од дана када је тужени, према утврђеном чињеничном стању, за исте радове наплатио од инвеститора. Одлука нижестепених судова је правилно заснована на одредбама члана 262. став 1. у вези члана 630. и 277. Закона о облигационим односима и одредбама уговора закљученог између парничних странака.“

(Из пресуде Врховног суда Прев 2012/2023 од 30.01.2025. године)

**ПРАКСА ЕВРОПСКОГ СУДА
ЗА ЉУДСКА ПРАВА**

Вања Родић

саветник за праћење примене међународних стандарда
заштите људских права

ПРЕГЛЕД ПРАКСЕ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ОДНОСУ НА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ ТОКОМ 2024. ГОДИНЕ¹

У овом прегледу садржан је кратак приказ пресуда Европског суда за људска права (у даљем тексту ЕСЉП, Европски суд или Суд) донетих током 2024. године у односу на Републику Србију. ЕСЉП је донео укупно једанаест пресуда у односу на Србију од чега је четири пресуде донело седмочлано Веће, док је седам пресуда донето у трочланом одбору у предметима у којима по оцени Европског суда постоји устаљена пракса. Такође је објављено 67 одлука у односу на Републику Србију, у највећем броју на основу закључених поравнања.²

Закључно са 31. децембром 2024. године, пред Европским судом је било у раду укупно 681 предмет против Републике Србије, што је за 869 предмета мање у односу на исти дан 2023. године. Посматрајући представке по врсти притужби, и даље се највећи број притужби (преко 80%) односи на друштвена предузећа - повреду права на суђење у разумном року и права на имовину због неизвршених домаћих судских одлука, зајемчених чланом 6. Европске конвенције за заштиту људских права (у даљем тексту Конвенција) и чланом 1. Протокола бр. 1 уз Конвенцију.³

У даљем тексту представљене су четири пресуде седмочланог већа, као и три одлуке седмочланог Већа којима су представке одбачене.

¹ Дати прикази пресуда су информативног карактера, а све пресуде против Републике Србије се преводе и објављују у „Службеном гласнику РС“

² Види Извештај о раду Одељења за заступање Републике Србије пред Европским судом за људска права <https://www.zastupnik.gov.rs/sr>

³ Ibid.

Такође је дата краћа информација о пресудама и одређеним одлукама тро-чланог Одбора.

ПРЕСУДЕ

ЂУРИЋ против Србије, бр. 41394/15, 6.02.2024. године

- Члан 6. став 1, повреда права на правично суђење због немогућности подносиоца да његов захтев буде правилно испитан јер му није дата могућност да изнесе своје аргументе на усменој расправи. Додатно, утврђена је повреда права на правично суђење због недостатка образложења у одлуци Уставног суда који је одбио да размотри притужбе подносиоца у меритуму.

У поступку пред ЕСЉП подносилац се притуживао на основу чл. 6. и 14. Конвенције и члана 1. Протокола бр. 1 због неправичности управног и судског поступка у његовом предмету и због тога што је као припадник групе лица - грађана који су постали инвалиди услед последица рата, био дискриминисан током поступка у поређењу са другим лицима.

Чињенице

Представка се односи на немогућност подносиоца да оствари право на социјална давања због инвалидности. Подносилац је навео да је са 13 година био тешко повређен услед експлозије детонаторске каписле (1996.) која је наводно остављена после оружаног конфликта. Подносилац је пронашао три каписле, однео их кући и покушао да једну пресече тестером за метал, што је проузроковало експлозију, при чему је изгубио лево око и три прста леве руке, и претрпео тешке повреде десног ока. После лечења наставио је школовање у специјализованој школи за слабовиде. Након тога је тражио признање статуса цивилног инвалида рата како би остварио право на одговарајуће бенефиције. Међутим, његов захтев је био одбијен.

У марту 2006. године подносилац представке је поднео захтев Општинској управи Ваљево - Одељење за друштвене делатности, захтев за признавање својства цивилног инвалида рата, који је одбијен као неоснован решењем од 31.03.2006. године уз образложење да до конкретног

оштећења здравља подносиоца није дошло због околности које се могу повезати са ратом. Против наведеног решења подносилац је 5.05. 2006. године изјавио жалбу, која је уважена решењем Министарства рада, запошљавања и социјалне политике од 6.07. 2006. године, те је поништено првостепено решење. Министарство је, између осталог, указало на значај писмених доказа у овом предмету позивајући се на меродавне прописе.

Дана 26.01.2007. године, у поновљеном првостепеном поступку, одбијен је захтев подносиоца представке да му се призна статус цивилног лица инвалида као последица рата. У свом образложењу, Одељење за социјална питања Општине Ваљево је, поред осталог, навело: (а) да је подносиоцу представке дијагностикован 100% инвалидитет због губитка вида на оба ока; (б) да је у извештају полиције од 29.11. 2006. године наведено да нису били у могућности да прибаве оригинални полицијски извештај сачињен након детонације, нити су могли да установе врсту и порекло конкретних детонаторских каписли, пошто су две преостале каписле од три које је пронашао подносилац представке, као и поменути оригинални полицијски извештај, уништени током НАТО бомбардовања зграде Полицијске управе Ваљево 1999. године; (ц) да државно тужилаштво, такође, није било у могућности да пронађе ниједан извештај или притужбу у вези са инцидентом; и (д) да није постојао писани доказ из датог времена повређивања, како се захтева меродавним прописима, који би омогућио да се утврди да ли су повреде подносиоца представке биле узроковане војним убојитим средствима остављеним после рата или експлозивом који се користио за потребе изградње железнице у време настанка догађаја (став 13. пресуде).

Решењем другостепеног органа, Министарства за рад и социјалну политику, од 20.06.2007. године одбијена је као неоснована жалба подносиоца изјављена против првостепеног решења.

Пресудом Врховног суда Србије У. 6978/07 од 1.10. 2008. године поништен је наведени коначни управни акт. Врховни суд је био мишљења да према списима предмета, укључујући и потврду полицијске управе Ваљево издату 21. марта 2006. године, ипак постоје писани докази из периода када је подносилац представке претрпео повреде. Постојала је и изјава полиције од 29.11.2006. која се односила на постојећи извештај о увиђају који је полиција припремила 16.04.1996. и потом га проследила

јавном тужилаштву. Коначно, постојала је обимна медицинска документација из времена када је повреда настала, због чега су надлежни органи у поновном управном поступку, имајући у виду одредбе закона, били дужни да правилно и свеобухватно утврде чињенично стање у предмету, а затим одлуче да ли подносиоцу представке треба признати статус цивилног инвалида рата.

У поновном поступку, решењем првостепеног органа од 31.08.2010. године, предметни захтев подносиоца је одбијен као неоснован. Решењем Министарства рада и социјалне политике од 27.10.2010. године одбијена је као неоснована жалба подносиоца изјављена против првостепеног решења. Пресудом Управног суда У. 30604/10 од 23.05.2012. године уважена је тужба подносиоца и поништен наведени коначни управни акт.

Решењем другостепеног органа број од 15.01.2013. године поништено је првостепено решење од 31.08.2010. године. Решењем другостепеног органа од 21.10.2013. године усвојена је жалба подносиоца поднета због ћутања управе и првостепеном органу наложено да донесе ново решење о поднетом захтеву. У поновном поступку, првостепени орган је донео решење 1.11.2013. године којим је предметни захтев подносиоца поново одбијен као неоснован, а решењем Министарства рада, запошљавања и социјалне политике од 16.12.2013. године одбијена је, као неоснована, жалба подносиоца изјављена против првостепеног решења.

Против наведеног коначног управног акта подносилац је 14.05.2014. године поднео тужбу, која је одбијена, као неоснована, пресудом Управног суда У. 7191/14 од 3. новембра 2014. године која је била оспорена пред ЕСЈП. У образложењу оспорене пресуде је, између осталог, наведено: да је правилно поступио тужени орган када је одбио жалбу подносиоца изјављену против првостепеног решења, а којим је одбијен захтев подносиоца за признавање својства цивилног инвалида рата, јер нису били испуњени услови из члана 2. у вези члана 12. Закона о правима цивилних инвалида рата за признавање предметног својства; да подносилац није пружио ниједан валидан доказ у смислу одредбе члана 12. Закона о правима цивилних инвалида рата (*Чињеница да је лице погинуло, односно задобило телесно оштећење под околностима из члана 2. овог закона, утврђује се само писменим доказним средствима из периода када је*

лице погинуло, односно задобило телесно оштећење),⁴ осим доказа о лечењу. Наводи се, такође, да имајући у виду природу предмета подносиоца представке, није било потребе за одржавањем усмене расправе пред Управним судом или за поступањем суда у „пуној јурисдикцији“ у смислу члана 43. Закона о управним споровима.⁵

Подносилац представке је поднео уставну жалбу у фебруару 2015. године. Уставни суд је својом одлуком од 6.10.2016. усвојио уставну жалбу (Уж. 1209/2015) у погледу притужби на повреду права на суђење у разумном року, док је у преосталом делу одбацио уставну жалбу. Уставни суд је, између осталог, у образложењу навео: „У вези са наводима о „фаворизовању“ писмених доказа а што би наводно било у супротности са чланом 149. став 2. Закона о општем управном поступку, а којим је прописано да се као доказ могу употребити сва средства подесна за утврђивање стања ствари и која одговарају поједином случају, као што су: исправе, искази сведока, изјаве странака, налази и мишљења вештака, увиђај, указује да је одредбом члана 12. Закона о правима цивилних инвалида рата („Службени гласник РС“, број 52/96) прописано да се чињеница да је лице погинуло, односно задобило телесно оштећење под околностима из члана 2. овог закона, утврђује само писменим доказним средствима из периода када је лице погинуло, односно задобило телесно оштећење. Имајући у виду да је наведени Закон *lex specialis* у у односу на опште одредбе Закона о општем управном поступку које се односе на доказивање, Уставни суд указује да су и ови наводи подносиоца очигледно неосно-

⁴ „Службени гласник РС“ бр. 52/96

⁵ Члан 43. Закона о управним споровима:

„Када нађе да оспорени управни акт треба поништити, суд ће пресудом решити управну ствар, ако природа ствари то дозвољава и ако утврђено чињенично стање пружа поуздан основ за то. Таква пресуда у свему замењује поништени акт (спор пуне јурисдикције). Спор пуне јурисдикције је искључен када је предмет управног спора управни акт донет по дискреционој оцени.

Изузетно, у појединим материјама спор пуне јурисдикције може да буде изричито искључен посебним законом.

Ако тужилац тражи да суд својом пресудом реши управну ствар, суд је обавезан да посебно наведе разлоге због којих тај захтев није прихватио.

У случајевима када би поништење оспореног акта и поновно вођење поступка пред надлежним органом изазвало за тужиоца штету која би се тешко могла надокнадити а суд је сам утврђивао чињенично стање, обавезан је да одлучи у спору пуне јурисдикције, осим ако је такав спор законом искључен.“

вани. Полазећи од наведеног, Уставни суд је, сагласно одредби члана 36. став 1. тачка 7) Закона о Уставном суду, у овом делу одбацио уставну жалбу, јер нису испуњене Уставом утврђене претпоставке за вођење поступка, решавајући као у другом делу тачке 1 изреке.⁶“

ОЦЕНА ЕСЈП

Члан 6. став 1. Конвенције

Допуштеност представке

У погледу притужби подносиоца због неодржавања усмене расправе, Држава је указала на резерву Републике Србије приликом ратификације Конвенције. Такође је навела да је пресуда Управног суда од 3.11.2014. године била у складу са чланом 6. став 1 Конвенције *ratione materiae* без обзира на поменућу резерву, с обзиром да је Закон о управним споровима усвојен 2009. године замењујући претходне прописе на које се резерва односила. У сваком случају резерва је повучена у мају 2011. а конкретна пресуда је донета 2014. године. ЕСЈП је прихватио ово објашњење сматрајући да је наведена пресуда Управног суда у складу са чланом 6. став 1 Конвенције.

Допуштеност ratione materiae

ЕСЈП је додатно испитао допуштеност представке и поновио свој став у погледу применљивости члана 6. у грађанскоправном аспекту - мора постојати „спор“ у вези са „правом“ за који се може рећи, да барем постоји доказива основа, да је признато према домаћем праву, без обзира да ли је заштићено Конвенцијом. Спор мора бити стваран и озбиљан; може се односити не само на стварно постојање права већ и на његов обим и начин остваривања тог права; и, коначно, резултат поступка мора бити непосредно одлучујући за дато право, па само слаба повезаност или

⁶ Део образложења Одлуке Уставног суда Уж. 1209/2015, навела В.Р.

удаљене последице нису довољне да се активира став 1 члана 6. Конвенције⁷(став 51.).

Члан 6. став 1 не јемчи никакав одређени садржај за (грађанска) „права и обавезе” у материјалном праву високих страна уговорница: Суд не може тумачењем члана 6 став 1 створити материјално право које нема правни основ у датој држави (став 52.).

Да би се утврдило да ли „право“ у питању има основу у домаћем закону, полазна тачка мора бити одредба домаћег закона и њена интерпретација од стране домаћих судова. Уколико то тумачење није произвољно или очигледно неразумно, улога Суда је да утврди да ли су ефекти таквог тумачења у складу са Конвенцијом. Тако, када су највиши национални судови на свеобухватан и убедљив начин анализирали природу спорног ограничења приступа суду, на основу релевантних принципа из праксе ЕСЉП, Суд би морао да има јаке разлоге да дође до закључка другачијег од оног до кога су дошли домаћи судови (став 53.). Приликом ове процене, неопходно је узети у обзир не само како је наизглед и какав језик је коришћен, и посматрати реалну ситуацију (став 54).⁸

ЕСЉП затим, враћајући се на конкретни предмет, указује да постоји устаљена пракса да спорови у вези са правом на социјално осигурање или социјалне бенефиције, укључујући, на пример, накнаде за боловање и инвалиднине, уопштено посматрано потпадају у оквир члана 6. став 1. Конвенције (став 56.).

Суд примећује да се спорни поступак односио на захтев подносиоца представке да му буде признат статус цивилног инвалида рата, што би му, на основу меродавних националних прописа, омогућило да добије одговарајуће бенефиције и/или накнаде. Истовремено, домаћи органи

⁷ *Денисов против Украјине*, Велико веће, бр. 76639/11, став 44, пресуда од 25.09.2018, *Boulois против Луксембурга*, Велико веће, бр. 37575/04, став 90, пресуда од 3.04.2012; *Bochan против Украјине* (бр. 2) Велико веће, бр. 22251/08, став 42, пресуда од 5.02.2015; *Lupeni Greek Catholic Parish* (Грчкокатоличка парохија Лупени) и др. против Румуније, Велико веће, бр. 76943/11, став 71, пресуда од 29.11.2016.године и *Regner против Чешке Републике*, Велико веће, бр. 35289/11, став 99, пресуда од 19.09.2017, видети и *Grzęda против Пољске*, Велико веће, бр. 43572/18, став 257, пресуда од 15.03.2022. године.

⁸ *Roche против Уједињеног краљевства*, Велико веће, бр. 32555/96, став 121, пресуда од 19.10.2005, *Boulois против Луксембурга*, горе цитирано, став 92, са даљим упућивањима.

нису оспорили повреде подносиоца представке настале као последица експлозије. Порекло експлозивне направе је, дакле, могло бити цивилне или ратне природе. Осим тога, једина спорна питања била су да ли је детонаторска каписла заиста „заостали експлозивни остатак рата“ и докази који се о томе могу извести у поступку. У овој ситуацији следи да је захтев подносиоца представке за признање статуса у питању био доказив. Применљивост члана 6. став 1. Конвенције, наравно, не подразумева нужно да подносилац представке мора да буде успешан у свом судском спору у земљи, нити одлука домаћих судова да одбију тужбени захтев отклања, ретроактивно, доказивост захтева (став 57.).⁹

ЕСЉП закључује да је притужба подносиоца представке у складу са чланом 6. став 1 Конвенције *ratione materiae*.

Основаност

Начело контрадикторности и једнакости оружја

ЕСЉП указује да право на правично суђење зајемчено чланом 6. став 1. Конвенције, подразумева право странака у поступку да поднесу било какве поднеске које сматрају релевантним за њихов предмет. Пошто је сврха Конвенције да гарантује права која нису теоретска и илузорна већ практична и делотворна, ово право ће бити делотворно само ако су такви поднесци заиста размотрени пред националним судом. Члан 6. Конвенције намеће обавезу, између осталог, националним судовима да правилно испитају поднеске, аргументе и доказе које поднесу странке у поступку, без обзира на оцену њихове релевантности (став 69.).

ЕСЉП даље указује да је допуштеност доказа питање регулисано првенствено националним правом, те да су по правилу, национални судови они који оцењују доказе. Задатак Суда је да утврди да ли је поступак у целини, укључујући и доказе које су узети у обзир, био правичан (став 70.).¹⁰ Такође се указује да су начело контрадикторности и једнакости оружја, уско повезани, као фундаментални елементи концепта права на

⁹ *Grzęda*, горе цитирано, став 268.

¹⁰ *Elsholz против Немачке*, Велико веће, бр. 25735/94, став 66, пресуда од 13.07.2000. године, *Девинар против Словеније*, бр. 28621/15, став 45, са даљим упућивањима, пресуда од 22.05.2018. године.

правично суђење у смислу члана 6. став 1. Конвенције. Ова начела захтевају „правичну равнотежу“ између странака, што значи да свака странка мора имати разумну могућност да изнесе своје наводе под условима који је не доводе у суштински неповољнији положај у односу на противну странку (став 71.).

ЕСЉП даље указује да права која проистичу из ових начела нису апсолутна. Суд је већ доносио одлуке о појединим предметима у којима је предност дата вишим националним интересима због којих је странкама онемогућена потпуна контрадикторност поступка. Државе потписнице уживају одређену слободу процене у овој области. Међутим, на Суду је да у последњој инстанци утврди да ли је то било у складу са захтевима Конвенције (став 72).¹¹

Право на јавну расправу

ЕСЉП даље указује да је право на расправу повезано не само са испитивањем сведока већ је важно да странке имају могућност да усмено изнесу своје аргументе пред домаћим судом. Према томе, право на јавну расправу је један од елемената који омогућава једнакост оружја између странака у поступку (став 73.).¹² Према устаљеној пракси ЕСЉП, у поступку пред судом прве и једине инстанце, право на „јавну расправу“ у смислу члана 6. Конвенције подразумева право на „усмену расправу“ осим уколико постоје изузетне околности које оправдавају неодржавање такве расправе (став 74.).¹³

Даље се разјашњава да расправа можда неће бити неопходна у предметима у којима се не покрећу чињенична или правна питања која могу бити испитана увидом у списе предмета и путем писаних поднесака странака.¹⁴

¹¹ *Regner*, горе цитирано, став 147. са даљим упућивањима.

¹² *Ramos Nunes de Carvalho e Sá против Португала*, Велико веће, бр.55391/13 и др, став 187. са даљим упућивањима, пресуда од 6.11.2018. године.

¹³ *Göç против Турске* Велико веће, бр. 36590/97, став 47, пресуда од 11.07. 2002. године.

¹⁴ *Jussila против Финске* Велико веће, бр. 73053/01, ст. 41 и 42, пресуда од 23.11.2006. године, и *Bektashi Community и други против Бивше југословенске републике Македоније*, бр. 48044/10 и др, став 80, пресуда од 12.04.2018. године.

Изузетна природа околности које могу оправдати одсуство усмене расправе у суштини се своди на природу питања о којима одлучује национални суд, а не на учесталост таквих ситуација. Суд је признао да спорови у вези са правима из социјалног осигурања, уопштено посматрајући, обично зависе од писмених доказа, најчешће мишљења лекара. Зато је разумљиво да такви спорови могу бити боље решени писменим изношењем аргумената него усменом расправом. Штавише, разумљиво је да у овој сфери националне власти треба да воде рачуна о захтевима ефикасности и економичности. Систематско одржавање расправа би могло бити препрека за посебну марљивост која је неопходна у предметима који се односе на питања социјалног осигурања (став 76.).¹⁵

Примена општих начела на конкретан предмет

Разматрајући конкретни предмет и примену Закона о правима цивилних инвалида рата, ЕСЉП закључује да наведени услов за допуштеност доказа у поступку какав је покренуо подносилац, није био ствар праксе надлежних органа у дато време са могућношћу да буде прилагођена у зависности од околности предмета, већ специфичан законски предуслов који није омогућавао изузетке. Овај недостатак флексибилности су чак препознале, иако имплицитно и само једном, саме националне власти у случају подносиоца представке, без обзира на њихово коначно поштовање горе наведених одредаба Закона о правима цивилних инвалида рата. Наиме, Врховни суд је 1. октобра 2008. године закључио да су надлежни управни органи могли свеобухватно да утврде чињенице случаја, имајући у виду, између осталог, нека од општијих и свакако мање строгих правила о доказима садржана у Закону о општем управном поступку (став 78.).

Даље се констатује да се ни подносилац, који је био малолетан у време конкретног догађаја, ни његови родитељи, не могу кривити због пропуста да се утврди порекло детонаторских каписли у периоду између 1996. и 1999. године, јер су та експлозивна средства била уништена док су се налазила под контролом државе.

¹⁵ *Schuler-Zraggen против Швајцарске*, бр. 14518/89, став 58, пресуда од 31.01.1995; *Salomonsson против Шведске*, бр. 38978/97, став 38, пресуда од 12.11.2002; *Döry против Шведске* бр. 28394/95, став 41, пресуда од 12.11.2002 и *Lundevall против Шведске*, бр. 38629/97, став 38, пресуда од 12.11.2002. године.

Суд констатује да је подносилац представке био суочен и са правном и фактичком немогућношћу да се његов захтев правилно испита, посебно имајући у виду да извештај полиције од 21. марта 2006. године такође није сматран процесно прихватљивим, јер је из 2006. године, а не из времена повреде подносиоца представке. Иако је у том извештају наведено, да је он издат у сврху потврђивања „статуса мирнодопског инвалида“ подносиоца представке и да су предметне детонаторске каписле биле непознатог порекла, у њему се такође признаје, да су биле остављене након претходних ратова. Извештај је према томе, јасно оправдавао детаљније испитивање од стране надлежних органа (став 80.).

ЕСЉП даље закључује, да без обзира на специфичности одржавања усмене расправе у контексту захтева за социјално осигурање и линију слободне процене тужене државе када је реч о одржавању целовитог контрадикторног поступка, према оцени Суда, било би корисно да је у специфичним околностима овог предмета, национални суд одржао усмену јавну расправу у присуству подносиоца или његовог правног заступника, као и пензионисаног полицијског службеника који се помиње у наведеном извештају, што би можда пружио сазнање о другим релевантним чињеницама (став 81).

У светлу наведеног, Суд је мишљења да подносилац није имао делотворно право на правично суђење и да му није била пружена разумна прилика да изнесе своје аргументе, на усменој расправи, под условима који га не би ставили у суштински неповољнији положај. Због свега наведеног дошло је до повреде члана 6. став 1 Конвенције. При томе, подразумева се да није на Суду да даје свој став о томе шта је требало да буде исход домаћег поступка. С тим у вези се примећује да је због недостатка усмене јавне расправе спорно решење другостепеног органа било понижено пресудом Врховног суда од 1.10.2008. године (став 82.).

ЕСЉП је сматрао да није потребно да разматра преостале притужбе подносиоца представке.

Примена члана 41

Подносиоцу представке је досуђено 3000 евра на име накнаде нематеријалне штете и 3000 евра на име трошкова поступка.

У погледу могућности понављања поступка после пресуде ЕСЉП, овај Суд је уочио да у смислу члана 56. Закона о управним споровима, због протеча рока то вероватно не би било могуће, па је оценио да је подносилац свакако претрпео одређену нематеријалну штету (ст. 92 -94.), те му је исту и досудио.

ЕСЉП се осврнуо и на потребу за евентуалним општим мерама и закључио да спорни закон више није на снази, те да је донет нови закон који није релевантан за конкретни предмет.

БОШКОЋЕВИЋ против Србије бр. 37364/10, 5.03.2024. године

- Члан 6, став 1 Конвенције, није утврђена повреда због неисцрпености домаћих правних средстава;
- Члан 34. Конвенције, утврђена повреда због ометања права на подношење појединачне представке.

Подносилац представке се притуживао на неизвршење пресуде донете у његову корист у погледу неизмирене зараде и на ометање права на подношење појединачне представке Европском суду.

Чињенице

Подносилац је био запослен као возач у Јавном предузећу „Национални парк Шар планина“ на Косову и Метохији до 2017. године када се пензионисао. Он је у мају месецу 2005. године поднео тужбу захтевајући да му се, у складу са прописима о „косовском додатку“, исплати разлика између зараде коју је примао и оне која је требало да му буде исплаћена. Надлежни судови су 2009. године пресудили у његову корист, те је донето решење о извршењу.

Међутим, пресуда није извршена јер је подносилац прихватио споразум са својим послодавцем да повуче предлог за извршење. Подносилац је затим тврдио да је против своје воље потписао споразум са послодавцем о начину измирења дуга и повлачењу предлога за извршење. Предметни споразум је покушао да оспори подношењем уставне жалбе.

Уставни суд је уставну жалбу подносиоца одбацио оценивши да оспорени споразум не представља акт који се уставном жалбом може оспоравати.

После подношења представке, подносилац је од тадашњег директора послодавца примио обавештење да је подношењем представке прекршио своје дужности као запослени, те је упозорен да услед тога може добити отказ и без вођења дисциплинског поступка. У обавештењу са потписом директора и печатом послодавца, наведено је да је подносилац прекршио своје радне обавезе и тиме испунио услове за разрешење. Подносиоцу је замерено и што је „из разлога приватности одбио да обелодани копију докумената које је предао Суду“. Подносилац представке је упозорен да ће уколико настави да ради исто бити отпуштен без даљег обавештења и без вођења дисциплинског поступка (став 19.).

Напомињем да је представка поднета Суду 8. јуна 2010. године.

ЕСЈП је такође разматрао статус дужника као јавног предузећа и меродавне прописе с тим у вези.

ОДЛУКА СУДА

Члан 6. став 1. Конвенције

Допуштеност

Позивајући се на члан 6. став 1. Конвенције, подносилац представке се притуживао на неизвршење правноснажне домаће пресуде коју је Окружни суд у Приштини усвојио у његову корист (став 41). Подносилац је тврдио да је потписао споразум описан са својим тадашњим послодавцем против своје воље и да је као резултат тога био у обавези да повуче предлог за извршење. Он је такође тврдио да је тужена држава била одговорна за пословање дужника (јавног предузећа) пошто је предузеће имало својство „владине организације“ (у смислу праксе ЕСЈП).

Разматрајући допуштеност представке ЕСЈП је указао да би у начелу морао прво да испита да ли се спорне чињенице могу бити у територијалној надлежности тужене државе, али је сматрао да у датим околностима то није неопходно с обзиром да је представка у сваком случају недопуштена.

ЕСЈП се позвао на општа начела наведена, између осталог, у предмету *Вучковић и др. против Републике Србије*, [Вв], број 17153/11 и 29 других, ст. 69-77, од 25. марта 2014. године.¹⁶ Конкретно, државе нису дужне да одговарају пред међународним телом за своје акте пре него што заиста добију прилику да реше нека питања у оквиру свог правног система. Они који желе да се позову на надзорну надлежност Суда у вези са притужбама против државе обавезни су стога да прво искористе правна средства предвиђене националним правним системом (став 48.).

Такође, наводи се да обавеза исцрпљивања домаћих правних средстава захтева од подносиоца представке да на уобичајан начин употреби правне лекове које су доступни и довољни у вези с његовим/њеним притужбама у погледу повреде конвенцијских права. Постојање конкретних правних лекова мора бити довољно извесно, не само у теорији већ и у пракси, јер у супротном њихова доступност и делотворност може бити доведена у питање (став 49).

Осврћући се на конкретне околности предмета, Суд примећује да је подносилац представке тврдио да је споразум сам по себи ништав и да није било могуће нити неопходно покренути посебан поступак којим би се тражило његово поништење. Суд сматра да је подносилац представке могао да покрене грађански поступак тражећи поништење споразума пред надлежним судовима. Међутим, подносилац представке није искористио тај правни лек. Нема назнака, нити је подносилац представке икада тврдио, да предметни правни лек не би био делотворан, односно да су постојале посебне околности које га изузимају од обавезе да га искористи (став 52.).¹⁷

Имајући у виду све чињенице, Суд је притужбу подносиоца у делу који се односи на повреду права на правично суђење из члана 6. став 1. Конвенције прогласио недопуштеном, јер подносилац није на домаћем нивоу искористио сва доступна правна средства. Наиме, уместо директног подношења уставне жалбе Уставном суду против споразума који је потписао са својим послодавцем, подносилац је имао могућност да поднесе

¹⁶ Такође видети пресуду *Communauté genevoise d'action syndicale (CGAS) против Швајцарске*, Велико веће, број 21881/20, ст. 138-145, од 27.11.2023. године.

¹⁷ Види *mutatis mutandis*, *Кецојевић против Црне Горе*, бр.14336/09, ст. 22-25, одлука од 2.02.2016. године.

тужбу ради поништаја наведеног акта и покрене парнични поступак и оспори конкретни споразум (став 53.).

Члан 34. Конвенције

Допуштеност

ЕСЉП је прво размотрио да ли је представка допуштена *rationae personae* с обзиром да је држава оспоравала одговорност за поступке директора јавног предузећа.

С тим у вези, ЕСЉП је детаљно указао на различите предмете у којима је предмет разматрања био статус предузећа и постојање контроле државе на тим предузећима. ЕСЉП је разматрао да ли се деловање директора јавног предузећа Национални парк Шар планина може приписати туженој Влади и тиме захтевати одговорност исте према Конвенцији. С тим у вези анализирана је претходна судска пракса која се односи на појам „невладине организације“ садржан у члану 34. Конвенције и, имплицитно, супротан појам „владине организације“. Наводи се да категорија „владиних организација“ укључује правна лица која учествују у вршењу државних овлашћења или руководе јавном службом под надзором владе. Како би се утврдило да ли неко правно лице осим територијалног органа спада у ту категорију, мора се узети у обзир његов правни статус, као и, по потреби, права која му се додељују тим статусом, природа активности коју спроводи, контекст у којем се спроводи, и степен његове независности од политичких власти (став 58.)¹⁸.

Такође се указује (став 59.) да се овај предмет мора разликовати од предмета *Р. Качапор и др. против Србије* (број 2269/06 и 5 других, од 15. јануара 2008. године), као и хиљаде других предмета који се тичу одговорности државе за неизвршење правоснажних домаћих одлука против друштвених предузећа, где је Суд сматрао да друштвена предузећа, у различитим фазама процеса приватизације, нису уживале „довољну институционалну и оперативну независност од државе.“

¹⁸ *Радио Француска и др. против Француске*, бр. 53984/00, став 26, пресуда од 30.03.2004. године.

Суд примећује да је дужник основан за управљање Националним парком Шар- планина. Основни циљ дужника је деловање у јавном интересу, што се огледа у очувању природних богатстава Шар-планине и околине. Управљање националним парком је питање од општег значаја и до данас су само јавна предузећа била овлашћена да управљају истим. Дужник је једино јавно предузеће које управља овим националним парком. Годишњи пословни план наведеног одобрава Влада. Штавише, за тарифе које је одредио дужник била је потребна сагласност Владе. Дакле, с једне стране, овај случај је сличан предмету *ЈКП Водовод Краљево против Србије* (одлука, бр. 57691/09 и 19719/10, ст. 24-28, од 16. октобра 2018. године), у коме је ЕСЈП утврдио да се јавно комунално предузеће не може сматрати „невладином организацијом“ јер пружа јавну услугу и има монопол над том услугом. Затим се прави поређење са предметима у којима је Суд сматрао да не постоји одговорност државе упркос томе што су конкретна привредна друштва била у својини државе (став 60.)¹⁹

Додатно, стразбуршки суд примећује да је упозорење које је подносилац представке примио од дужника потписао директор дужника у својству заступника и да је оверено службеним печатом. Штавише, Суд узима у обзир чињеницу да је према Закону о јавним предузећима из 2016. године, који је тренутно на снази, директор функционер који обавља јавну функцију.

Основаност

У погледу притужбе на повреду члана 34. Конвенције, Суд је утврдио да је држава одговорна за деловање послодавца подносиоца и његовог директора

Суд указује да је од највеће важности за делотворно функционисање система појединачних представки успостављеног чланом 34. да подносиоци представке или потенцијални подносиоци представке имају могућност слободног комуницирања са Судом без ризика од подвргавања било каквом облику притиска од власти да повуку или измене своје приту-

¹⁹ *Islamic Republic of Iran Shipping Lines*, бр. 40998/98, ст. 78-82, пресуда од 13.12.2007, *Хрватска радиотелевизија против Хрватске*, бр. 52132/19 и 19 др, пресуда од 2.03.2023. године

жбе.²⁰ У овом контексту, „притисак“ укључује не само директну принуду и флагрантне акте застрашивања, већ и друге неприкладне индиректне радње или контакте који су осмишљени да одврате или обесхрабре подносиоце представки од тражења правног лека у складу са Конвенцијом (став 65.). Суд је истакао да, како би систем појединачних представки Конвенције ефикасно функционисао, императив је да подносиоци или потенцијални подносиоци буду у могућности да слободно комуницирају са Судом без икаквог притиска власти да повуку или измене своје притужбе.

Како је подносиоцу јасно и директно запређено отпуштањем због подношења представке Суду и због недостављања копија преписке по овом питању, Суд је закључио да та врста комуникације представљала „притисак“ и „застрашивање“, чиме је учињена повреда члана 34 (став 66.).

Правично задовољење (члан 41. Конвенције)

Подносилац није поднео захтев Суду за накнаду штете, па је Суд није ни досудио.

YAYLALI против Србије, број 15887/15, 17.09.2024. године

- Члан 34. Конвенције, питање статуса жртве подносиоца представке с обзиром да је спорна имовина припадала супрузи подносиоца представке и изрицање новчане казне подносиоцу представке услед пропуста да пријави предметни накит царинским органима током транзита кроз Србију; експлицитно признање од стране Уставног суда да је накит био у „поседу“ подносиоца представке. Имајући у виду специфичне околности предмета подносиоцу је признат статус жртве.
- Повреда члана 1. Протокола бр. 1 због одузимања законито стеченог накита подносиоцу представке приликом уласка у Србију. Обавезна природа одузимања није оставила дискреционо право домаћим властима да процене њену сразмерност и лишила је подносиоца представке

²⁰ *Ergi против Турске*, бр. 23818/94, став 105, пресуда од 28.07.1998. године и *Shtukaturov против Русије*, број 44009/05, став 138, пресуда од 27.03.2008. године

било какве разумне могућности да оспори меру чиме је подносиоцу наметнут претеран индивидуални терет.

Чињенице

Подносилац је турски држављанин рођен 1964. године и живи у Холандији.

Средином јуна 2013. године, подносилац је путничким возилом ушао у Србију. Након пасошке контроле, царинска контрола и полиција су га зауставиле и питале да ли има нешто да пријави. Подносилац је пријавио 1.500 евра и личне ствари. Царински службеници су приликом претреса пронашли врећицу са осам половних златних наруквица тежине 254 грама (касније су процењене на укупан износ од 7.620 евра).

Наруквице су истог дана привремено одузете, а против подносиоца је пред Прекршајним судом у Сремској Митровици покренут поступак због непријављивања накита током царинске контроле.

Подносилац је изјавио да наруквице припадају његовој супрузи и доставио је потврду о куповини истих по цени од 12.825 евра. Даље је изјавио да их је преносио до Турске где је заједно са супругом намеравао да купи породичну кућу, те да је наруквице хтео да прода уколико би им било потребно још новца за куповину куће. Коначно, изјавио је да није знао да мора да пријави златне предмете царини при уласку у Србију.

Прекршајни суд је подносиоца огласио кривим за прекршај из члана 292. став 1. тачка 3) Царинског закона, изрекао му је новчану казну од 55.000 динара (око 665 евра у то време), наложио му да плати трошкове поступка од 1.000 динара (око 12 евра у то време) и одредио заштитну меру одузимања наруквица као предмета прекршаја, која је обавезна санкција у складу са Царинским законом. Прекршајни Апелациони суд – Одељење у Новом Саду је 2.07. 2013. године потврдио првостепену пресуду.

Подносилац је 31.07.2013. године поднео Уставном суду уставну жалбу у којој је, између осталог, истакао да је мера одузимања предмета – законито стеченог накита - незаконита, непотребна и несразмерна, наводећи да није починио штету Републици Србији, те да би новчана казна била довољна мера одвраћања у циљу заштите јавног интереса.

Дана 25.09.2014. године, Уставни суд је уставну жалбу подносиоца одбацио као очигледно неосновану. Уставни суд је утврдио да је у конкретном случају реч о имовини подносиоца, да је укупна вредност предметних наруквица износила 12.825. евра и да их је његова супруга на законит начин стекла, те је оценио да је у конкретном случају предметна имовина заштићена чланом 58. Устава. Уставни суд је даље оценио да је одузимање наруквица од подносиоца представљало мешање у право својине, али да је одузимање било законито и правилно образложено, будући да је примењено као обавезна мера у складу са законом, па није сматрао да је поотребно да испита аргументе о недостатку сразмерности.

У представци Европском суду подносилац се притуживао на повреду права на заштиту имовине из члана 1. Протокола број 1 уз Конвенцију, јер је мера трајног одузимања личног и законито стеченог златног накита, који није пријавио царини, била несразмерна и неоправдана.

ОЦЕНА СУДА

Члан 1. Протокола бр. 1

Допуштеност

У погледу допуштености представке, ЕСЉП је на сопствену иницијативу испитивао да ли подносилац има статус жртве с обзиром да су златне наруквице које су од њега одузете биле у власништву његове супруге.

ЕСЉП је указао да како би се могао позвати на члан 34. Конвенције, подносилац мора испунити два услова: он или она морају спадати у једну од категорија подносилаца наведених у том члану, и морају бити у стању да докажу да су он или она жртва кршења Конвенције.²¹ Мора постојати довољно директна веза између подносиоца и штете за коју сматра да је претрпео због наведеног кршења конвенцијског права. Подносилац може да тврди да је дошло до повреде члана 1. Протокола број 1 само у оној мери у којој су се оспорене одлуке тикале његове или њене „својине“ у смислу ове одредбе (став 29.).

²¹ *Vallianatos и др. против Грчке*, Велико веће, бр. 29381/09 и 32684/09, став 47, пресуда од 7.11.2013. године

ЕСЈП је констатовао да је подносилац пред Уставним судом тврдио да наруквице припадају његовој супрузи, а да је Уставни суд изричито признао да су наруквице његово власништво које је законито стекла његова супруга и да је имао „својину“ која му даје право на заштиту имовине из члана 58. Устава. Како ни Влада није оспорила статус жртве подносиоца, Суд је указао да није у позицији да доведе у питање утврђивање чињеница од стране Уставног суда. Суд је даље констатовао да се, сагласно одредбама Царинског закона, непријављена роба као предмет прекршаја одузима без обзира да ли је законитог порекла и да ли је учинилац њен власник или не. Имајући у виду околности конкретног предмета, као и чињеницу да је накит ношен у циљу потенцијалне продаје ради куповине заједничке породичне куће, Суд је оценио да се подносилац има сматрати жртвом у смислу члана 34. Конвенције (ст. 30-32).

Основаност

Применом општих начела на конкретан случај, Суд је оценио да је одузимање предметног накита представљало **мешање** у право подносиоца на мирно уживање имовине. Суд је сматрао да нема потребе да заузме јасан став у вези са питањем правила из члана 1. Протокола број 1 према којем би предмет требало да се испита – односно да ли је исти потребно испитати у контексту лишавања имовине или контроле њене употребе – јер су начела који регулишу питање оправданости у оба контекста суштински иста, и подразумевају легитиман циљ сваког мешања, као и његову пропорционалност и очување правичне равнотеже (став 41).²²

Суд је даље оценио да је мешање било у **складу са законом** (чл. 63, 65, 292. став 1. тачка 3) и 298. Царинског закона)²³, али је подсетио да постојање правног основа у домаћем праву само по себи није довољно да задовољи начело законитости, које подразумева да су важеће одредбе домаћег закона довољно доступне, прицизне и предвидљиве у својој примени (**квалитет закона**). ЕСЈП такође указује да домаће власти нису

²² Види *mutatis mutandis*, *Denisova u Moiseyeva protiv Русије*, број 16903/03, став 55, пресуда од 1.04.2010. године, и *Credit Europe Leasing Ifn S.A. против Румуније*, број 38072/11, ст. 68. - 71, пресуда од 21.07.2020. године

²³ „Службени гласник РС“, бр. 18/10 И 111/11, пре измена објављених у „Службеном гласнику РС“ бр. 29/2015, 108/2016 И 113/2017

идентификовале било какве прописе који одређују у којој мери је путнику појединцу дозвољено да носи лично злато током транзита кроз царинску територију Републике Србије, а да се од њега не захтева да пријави исто националним царинским органима. Указује се да таква упутства нису била доступна на вебсајту Управе царина Републике Србије у релевантно време. Међутим, примећује се да се ни домаћи судови не могу окривити због тога што су пропустили да донесу одлуку о наведеним питањима, а која ни сам подносилац, и поред тога што је имао правног заступника, није покренуо пред њима (ст.44-45).²⁴

ЕСЈП је даље разматрао да ли је мера одузимања предмета имала легитиман циљ и да ли је била сразмерна. Пошто је утврдио да је мера имала легитиман циљ – спречавање криминала, Суд је даље испитивао **сразмерност** конкретне мере одузимања предмета.

У том смислу, ЕСЈП је испитивао да ли су домаћи органи приликом примене спорне мере одузимања предмета успоставили правичну равнотежу између права на имовину подносиоца и општег интереса, а узимајући у обзир поље слободне процене остављено држави. Суд је указао да потребна равнотежа неће бити успостављена уколико је власник имовине морао да сноси „појединачан и прекомеран терет“.

Након констатације да, с једне стране, преношење златног накита преко границе није било незаконито, да није постојала забрана преноса у погледу количине или вредности злата и да одузете наруквице нису биле у вези са било којом криминалном делатношћу, а да је, с друге стране, роба била законито стечена, да подносилац није имао кривични досије и да није био под истрагом, Суд је оценио да ништа не указује на то да су надлежни органи одузимањем златних наруквица од подносиоца настојали да спрече било какве незаконите активности (прање новца, трговину наркотицима, утају пореза, и сл.), већ да је једини прекршај подносиоца био пропуст да их пријави царинским органима (ст. 49-53)²⁵.

²⁴ *Fi Qian, S.R.O. против Чешке Републике*, Велико веће, број 24827/14, став 123, пресуда од 1.06. 2023. године

²⁵ *Ismayilov против Русије*, бр. 30352/03, став 38, пресуда од 6.11.2008, *Grifhorst против Француске*, број 28336/02, став 102, пресуда од 26.02.2009. године; и *Бољевић против Хрватске*, број 43492/11, ст. 43-44, пресуда од 31.01.2017. године

Суд такође уочава да су прекршајни судови подносиоцу изrekli новчану казну испод прописаног законског минимума што указује да су покушали да постигну правичну равнотежу између појединачног и општег интереса, али да им одредбе Царинског закона нису омогућиле да то исто учине и приликом изрицања мере одузимања предмета, већ је подносиоцу одузета целокупна непријављена роба.

ЕСЈП указује на свој раније заузет став да у погледу прекршаја који се односе на непријављивање новца превише ригидан законодавни приступ често може довести до пропуста од стране домаћих органа да успоставе потребну правичну равнотежу између захтева од општег интереса и заштите права на имовину појединца, те да је у конкретном случају обавезна мера одузимања предмета (уз новчану казну) можда спречила домаће органе да процене правичну равнотежу, а да је подносиоца лишила могућности да пред тим истим органима ефективно оспори ову меру, без изгледа на успех (став 56-57).²⁶

На основу свега изнетог, ЕСЈП је и утврдио повреду члана 1. Протокола број 1 уз Конвенцију.

Правично задовољење (члан 41. Конвенције)

Република Србија је обавезана да подносиоцу исплати износ од 7.620,00 евра на име накнаде материјалне штете (процењена вредност накита) и износ од 1.000 евра на име накнаде трошкова.

КАЈГАНИЋ против Србије, бр. 2795/16, 8.10.2024. године

- Члан 8. Конвенције - право на приватни живот, представка је поднета због поступка завршеног одбијајућом пресудом који је подносиоца представке, адвокат, због клевете покренула пред домаћим судовима због објављивања чланка у коме је изнета тврдња да је она као бранилац у кривичном поступку у вези са убиством премијера

²⁶ *Andonoski против Бивше Југословенске Републике Македоније*, број 16225/08, став 38, пресуда од 17.09. 2015. године; и *Rimti против Естоније*, број 63362/09, став 104, пресуда од 15.01.2015. године.

постигла споразум који је њеном клијенту омогућио статус сведока сарадника у замену за лажно сведочење;

- *Оцена ЕСЉП да су домаћи судови успоставили равнотежу између интереса подносиоца да заштити свој углед и права новинара на заштиту слободе изражавања, а што подразумева и право новинара да заштити своје изворе; домаћи судови су дали довољне и релевантне разлоге приликом своје оцене да је интерес јавности да буде информисана о кривичном поступку преовладао над потребом да се заштити част и углед подносиоца представке, нема повреде члана 8. Конвенције.*
- *Члан 6, став 1, утврђена повреда права на суђење у разумном року пред два нивоа јурисдикције.*

Чињенице

Подносилац представке је адвокат. У дато време била је пуномоћник лица Х у кривичном поступку у вези са убиством српског премијера 12.03.2003. године.

Дана 9.09.2004. године недељник „Време“ је објавио чланак новинара У под насловом („Сарадници, адвокати и њихови другари“). Чланак се односио, између осталог, на постојање транскрипта телефонског разговора између подносиоца и лица Х, који се наводно догодио у мају 2004. године којом приликом је подносилац наводно рекла да је осигурала за лице Х статус сведока сарадника „преко својих другара“, а који су били „два најмоћнија човека у земљи,“ у замену за његово лажно сведочење у поступку. Та два човека су била наведена у чланку – министар унутрашњих послова и директор Безбедносно-информативне агенције. У чланку се затим наводи да је разговор био снимљен и да је направљен транскрипт заведен од стране Управе за борбу против организованог криминала и послат премијеру, министру унутрашњих послова, министру правде и начелнику јавне безбедности. Уз чланак је објављена фотографија подносиоца представке.

Такође, 17.09.2004. године, други медиј је објавио изјаву У да он нема копију транскрипта, али да би у случају судског поступка имао пра-

во да је добије. Начелник Управе за борбу против организованог криминала Министарства унутрашњих послова, написао је истог дана информацију наводећи да је наредбу за прислушкивање телефона X дао истражни судија, те да се у деловима чланка износе нетачне информације и праве „одређене конструкције“. Такође је бивши начелник Управе за борбу против организованог криминала оспорио да је било какве званичне дописе упутио премијеру, министру унутрашњих послова и министру правде.

У пресуди се затим описује судски поступак који је пред парничним судом подносио представке покренула 28.10.2004. против Z тражећи накнаду нематеријалне штете у износу од 750.000 динара због повреде части и угледа. У поступку није оспорила да је разговарала са својим клијентом, али је оспорила да је разговарала у мају 2004.

Такође је упутила допис уреднику недељника оспоравајући конкретне наводе, што је касније и објављено.

Дана 14.02.2008. године, Трећи општински суд у Београду је пресудио делимично у корист подносиоце представке и наложио Y да јој исплати 350.000 динара на име нематеријалне штете.

По жалби новинара Y, Апелациони суд је 19.06.2012. године преиначио првостепену пресуду, пресуђујући против подносиоце представке и обавезујући је да плати 166.750 динара на име трошкова поступка. Апелациони суд је утврдио да је Y добио конкретне информације крајем августа 2004. путем имејла од извора коме је веровао. Ослањајући се на изјаву Y, суд је такође утврдио да је он информације проверавао код Безбедносно-информативне агенције, Тужилаштва за организовани криминал и Министарства унутрашњих послова, преко лица чији идентитет није могао да открије. Суд је такође утврдио да је спорна информација објављена уз сагласност уредника недељника, те да Y није контактирао подносиоцу пре објављивања предметне информације јер је желео да избегне могуће штетне последице које би га спречиле да објави чланак. Суд је даље утврдио да је Y објавио информације за које је веровао да су истините и које се односе на догађаје и људе о којима је јавност имала интерес да буде обавештена, а које су се могле слободно објављивати без обзира на начин на који се до њих дошло. Штавише, та информација није представљала информацију чије је објављивање забрањено. Објављивање конкретне информације није имало за циљ наношење штете части и угле-

ду подносиоце представке, већ је било питање од јавног интереса. Пошто је њен деманти објављен у истом недељнику она није имала право на накнаду штете. Суд се, између осталог, позвао на члан 3. став 1, члан 4. ст. 1. и 2. и чл. 79. и 81. Закона о јавном информисању (видети ставове 13-15. пресуде).

Апелациони суд је такође сматрао да је на подносиоце представке било да докаже кривицу новинара У у смислу члана 81. Закона о јавном информисању и да докаже да је занемарио своју новинарску дужност, односно да није показао новинарску пажњу. Суд је сматрао да У није занемарио своју дужност, с обзиром да је проверавао конкретне информације. Чињеница да није контактирао подносиоце представке није била разлог да се донесе другачији закључак јер је подносилац представке написао деманти, који је објављен. Такође, суд је утврдио да легитимни интерес јавности да буде обавештена о чињеницама и догађајима у вези са кривичним поступком повезаним са убиством премијера претеже над потребом заштите части и угледа браниоца који је поступао у конкретном кривичном поступку. Објављене информације нису се односиле на њен лични живот или професионалну активност, већ на догађаје који би могли утицати на ток кривичног поступка, што је било у складу са чланом 10. Конвенције (ст. 16-17.).

Подносиоца представке је 1.10.2012. године поднела уставну жалбу. Дана 9.11.2015. године, Уставни суд је одбио уставну жалбу подносиоце представке у вези са притужбама на правичност суђења, а остале притужбе је одбацио (Уж. 7801/2012).

У погледу права на слободу изражавања, Уставни суд се позвао на чланове 3, 4. и 81. Закона о јавном информисању и члан 10. Конвенције. Утврдио је да је слобода изражавања подложна одређеним ограничењима, а једно од њих је заштита права и угледа других. Уставни суд је оценио да је за успостављање равнотеже између слободе изражавања и права на поштовање части и угледа других било важно размотрити да ли се садржај предметног чланка односи на догађаје и лица о којима је јавност имала интерес да буде информисана. Суд је утврдио да се предметни чланак односи на кривични поступак у вези са убиством премијера, да се помиње разговор подносиоце уставне жалбе са њеним браћеником о добијању статуса сведока сарадника. Дакле, било је неспорно да је предметни чла-

нак садржао информацију од јавног интереса, односно да је јавност имала легитиман интерес да о томе буде обавештена (став 19.).

У погледу заштите угледа подносиоце представке, Уставни суд између осталог указује да се у конкретним околностима *...не може говорити да је подносиоца била обично физичко – приватно лице. Када је подносиоца ангажована као бранилац у предметном кривичном поступку она је морала да рачуна на то да ће бити објављени чланци о њој као браниоцу једног од окривљених, који ће, евентуално, садржати и штетне изјаве по подносиоцу, а које изјаве такође улазе у домен заштите слободе изражавања, будући да садрже податке од јавног интереса (видети пресуду ЕСЉП у предметима *Bladet Tromsø and Stensaas* против Норвешке, број 21980/93, ECHR 1999 III и *Ленојућ* против Србије, број 13909/05, од 6. новембра 2007. године, став 74.). Стога је, по налажењу Уставног суда, подносиоца уставне жалбе морала имати већи степен толеранције према чланцима који су написани поводом предметног кривичног поступка, а где се она помиње као бранилац једног од оптужених у том поступку (видети пресуду ЕСЉП у предмету *Бодрожић* против Србије, број представке 32550/05, од 23. јуна 2009. године, став 54.).*

Уставни суд је прихватио образложење Апелационог суда у Београду да подносиоца уставне жалбе, као оштећена, није по правилима о терету доказивања, доказала да је тужени новинар „занемарио новинарску пажњу“, те да није „предузео разумне мере истраживања пре објављивања спорног чланка“, при чему подносиоца није, у смислу члана 81. Закона о информисању, доказала супротно. Као оштећена, подносиоца, није доказала кривицу туженог новинара, а што представља неопходну претпоставку за утврђивање грађанскоправне одговорности новинара за накнаду нематеријалне штете. У погледу заштите новинарских извора, Уставни суд указује, да је *заштита новинарског извора један од основних услова за слободу штампе, те да без такве заштите извори могу да буду одвраћени од тога да пружају помоћ штампи да јавност информише о стварима које су од јавног интереса. Као резултат тога, витална улога штампе као јавног чувара може да буде ослабљена, односно могућност штампе да пружи тачне и поуздане информације може да буде доведена у питање. Имајући у виду значај заштите новинских извора за слободу штампе у демократском друштву и потенцијални негативан ефекат*

који налог за откривање извора има у уживању те слободе, таква мера не може да буде компатибилна са чланом 10. Европске конвенције, осим уколико је оправдана претежнијим јавним интересом, а што у конкретном предмету, по оцени Уставног суда, није случај.... Наиме, из саме садржине текста чланка, по оцени Уставног суда, произлази да није постојала намера омаложшавања (*animus iniurandi*) личности подносиоца жалбе.

ОЦЕНА ЕСЈП

Члан 8. Конвенције у односу на члан 10. Конвенције

ЕСЈП је прво указао на општа начела у вези са успостављањем равнотеже у заштити ова два права.²⁷ Мередажни критеријуми за успостављање ове равнотеже обухватају следећа питања: а) допринос чланка или конкретне објаве дебати од јавног интереса, б) колико је лице у питању познато јавности и шта је тема извештаја, в) понашање лица у питању пре објављивања информације, г) садржина, форма и последице објављивања информације, г) околности под којима је информација добијена.²⁸ Ова листа није коначна и може бити прилагођена у зависности од посебних околности предмета (ст.57-58.).²⁹

Затим се указује да уколико су национални органи успоставили равнотежу интереса у питању у складу са критеријумима установљеним у пракси ЕСЈП, потребни би били веома снажни разлози да оцена домаћих судова буде замењена оценом ЕСЈП.³⁰

²⁷ *Von Hannover против Немачке* (бр. 2) Велико веће, бр. 40660/08 и 60641/08, ст. 95-113, пресуда од 7.02.2012, *Axel Springer AG против Немачке*, Велико веће, бр. 39954/08, ст. 78-95, пресуда од 7.02.2012 и *Perinçek против Швајцарске*, Велико веће, бр. 27510/08, ст. 198-99, пресуда од 15.10.2015. године.

²⁸ *Von Hannover*, горе цитирано, ст.109-13; *Axel Springer AG*, горе цитирано, став 93; *Couderc and Hachette Filipacchi Associés*, Велико веће, бр. 40454/07, став 91, пресуда од 10.11.2015; став 93; *Satakunnan Markkinapörssi Oy and Satamedia Oy против Финске*, Велико веће, бр. 931/13, став 165, пресуда од 27.06. 2017. године.

²⁹ *Axel Springer SE and RTL Television GmbH против Немачке*, бр. 51405/12, став 42, пресуда од 21.09.2017. године.

³⁰ *Palomo Sánchez and Others против Шпаније*, Велико веће, бр. 28955/06 и др, став 57, пресуда од 12.09.2011. године; *Haldimann и други против Швајцарске*, бр. 21830/09,

Примена наведених начела у конкретном предмету

ЕСЉП је прво размотрио да ли се у конкретном предмету може говорити о повреди части и угледа лица у смислу члана 8. Конвенције. У предметима који се односе на клевету, угрожавање части и угледа мора достићи одређени ниво озбиљности и бити учињено на начин који доводи у питање уживање права на поштовање приватног живота.³¹ У конкретном предмету Суд је сматрао да је спорна тврдња могла да наруши углед подносиољке представке и да јој нанесе штету у професионалном и друштвеном окружењу. Сходно томе, постојао је довољан ниво озбиљности који би могао да угрози права подносиољке представке према члану 8. Конвенције.³²

Затим је уследило разматрање критеријума који се у складу са устаљеном праксом ЕСЉП узимају у обзир приликом успостављања равнотеже између чл. 8 и 10. Конвенције:

а) Допринос чланка или конкретне објаве дебати о питању од интереса јавности (ст.63-64.)

ЕСЉП је нагласио висок ниво заштите слободе изражавања, при чему националне власти имају уско поље слободне процене, што је по правилу признато када је реч о питању од интереса јавности.³³ Суд је сматрао у својој ранијој пракси да такав интерес постоји, на пример, када је реч о објављивању информација о кривичном поступку, или о функционисању правосудног система (став 63.).

Суд примећује да су у овом предмету домаћи судови утврдили да се спорна информација односи на питање од јавног интереса, чиме су

став 55, пресуда од 24.02.2015. године, *Delfi AS против Естоније*, Велико веће, бр. 64569/09, став 139, пресуда од 16.06.2015. године.

³¹ *Axel Springer AG против Немачке*, горе цитирано, став 83; *Bédat против Швајцарске*, Велико веће, бр. 56925/08, став 72, пресуда од 29.03.2016; и *Меџлис Исламске Заједнице Брчко и други против Босне и Херцеговине*, Велико веће, став 76, пресуда од 27.06.2017. године

³² *Станцу и други против Румуније*, бр. 22953/16, ст. 120-121, пресуда од 18.10. 2022. године

³³ *Nilsen и Johnsen против Норвешке*, Велико веће, бр. 23118/93, став 46 in fine, пресуда од 25.11.1999. године; *Lindon, Otchakovsky-Laurens and July* против Француске, Велико веће, бр. 21279/02 и 36448/02, став 46, пресуда од 22.10.2007; *Morice против Француске*, Велико веће, бр. 29369/10, став 125, пресуда од 23.4.2015. године

изричито прихватили да су објављене информације допринеле јавној дебати. Суд такође примећује да се спорна информација у овом предмету односи на кривични поступак вођен у вези са убиством српског премијера и да је зато постојао озбиљан јавни интерес. Спорна информација се односи на наводне неправилности у вези са сведочењем и добијањем статуса сведока сарадника, па је јасно да је ово питање било од јавног интереса. Према томе, објављивање конкретне информације представља саставни део задатка медија у демократском друштву (став 64).³⁴

б) *Колико је лице у питању познато јавности и шта је тема извештаја* (ст.65-67)

Полазећи од усвојених начела у вези са питањем да ли се подносиатељка може сматрати јавном личношћу, ЕСЈП уочава да подносиатељка није јавна личност, али да је као бранилац једног од оптужених у високо профилисаном кривичном поступку, постала позната јавности, те да се не може рећи да је била „обично приватно лице.“ Као таква, могла је да очекује да се могу појавити чланци у вези са њеном професионалном активношћу. Судови су такође приметили да конкретни текст није довео до напада на њену личност, већ се пре бавио питањем од интереса јавности (став 66.). ЕСЈП даље примећује да је према оцени домаћих судова, подносиатељка као бранилац у оваквом кривичном поступку, морала да очекује заинтересованост медија. С тим у вези, Суд наглашава, да свако ко је оптужен за кривично дело има право да се брани, што подразумева и помоћ правника³⁵ и наглашава важност улоге коју адвокати одбране имају у том погледу и њихове слободе у обављању адвокатске професије.³⁶ Такође, Суд примећује да је два дана пре него што је чланак објављен, подносиатељка представке већ дала изјаву о статусу свог браћеника у поступку. Суд даље примећује да је предметни чланак заиста био ограничен на наводне неправилности у начину на који је оба-

³⁴ *Касабова против Бугарске*, бр. 22385/03, ст. 56, пресуда од 19.04.2011. године

³⁵ *Rakelli против Немачке*, бр. 8398/78, ст. 31, пресуда од 25.04.1983. године

³⁶ Види Препоруку *Rec(2000)21 Комитета министара Савета Европе државама чланицама о слободи вршења адвокатске професије* (усвојена 25. октобра 2000.) и Основне принципе о улози адвоката (усвојени на Осмом конгресу Уједињених нација о превенцији злочина и поступању према учиницима кажњивих дела одржаном у Хавани, од 27. августа до 7. септембар 1990. године

вљала своју улогу браниоца, односно односио се само на њену професионалну активност, а не на било који други аспект њеног приватног или породичног живота.

в) Понашање лица у питању пре објављивања чланка

ЕСЉП је сматрао да наведени критеријум у овом предмету није од значаја.³⁷

г) Садржина и форма и последице објављивања информације (ст.69-72.)

Суд указује да је државама дозвољено, или да чак у складу са позитивним обавезама на основу члана 8. Конвенције, имају обавезу да регулишу остваривање слободе изражавања како би се осигурала адекватна законска заштита угледа појединца, али то не смеју да раде на начин који неоправдано одвраћа медије од испуњавања њихове улоге „јавног чувара.“³⁸ Такође се наглашава, да ако национални судови примене претерано ригорозан приступ процени професионалног понашања новинара, новинари би могли бити неоправдано одвраћани од обављања своје функције информисања јавности. Њихово поље слободне процене је ограничено интересом демократског друштва да омогући медијима да остварују своју виталну улогу преношења информација о питањима од озбиљног јавног интереса (став 69.).

Затим се указује да је право новинара да заштите своје изворе део слободе „примања и саопштавања информација и идеја без мешања јавне власти“ гарантоване чланом 10. Конвенције. Заштита новинарских извора је један од стубова слободе медија. Без такве заштите извори би могли бити одвраћени од помагања медијима да информишу јавност о питањима од јавног интереса, а тиме би и улога медија као „јавног чувара“ била угрожена као и могућност медија да дају тачне и поуздане информације.³⁹ Суд понавља да се право новинара да не открију своје изворе не може

³⁷ Упореди са *Радио-дифузно предузеће Б92 АД против Србије*, бр. 67369/16, став 80, пресуда од 5.09.2023. године

³⁸ *Atamanchuk против Русије*, бр. 4493/11, став 66, пресуда од 11.02.2020. године

³⁹ *Sanoma Uitgevers B.V. против Холандије*, Велико веће, бр. 38224/03, став 50, пресуда од 14.09.2010; *Tillack против Белгије*, бр. 20477/05, став 53, пресуда од 27.11.2007, такође

сматрати привилегијом која се даје или одузима у зависности од законитости или незаконитости њихових извора, већ је саставни део права на информације, па га треба третирати са крајњим опрезом.⁴⁰ ЕСЉП закључује да захтев новинару да открије свој извор информације не може бити у сагласности са чланом 10. Конвенције, осим уколико је то оправдано претежним јавним интересом, при чему би морало да буде утврђено да је то неопходно у конкретним околностима.⁴¹

Оцењујући околности овог предмета ЕСЉП примећује да се подносиатељка није притуживала на законитост мера надзора, односно на прислушкивање телефонске комуникације, или на цурење информација с тим у вези, нити на повреду поверљивости у њеном односу са браћеником, који је заштићен на основу члана 8. Конвенције. Она се жалила само на тачност информације садржане у чланку тврдећи да тужена држава није заштитила њена права с тим у вези.

ЕСЉП констатује да су домаћи судови утврдили да је новинар У објавио информације добијене из поверљивог извора, за које је веровао да су тачне, те да је поштовао своју обавезу новинарске пажње, тако што је проверавао спорне информације. ЕСЉП даље примећује да су домаћи судови признали важност заштите поверљивих извора и у том погледу су утврдили да налагање откривања извора није оправдано у овом случају. Примећује се да су судови покушали, у више наврата, да добију копију предметног транскрипта од надлежних државних органа, али безуспешно. У погледу чињенице да новинар није контактирао подносиатељку пре објављивања чланка, наводи се да су домаћи судови то размотрили те да је њен одговор био објављен у истом медију. Суд у вези с тим понавља да члан 8. не подразумева услов претходног обавештења у таквим околностима,⁴² те да је примарни циљ права на одговор управо да се омогући појединцима да оспоре лажне инфор-

Ressiot и други против Француске, бр.15054/07 и 15066/07, став 99, пресуда од 28.06.2012. године

⁴⁰ *Nagla против Летоније*, бр. 73469/10, став 97, пресуда од 16.07.2013, такође *Tillack*, горе наведено, став 65

⁴¹ *Sanoma Uitgevers B.V.*, горе наведено, став 90, *Jecker против Швајцарске*, бр. 35449/14, став 41, пресуда од 6.10.2020. године.

⁴² *Mosley против Уједињеног Краљевства*, бр. 48009/08, став 132, пресуда од 10.05.2011. године

мације објављене о њима у штампи. На крају, ЕСЉП уочава да је Апелациони суд такође утврдио да конкретном информацијом нису откривени никакви приватни детаљи, већ се та информација односила на догађаје који би могли да утичу на ток кривичног поступка и на питања од јавног интереса (став 72).

С обзиром на све наведено, ЕСЉП је прихватио оцену домаћих судова који су успоставили равнотежу приликом заштите права на углед подносиољке представке и права на слободу изражавања која обухвата и заштиту анонимности новинарских извора, те није утврђена повреда члана 8. Конвенције.

**Члан 6. Конвенције – притужбе на повреду права
на суђење у разумном року**

ЕСЉП је утврдио да је поступак пред домаћим судовима пред два нивоа јурисдикције који је трајао више од седам година и седам месеци, био претерано дуг и није задовољео услов „разумног рока.“ (став 85.).

У погледу поступка пред Уставним судом који је трајао три године и два месеца, ЕСЉП је сматрао да није реч о претерано дугом трајању поступка, посебно имајући у виду да поступак по својој природи у овом предмету није био хитан (став 86.).

Утврђена је повреда члана 6. став 1 Конвенције, и подносиољки у овом делу, на име накнаде нематеријалне штете досуђено 2100,00 евра. Захтев за трошкове је одбијен као непоткрепљен.

У даљем тексту ће бити приказане **пресуде трочланог одбора** које се односе на предмете који је ЕСЉП сматрао „устаљеном праксом.“ Ове пресуде су правноснажне даном објављивања.

БОШЊАЧКИ против Србије, бр. 37630/19, 30.04.2024.

Оцењујући основаност представке у овом предмету ЕСЉП је закључио да је дошло до повреде права на приступ суду. ЕСЉП је пошао од своје устаљене праксе у погледу права на приступ суду и посебно има-

јући у виду предмете у којима ограничење права доводи до „претераног формализма.“⁴³

Према оцени Суда обавеза потписивања прекршајног налога сама по себи није у супротности са чланом 6. став 1 Конвенције. Оно је представљало ограничење права на приступ суду али је имало легитиман циљ – правну сигурност и правилно спровођење правде. Међутим, у овом предмету се поставља питања начина на који су домаћи судови оценили да ли је ограничење било сразмерно циљу који се жели постићи (став 26.). ЕСЉП уочава да се у правној поуци на полеђини прекршајног налога јасно наводи да ако појединац не прихвати одговорност за прекршај, он или она може поднети захтев судско одлучивање у периоду од 8 дана у складу са чланом 174. Закона о прекршајима. Иако се у поуци не наводи експлицитно да је неопходно да се налог потпише, подносилац је био упућен на одговарајућу законску одредбу с тим у вези.

Према члану 174. став 1, лице против кога је издат прекршајни налог уколико не прихвата своју одговорност може надлежном суду у року од осам дана од пријема прекршајног налога, лично или путем поште, да достави потписан прекршајни налог, који под овим условима представља захтев за судско одлучивање о прекршајном налогу. На основу тога се закључује се да је ограничење права на приступ суду било регулисано на предвидљив иако посредан начин. У том смислу, недостатак потписа на прекршајном налогу може се приписати подносиоцу представке (став 27). Међутим, ЕСЉП даље разјашњава, у погледу критеријума за претерани формализам, да је истовременим подношењем два документа надлежном суду (непотписаног прекршајног налога и посебног захтева за судско одлучивање), подносилац недвосмислено изразио своју намеру да оспори казну коју му је одређена и да затражи њено преиспитивање пред судом.

На крају ЕСЉП констатује да је важно и то што је Уставни суд променио своју праксу у сличном предмету, признајући да је у сличним предметима дошло до претераног формализма, односно повреде права на правично суђење.

⁴³ Види нпр. *Зубац против Хрватске*, Велико веће, бр. 40160/12, ст. 76-79 и 96-99, пресуда од 5.04.2018. године

СТЕФАНОВИЋ И БАНКОВИЋ против Србије, бр. 21784/16 и 21826/16, 5.11.2024. године

Подносиоци су се у својим представкама притуживали на основу члана 6. став 1. Конвенције да их Уставни суд није обавестио о уставним жалбама које су поднете против пресуда донетих у њихову корист и да последично нису имали прилику да делотворно учествују у поступку пред Уставним судом.

Разматрајући наводну повреду члана 6. став 1 Конвенције, ЕСЉП у ст. 17-18. указује да **начело контрадикторности** у судским поступцима, обухвата и поступак пред Уставним судом, те да су општа начела Суда с тим у вези сажета у предмету *Gaspari* против Словеније.⁴⁴ У конкретном предмету, Уставни суд није обавестио подносиоце о уставним жалбама које су поднете против пресуда у њихову корист. Одсуство праксе или законске одредбе која захтева такво обавештење не чини овај недостатак компатибилним са стандардима Конвенције.⁴⁵

Имајући у виду наведено, Суд налази да подносиоцима није пружена могућност да делотворно учествују у поступку пред Уставним судом, те да је дошло до повреде члана 6. став 1. Конвенције.

ДИМОВИЋ и други против Србије, бр. 40238/16, 19.11.2024. године

Подносиоци представке су се притуживали на основу члана 6. став 1. Конвенције због немогућности да одговоре на поднесак Апелационог јавног тужилаштва поднет као одговор на жалбу браниоца у поступку пред Апелационим судом.

После осуде подносилаца због кривичног дела тешка крађа у покушају (осуђени на затворску казну), подносиоци, као и Основно јавно тужилаштво су поднели жалбе на првостепену пресуду. Апелационо јавно тужилаштво је додатно доставило поднесак којим је тражило да се жалба подносилаца представке одбије, да се жалба Основног јавног тужилаштва усвоји, те да се подносиоци осуде на дужу затворску казну. Апелациони суд није

⁴⁴ *Gaspari против Словеније*, бр. 21055/03, ст. 50, пресуда од 21.07.2009. године

⁴⁵ *Milatová и др. против Чешке Републике* бр. 61811/00, ст. 59-66, пресуда од 21.06.2005. године

доставио подносиоцима копију овог поднеска Апелационог јавног тужилаштва. Подносиоци су о овом поднеску – одговору на њихову жалбу, сазнали тек када су примили правноснажну пресуду Апелационог суда.

Уставни суд је 26.11.2015. године одбацио уставну жалбу подносилаца поднету због недостављања поднеска Апелационог јавног тужилаштва, као очигледно неосновану, примећујући да Законик о кривичном поступку не обавезује другостепени суд да достави оптуженом лицу копију поднеска тужиоца који је поднет као одговор на жалбу.

У складу са устаљеном праксом ЕСЉП, право на правичну расправу и контрадикторни поступак подразумева да тужиоцу и браниоцу мора бити дата могућност да буду обавештени о поднесцима које је поднела друга страна.⁴⁶

Иако се Апелациони суд у својој одлуци није експлицитно позвао на наводе тужилаштва изнете у спорном поднеску, наводи тужилаштва о жалби подносиоца су прихваћени и тако су очигледно утицали на одлуку Апелационог суда. Подносиоци су очигледно имали интерес да буду обавештени о поднеску тужилаштва и да, ако је потребно, дају одговор на тај поднесак.⁴⁷

Имајући у виду значај предмета за подносиоце, Суд сматра да није потребно да одлучи да ли је пропуст да се достави поднесак Апелационог јавног тужилаштва подносиоцима, довео до њиховог неповољнијег положаја. Постојање повреде је замисливо чак иако странка није била у неповољнијем положају (упоредити са *Захировић* против Хрватске, горе наведено, ст. 42-43). Као што је наглашено више пута, на подносиоцу је да одлучи да ли је потребно да одговори на неки поднесак или не. Одсуство експлицитне законске одредбе у домаћем праву која би подразумевала да се одбрани мора омогућити да одговори на поднесак тужилаштва у поступку по жалби не може оправдати пропуст Апелационог суда да омогући подносиоцима прилику да сазнају за постојање поднеска апелационог јавног тужилаштва, пре доношења одлуке.⁴⁸

⁴⁶ *Murtazaliyeva против Русије*, Велико веће, бр. 36658/05, став 91, пресуда од 18.12.2018, и *Захировић против Хрватске*, бр. 58590/11, став 42, пресуда од 25.04.2013.године

⁴⁷ *Hudáková и други* против Словачке, бр. 23083/05, ст. 28-29, пресуда од 27.04.2010. године

⁴⁸ *Бајућ* против Северне Македоније, бр. 2833/13, ст. 57-59, пресуда од 10.06. 2021.године

ЕСЉП закључује, имајући у виду све наведено, да у предметном кривичном поступку подносиоцима није омогућено да правилно учествују у поступку пред Апелационим судом, те да су на тај начин лишени права на правично суђење у смислу члана 6. став 1. Конвенције.

МИТИЋ против Србије, бр.59711/21, 24.10.2024. године

Подносилац представке се притуживао на дужину трајања кривичног поступка. Полазећи од својих општих начела у погледу поштовања разумног рока, Суд је узео у обзир следеће критеријуме: сложеност предмета, понашање подносиоца представке и надлежних органа, значај за подносиоца питања на који се спор односи.⁴⁹

ЕСЉП закључује да пошто је размотрио све достављене информације, Суд није нашао ниједну чињеницу или аргумент који би могао оправдати укупну дужину поступка на националном нивоу. Суд може прихватити да се одређена кашњења у поступку могу објаснити чињеницом да су домаћи органи морали да се баве веома сложеним предметом којим је био обухваћен велики број оптужених и обиман доказни материјал. Кривични поступак у овом предмету односио се на оптужбе за организовани криминал што је неизбежно отежавало суђење оптуженима, у поређењу са обичним кривичним предметом.⁵⁰ Међутим, ове чињенице саме по себи не могу оправдати укупну дужину поступка од скоро дванаест година.⁵¹ Имајући у виду устаљену судску праксу, Суд сматра да је у овом предмету дужина поступка била прекомерна и да није испунила услов „разумног рока“.

Подносиоцу представке је досуђено 4 200 евра због повреде права на суђење у разумном року (поступак је трајао од 2006. до 2018. пред две судске инстанце).

⁴⁹ *Pélissier and Sassi против Француске*, Велико веће, бр. 25444/94, став 67, 25.03.1999. године, *Frydlender против Француске*, Велико веће, бр. 30979/96, став 43, пресуда од 27.06.2000. ЕСЉП се позвао и на водећи предмет *Kalashnikov против Русије*, бр. 47095/99, ст. 122-35, пресуда од 15.07.2002. године и *Јовановић против Србије*, бр. 29763/07, пресуда Одбора од 28.03.2017, у којима је Суд утврдио повреду у вези са питањима сличним онима која се разматрају у овом предмету.

⁵⁰ Упоредити са *Horych против Пољске*, бр. 13621/08, ст. 115, пресуда од 17.04. 2012. године.

⁵¹ *Süveges против Мађарске*, бр. 50255/12, ст. 122-28, пресуда од 5.01.2016. године.

**COPECHIM TRADING AG против Србије, бр. 39219/22,
24.10.2024. године**

У представци се подносилац притуживао на повреду права из члана 6. став 1. Конвенције због неизвршења домаће пресуде донете у његову корист.

Из чињеница предмета видимо да је Уставни суд 23.06. 2016. године усвојио уставну жалбу подносиоца – привредног друштва „Сорес-him Trading Ag“ и утврдио да му је пресудама Привредног Апелационог суда и Врховног касационог суда повређено право на правично суђење, поништио пресуду Врховног касационог суда Прев. 163/2013 од 14. новембра 2013. и одредио да исти суд поново одлучи о ревизији подносиоца изјављеној против пресуде Привредног апелационог суда Пж. 7741/12 од 18. децембра 2012. године.

Поступајући по одлуци Уставног суда, Врховни касациони суд је 11.07.2019. године донео пресуду којом је преиначио поменути пресуду Привредног апелационог суда, одбио жалбу туженог и потврдио првостепену пресуду Привредног суда у Новом Саду у ставу 3. и 4. изреке. Потом је 29.05. 2020. године, решењем о извршењу Привредног суда у Новом Саду, дозвољено извршење правноснажне пресуде тог суда од 2.03. 2012. године, које решење је потврђено од стране Привредног апелационог суда од 4. 11.2020. године.

У међувремену је јавни извршитељ 29.07.2020. године одредио спровођење извршења, да би 11.08. исте године, по захтеву извршеног дужника, одложио спровођење извршења до правноснажности свог решења од 29. 07. Привредни суд у Новом Саду је 17.08. 2020. године одбио приговор подносиоца на решење о одлагању извршења усвојивши приговор извршног дужника, те је преиначио решење јавног извршитеља тако што је спровођење извршења одложио до доношења одлуке Уставног суда по уставној жалби коју је у међувремену извршни дужник поднео. Привредни апелациони суд је жалбу подносиоца на претходно решење Привредног суда у Новом Саду одбацио 15.09. 2020. године.

Подносилац је затим поднео Уставном суду уставну жалбу против решења Привредног апелационог суда од 15.09. 2020. године. Његова

уставна жаба је одбачена 1.03. 2022. године, док о уставној жалби извршног дужника није још одлучено.

ЕСЈП је утврдио да је Привредни суд у Новом Саду 17.08.2020. године обуставио спровођење извршења правноснажне пресуде донете у корист подносиоца до окончања поступка по уставној жалби. Међутим, како о уставној жалби није одлучено више од четири и по године (од 23. јануара 2020. године), Суд је закључио да је реч о превише дугом периоду и да у овом случају државни органи нису уложили све неопходне напоре како би у потпуности и благовремено извршили своју пресуду у корист подносиоца представке - привредног друштва.⁵²

Из наведених разлога, Суд је утврдио повреду члана 6. став 1. Конвенције.

Суд је обавезао Републику Србију да на одговарајући начин обезбеди извршење конкретне одлуке домаћег суда, као и да подносиоцу исплати износ од 2.100 евра на име накнаде нематеријалне штете и од 250 евра на име трошкова поступка.

АНТИЋ против Србије, бр. 41655/16, 20.06.2024. године

Подносилац је 28.05.2015. године у САД оптужен за трговину дрогом и Интерпол је издао налог за његово хапшење, после чега је лишен слободе у Републици Србији 31.07.2015. године и одређен му је притвор. Подносилац је 21.07.2016. године затражио да ЕСЈП донесе привремену меру како би било спречено његово изручење, с обзиром на постојање ризика од доживотног затвора у случају доношења осуђујуће пресуде у САД.

Суд је 22.07.2016. године одредио привремену меру и наложио је Влади да не изручује подносиоца у САД док траје поступак пред ЕСЈП. Упркос наведеном, подносилац је 25.07.2016. године изручен САД.

Пуномоћник подносиоца је навео да је подносиоцу, на основу споразума о признању кривице у САД, изречена казна затвора у трајању од 84 месеца,

⁵² *Hornsby против Грчке*, број 18357/91, став 40, 19.03.1997, *EVT Сотрапу против Србије*, број 3102/05, пресуда од 21.06. 2007. године и *Мијатовић и др. против Србије*, број 50117/13 и др, 23.01.2008. године.

те да је у јануару 2022. године пуштен на слободу и депортован у Канаду (једну од две матичне државе подносиоца, поред Босне и Херцеговине).

Подносилац се у представи притуживао на повреду забране мучења из члана 3. Конвенције и на ометање ефективног остваривања права на индивидуалну представку из члана 34. Конвенције, јер је изручен САД упркос налогу ЕСЉП Влади да то не треба да буде учињено док траје поступак пред Судом.

У погледу тврдњи о повреди члана 3. Конвенције, услед недостатка контакта између подносиоца и његовог пуномоћника, Суд је одлучио да даље испитивање представке на основу члана 3. Конвенције није оправдано, те је, у овом делу одбацио представку.

У погледу притужбе на повреду члана 34. Конвенције, Суд је утврдио да је Република Србија одговорна што није обезбедила одговарајућу комуникацију међу државним органима, а која је довела до непоштовања привремене мере Суда.

Суд је указао да се, на основу члана 34, државе уговорнице обавезују да се уздрже од било каквог чина или пропуста који би могли да ометају ефективно остваривање права на индивидуалну представку. Пропуст тужене државе да поступи по привременој мери повлачи за собом повреду тог права (став 16.).⁵³

Суд је закључио да није било околности које би објективно онемогућиле да се поступи у складу са привременом мером коју је Суд одредио на основу правила 39. Пословника Суда, те да непоступање Републике Србије по привременој мери представља повреду члана 34. Конвенције.

КОСТИЋ против Србије, бр.31530/20, 2.07.2024. године

Предмет се односи на повреду права на породични живот услед немогућности подносиоца да оствари контакт са сином, у складу са правоснажном пресудом из 2009. године.

⁵³ *Mamatkulov и Askarov против Турске*, Велико веће, бр. 46827/99 и 46951/99, став 128, пресуда од 4.02.2005. године.

Уставни суд је по уставној жалби подносиоца утврдио да су надлежни домаћи органи пропустили да реагују брзо и на одговарајући начин у предмету подносиоца што је прихватио и ЕСЉП. Међутим, Европски суд је закључио да се висина накнаде коју је Уставни суд досудио на име нематеријалне штете коју је подносилац претрпео (1.200 евра) не може сматрати одговарајућом и довољном.

Подносилац је отац детета рођеног 2003. године. Заједнички живот подносиоца и мајке детета престао је 2009. године. Општински суд у Великој Плани донео је 20.02.2009. године пресуду којом је одређено да дете живи са мајком, а да отац (подносилац) са дететом периодично проводи време према унапред утврђеном распореду. Решење о извршењу пресуде донето је 15.06. 2009. године.

Мајка детета је ускраћивала подносиоцу одржавање контакта са дететом. Подносилац се овим поводом обраћао првостепеном суду путем шест поднесака у периоду од 6.07.2009. до 22.03.2010. године, при чему је у појединим, поред омогућавања контакта са дететом, тражио и да мајка детета буде новчано кажњена због свог поступања. У пресуди се указује на поступање Центра за социјални рад и надлежног суда и констатује да је Основни суд мајци подносиоцевог детета изрекао четири новчане казне у периоду од 25.05. 2010. до 14.07.2014. године.

Подносилац је остварио контакт са дететом у неколико наврата у периоду од маја 2014. до децембра 2015. године. На рочишту 19.04.2016. године, дете (у том тренутку узраста од 13 година) изјавило је да не жели да одржава контакт са оцем (подносиоцем). Извршни поступак је обустављен 6.04.2017. године.

Уставни суд је 28.11.2019. године донео одлуку (Уж-4395-2017) којом је утврдио да је подносиоцу повређено право родитеља и право на суђење у разумном року, те му је досудио износ од 1.200,00 евра на име накнаде нематеријалне штете због повреде права на контакт са дететом и због прекомерно дугог трајања извршног поступка

Оцењујући околности овог предмета ЕСЉП се сагласио са оценом Уставног суда да је дошло до повреде права подносиоца на остваривање права родитеља. Међутим, сматрао је да се висина накнаде нематеријалне штете досуђене на домаћем нивоу не може сматрати одговарајућом и

довољном за уклањање статуса жртве подносиоца, будући да је знатно нижа од оне коју Суд уобичајено досуђује у сличним предметима против Србије (ст.16-17.).⁵⁴ У том смислу, Суд је утврдио повреду члана 8. Конвенције и обавезао Републику Србију да подносиоцу исплати износ од 3.300,00 евра на име накнаде нематеријалне штете.

ОДЛУКЕ

ЕСЈП је током 2024. године донео 67 одлука, од чега се 46 односе на пријатељска поравнања или једностране декларације којима је држава признала повреду права зајемчених Конвенцијом при чему је овим одлукама обухваћено 353 лица. Одлукама су представке проглашене недопуштеним или брисане са листе предмета пред ЕСЈП.⁵⁵

Три одлуке је донело седмочлано веће Европског суда, па ће у даљем тексту бити дат кратак приказ ових одлука којима су представке проглашене недопуштеним.

БЕЉИЋ и МИЛИНКОВИЋ и други против Србије, бр. 3000/16 и 7189/16, 15.02.2024. године

- *Тврдње подносилаца о повреди права на правично суђење, поштовање приватног и породичног живота и мирно уживање имовине услед ископавања посмртних остатака сродника подносилаца представки, пресељења гробова на друго гробље и недостатка процедуралних заштитних мера у домаћим поступцима.*

Чињенице

Подносиоци представки су мештани насеља Вреоци, општина Лазаревац, у којем је извршено пресељење месног гробља на другу лока-

⁵⁴ Пресуде *Кривошеј против Србије*, број 42559/08, став 65, од 13.04.2010. године, *Миловановић против Србије*, број 56065/10, став 141, 8. 10.2019. године и *Попадић против Србије*, број 7833/12, став 106, од 20.09. 2022. године.

⁵⁵ Види Извештај о раду Одељења за заступање Републике Србије пред Европским судом за људска права <https://www.zastupnik.gov.rs/sr>

цију ради експлоатације угља услед потреба јавног интереса да се обезбеди стабилност снабдевања електричном енергијом.

У пресуди се наводи да је решењем Владе Србије из 1997. године утврђено да постоји јавни интерес за експропријацију одређених парцела у Вреоцима, укључујући и пврцеле на месном гробљу, ради експлоатације угља. Корисник експлоатације је било предузеће у државном власништву „Електропривреда Србије“ (у даљем тексту: „ЕПС“) – Рударски басен Колубара (у даљем тексту: „РБК“). Ово решење је Влада поновила 2009, а након поништаја решења од стране Управног суда донето је ново решење Владе 2011. године. Током 2007. године донете су Уредба Владе (која се односила на остваривање циљева Стратегије развоја енергетике Републике Србије у периоду од 2007. до 2012. године) и Програмске основе за пресељење насеља Вреоци које је усвојио ЕПС. Уставни суд је одбацио иницијативу за покретање поступка оцене уставности и законитости у погледу Програмске основе за пресељење насеља Вреоци. Органи градске општине Лазаревац су 2009. године донели одлуку о стављању ван употребе месног гробља у којој је истакнуто да ће се премештање гробних места извршити организовано на новоизграђено гробље у Лазаревцу. Уставни суд је и ову иницијативу за покретање поступка оцене уставности и законитости одлуке одбацио. У овом периоду је извршен и пренос парцела на корисника експропријације.

Сви подносиоци су се противили пресељењу гробних места у којима почивају њихови сродници и изјавили су жалбе на одлуке којим се дозвољава ископавање и пресељење посмртних остатака, а један од њих је поднео и кривичну пријаву због незаконитог ископавања. Сви поднети правни лекови су одбијени.

Подносиоци су незадовољни другостепеним решењима покренули управне спорове пред Управним судом. Управни суд је током 2012. године одржао усмену расправу и након ње потврдио другостепена решења. У образложењу је наведено да је измештање гробова извршено како би се задовољио јавни интерес, који се огледа у обезбеђивању стабилности снабдевања електричном енергијом. Подносиоци су се потом обратили Уставном суду притужујући се на повреду права на правично суђење и на повреду права из члана 8. Конвенције и члана 1. Протокола број 1. Четврти подносилац представке се притуживао и на неуједначену праксу

Управног суда, пошто је, наводно у сличним околностима, тај суд донео другачију одлуку у погледу његовог захтева и захтева његовог брата. Уставни суд је њихове уставне жалбе одбијао или одбацивао, у зависности од околности појединачног случаја.

Представке су поднете Суду у јануару 2016. године. Предмет је Републици Србији комунициран као случај од утицаја (impact case)⁵⁶.

ОЦЕНА ЕСЉП

Члан 8. Конвенције

Анализирајући притужбе у вези са повредом права на поштовање приватног и породичног живота, Суд је оценио: да чињенице овог случаја потпадају у оквир заштите који пружа члан 8. Конвенције; да ископавање посмртних остатака и пресељење гробова сродника подносилаца **представља мешање у њихова права** према наведеном члану Конвенције; да је мешање било **оправдано** имајући у виду да је било у складу са законом (Законом о сахрањивању и гробљима и Одлуком о стављању ван употребе месног гробља у Вреоцима). ЕСЉП је у својој оцени посебно нагласио да су **све одлуке биле предмет накнадне контроле Управног суда** који је имао пуну јурисдикцију и који је у свим предметима подносилаца одржао јавну расправу,⁵⁷ те разматрао све релевантне поднеске подносилаца и дао образложење за своје одлуке које нису биле произвољне, ни неразумне (видети ст. 85-92).

⁵⁶ Европски суд за људска права је својом стратегијом од 2021. године предвидео додатну категоризацију предмета (поред досадашње према којој се приоритетни предмети сврставају у прве три категорије и о којима одлучује Велико веће или седмочлано веће, те даље категоризације предмета – од четврте до седмет категорије, који се могу сматрати устаљеном праксом или су очигледно неосновани). Предмети „од утицаја“ су заправо предмети у четвртој категорији, који се на основу флексибилних разлога тако одређују, нпр. предмет може да буде од утицаја на домаће законодавство или праксу, постоје морални или друштвени разлози, значај питања за заштиту људских права, политичка осетљивост и др. Овакви предмети ће бити разматрани пре уобичајеног редоследа (www.echr.coe.int/documents/d/echr/Court_that_matters_ENG).

⁵⁷ *Денисов против Украјине*, горе цитирано, ст. 65. и 67, *De Haan против Холандије*, бр. 22839/93, ст. 52-55, пресуда од 26.08.1997. године, *Helle против Финске*, бр. 20772/92, став 46, 19. 12.1997. године, *Crompton против Уједињеног Краљевства*, број 42509/05, став 79, пресуда од 27. 10.2009. године.

ЕСЈП је даље оценио да је мешање **имало легитимни циљ** – производњу електричне енергије и одговор на повећању потрошњу електричне енергије, те је као такво служило економским интересима земље у целини (став 97.).⁵⁸ Било је **неопходно у демократском друштву** – одговарало је „неопходној друштвеној потреби“ што је у конкретном случају била експлоатација резерви угља ради обезбеђивања потребне електричне енергије за домаћинства. Разлози које су домаће власти навеле како би исто оправдале су били „релевантни“ и „довољни“ (стабилност снабдевања електричном енергијом, и др.). (ст. 98-100.)⁵⁹

Такође, мешање је било **сразмерно легитимном циљу коме се тежило** (постојао је низ пратећих мера које су имале за циљ да ублаже утицај спорних мера – новоизграђено гробље на разумној удаљености, могућност избора било ког другог гробља по сопственом избору, све трошкове ископавања и пресељења сносио је корисник експропријације, и др.).

Сходно изнетом, Суд је притужбе подносилаца у вези са повредом права на поштовање приватног и породичног живота одбацио као очигледно неосноване.

Члан 6. став 1. Конвенције

У вези са притужбом четвртог подносиоца о неједнакој судској пракси домаћих судова, Суд није сматрао неопходним да испита приговор Владе да је члан 6. неприменљив, јер је оценио да је притужба свакако недопуштена будући да се у конкретном случају само једна одлука Управног суда разликовала од одлуке у предмету овог подносиоца. Стога је Суд сматрао да та одлука није представљала „дубоке и дуготрајне разлике“ које би биле у супротности са начелом правне сигурности и одбацио је притужбу подносиоца као очигледно неосновану (став 108.).

⁵⁸ Види *mutatis mutandis*, *Hatton и др. против Уједињеног Краљевства*, Велико веће, бр. 36022/97, став 121, пресуда од 8.07.2003. године

⁵⁹ Упореди са *Elli Poluhas Dödsbo против Шведске*, број 61564/00, став 25, пресуда од 17.01.2006. године. Суд такође констатује да могу постојати околности у којима је ископавање оправдано, упркос противљењу породице, у том смислу види *Solska и Rybicka против Пољске*, бр. 30491/17 и 31083/17, став 121, пресуда од 20.09.2018. године.

Члан 1. Протокола број 1. уз Конвенцију

У погледу навода подносилаца да им је повређено право на имовину, Суд је прихватио приговор Владе да су њихове притужбе *ratione materiae* неспојиве са одредбама Конвенције, оценивши да чињенице овог предмета не потпадају у оквир заштите коју пружа члан 1. Протокола број 1. уз Конвенцију (став 114.).

С.Б. против Србије, бр. 22463/17, 19.09.2024. године

- *Тврдње подносилаца, избеглица из Авганистана, о повреди члана 3. Конвенције у вези са условима боравака у прихватном центру и о повреди члана 5. Конвенције јер су били лишени слободе с обзиром да им је за излазак из прихватног центра била потребна дозвола управе центра.*

Чињенице

Подносиоци представке, шесточлана породица избегла из Авганистана, налазили су се у Прихватном центру у Прешеву од 11.12.2016. до 30.05. 2017. године када су пребачени у Прихватни центар у Врању.

Од непознатог датума 2018. године подносиоци живе у Швајцарској.

Према тврдњама подносилаца, услови боравака у Прихватном центру у Прешеву су били толико лоши да се могу сматрати мучењем и нечовечним поступањем.

Влада је оспорила тврдње подносилаца наводећи да корисници прихватног центра никада нису били смештани у шаторе, да су у прихватном центру били обезбеђени адекватна храна и друге потрештине и да је приватност у групним спаваоницама обезбеђивана помоћу пластичних баријера које је прихватни центар обезбеђивао. Такође, Влада је истакла да је центар имао амбуланту која је радила 24 часа дневно са медицинским тимовима који су радили у сменама (лекар опште праксе и медицинска сестра), да су корисницима били обезбеђени лекови, а да подносиоци, будући да нису поднели захтев за азил, нису имали право на медицинску негу изван ургентне медицинске помоћи. Такође, Влада је оспорила и тврдње о немогућности изласка из прихватног центра, наводећи да је једино било потребно да корисници прихватног центра обавесте управу о

свом напуштању центра, како би се водила ажурна евиденција о броју доступних кревета

Подносиоци су представку поднели Суду 8. 02. 2017. године. У представи су се притуживали на повреду члана 3. Конвенције у вези са условима боравка у Прихватном центру, на повреду члана 5. Конвенције сматрајући да су били лишени слободе јер им је за излазак из прихватног центра била потребна дозвола управе центра.

Суд је даље захтевао од странака да се изјасне о могућностима правног лека који су подносиоци имали на располагању у домаћем правном поретку, а у складу са чланом 13. Конвенције.

ОДЛУКА СУДА

Услед недостатка приложених доказа о учињеним повредама, као и уопштеног карактера притужби изнетих од стране подносилаца, Суд је оценио да је представка очигледно неоснована, и као таква недопуштена у складу са чланом 35. ст. 3. и 4. Конвенције.

Имајући у виду наведено, ЕСЉП није ни испитивао постојање делотворног правног лека, зајемченог чланом 13. Конвенције.

МИНИЋ против Србије, бр. 18415/20, 22.10.2024. године

- Члан 7. Конвенције, примена начела *nullum crimen, nulla poena sine lege*, притужбе у вези са применом измењеног члана Кривичног законика (чл.234. злоупотреба положаја одговорног лица) одбачене као недопуштене.

Чињенице

Представка се односи на примену измена Кривичног законика из 2012. године („Службени гласник РС“ бр. 121/12) у вези са кривичним делима „злоупотреба положаја одговорног лица“ из члана 234. и члана 359. „злоупотреба службеног положаја“.

Подносилац представке се притуживао на основу члана 6. став 1. Конвенције да релевантне пресуде кривичних судова у његовом предмету није пратило одговарајуће образложење. Он се даље притуживао, на основу члана 7. Конвенције, да је осуђен за дела која нису представљала кривично дело према домаћем праву у време њиховог извршења.

Подносилац представке је оспоравао да се на њега могао применити члана 234. КЗ с обзиром да то дело није било обухваћено Кривичним закоником у време наведеног извршења кривичног дела, те да је осуђен за непостојеће дело у супротности са начелом забране ретроактивне примене кривичног законодавства.

ОЦЕНА СУДА

Европски суд је прихватио тумачење Врховног касационог суда (пресуде Кзз. 384/2014 од 8.05. 2014. и Кзз 1468 од 23.12. 2020. године) у којима је утврђено у предметима сличним конкретном предмету, да је кривично дело злоупотреба службеног положаја садржало исте елементе као и накнадно уведено кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица. Наводи се да је Врховни касациони суд објаснио да је кривично дело злоупотреба службеног положаја, како је формулисано до 15.04.2013. године, могло да изврши службено или одговорно лице. Изменама и допунама од 15.04. 2013. године то дело је само подељено на два одвојена кривична дела злоупотреба службеног положаја и злоупотреба положаја одговорног лица, од којих је прво могло да изврши службено лице, а друго одговорно лице. Сходно томе, Врховни касациони суд је утврдио да постоји правни континуитет између кривичног дела злоупотреба службеног положаја из Кривичног законика који је био на снази до 15.04. 2013. године и кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица које је уведено у Кривични законик изменама и допунама од 15.04. 2013. године . На крају, Врховни касациони суд је сматрао да у погледу извршења кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица није потребно доказивати „противправност” имовинске користи коју је извршилац прибавио, будући да је „противправност” као таква увек и по природи ствари саставни елемент свих кривичних дела (став 23.). ЕСЉП је имао у виду и мишљење изражено у Билтену ВКС (1/2015) у коме се изражава став да судови могу да кривично дело злоупотреба службеног поло-

жаја преквалификују у кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица без повреде закона на штету оптуженог и без прекорачења оптужбе.

ЕСЉП је сматрао да овај предмет треба оцењивати у смислу члана 7. Конвенције који није ограничен на забрану ретроактивне примене кривичног законодавства на штету оптуженог. Он такође одражава начело да се само законом може дефинисати кривично дело и прописати казна (*nul-lum crimen, nulla poena sine lege*) и начело да се кривични закон не сме екстензивно тумачити на штету оптуженог.

ЕСЉП указује да, у принципу, његов задатак није да заузме место домаћих судова. Првенствено је на домаћим властима, нарочито на судовима, да решавају проблеме тумачења домаћег закона. Улога Суда је ограничена на утврђивање да ли су ефекти тог тумачења компатибилни са Конвенцијом.

Примењујући општа начела на конкретни предмет, ЕСЉП закључује (став 50.) да и кривично дело злоупотреба службеног положаја, онако како је првобитно дефинисано, и кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица, које је накнадно уведено и за које је подносилац представке осуђен, кодификовано на сличан начин. Наиме, обе одредбе су изричито упућивале на стицање користи, наношење штете трећем лицу или озбиљно кршење права других злоупотребом или прекорачењем нечијег положаја или овлашћења или невршењем својих дужности. Суд такође примећује да су домаћи судови, укључујући Врховни касациони суд, доследно сматрали да постоји континуитет између ова два кривична дела. Конкретно, Врховни касациони суд је у више наврата објашњавао да оба кривична дела садрже исте елементе, и да су домаћи судови имали право да кривично дело злоупотреба службеног положаја преквалификују у кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица.

На крају се закључује, да су последице непоштовања релевантног кривичног закона биле предвидљиве⁶⁰ те да је тумачење домаћих судова у предметном случају било у складу са суштином кривичног дела о коме је реч. Правни основ кривичног дела за које је подносилац представке осу-

⁶⁰ Види, *mutatis mutandis*, *Moiseyev против Русије*, број 62936/00, став 241, пресуда од 9.10. 2008. године, и упореди са *Pessino против Француске*, број 40403/02, став 36, пресуда од 10.10. 2006. године.

ђен је такође био довољно јасан и предвидљив у време његовог извршења, без обзира на касније усвојене измене и допуне Кривичног законика.

Што се тиче изречене казне, Суд примећује да је подносилац представке на крају осуђен на казну затвора у трајању од десет месеци због извршења кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица, у складу са чланом 234. измењеног и допуњеног Кривичног законика. Изречена казна, међутим, није ишла даље од онога што је наведено у члану 359. закона који је био на снази пре увођења измена и допуна. На основу свега наведеног, ЕСЉП закључује да су у време извршења кривичног дела, радње подносиоца представке биле конститутивни елемент дела које је било предвиђено законом и превидљиво, те да је он могао разумно претпоставити да постоји ризик од кривичног прогона и осуде због конкретног понашања.⁶¹

ЕСЉП је имао у виду и то да ли је за конкретне одлуке судова било дато одговарајуће образложење. Констатовао је да ни Виши нити Апелациони суд нису објаснили разлоге за примену новог закона, али је Врховни касациони суд пружио адекватно образложење, те да је касније то потврдио и Уставни суд. На основу свега наведеног, представка је одбачена као очигледно неоснована.

Притужбе о наводној повреди члана 6. став 1 Конвенције због наводне различите судске праксе у вези са наведеним питањима примене Кривичног законика, такође су одбачене као очигледно неосноване.

Такође, у даљем тексту биће указано на две **одлуке трочланог одбора** којима су представке одбачене као недопуштене или очигледно неосноване.

ПЕТРОВИЋ против Србије, бр. 7861/23, 15.10.2024.године

- *Члан 5. став 3 Конвенције, дужина трајања притвора одређеног малолетном лицу, представка одбачена као недопуштена*

Подносилац представке је током 2019. године, када је имао 15 година, провео 29 дана у притвору због сумње да је извршио кривично

⁶¹ Види такође *mutatis mutandis*, *Јоргић против Немачке*, број 74613/01, став 113, пресуда од 12.07.2007. године

дело силовање малолетног лица заосталог у душевном развоју. Притвор је одређен због ризика од ометања кривичног поступка, утицајем на сведоке, саоптуженог и посебно на жртву (у тексту пресуде користи се термин *victim*, па је исти задржан и у преводу).

После саслушања жртве, подносилац је био пуштен из притвора. Кривични поступак против њега је правноснажно обустављен због непостојања основа за кривично гоњење. Подносиоцу је због неоснованог лишења слободе досуђено 770 евра, у складу са одредбама ЗКП и Закона о облигационим односима. Уставни суд је одбио уставну жалбу подносиоца као неосновану 22.12.2022. године.

Представка је поднета на основу члана 5. став 1 Конвенције, али је ЕСЉП сматрао да је треба оцењивати у смислу члана 5. став 3 Конвенције.⁶²

Разматрајући дужину трајања притвора ЕСЉП се позвао на своја раније усвојена начела о овом питању.⁶³ У погледу малолетних лица, ЕСЉП је навео да притвор треба користити као последњу могућност и током најкраћег могућег периода.⁶⁴

Разматрајући оправданост притвора, ЕСЉП је констатовао да је притвор трајао 29 дана, да је одређен због ризика да би окривљени могао да утиче на сведоке, и посебно на жртву. Штавише, притвор му је одређен убрзо после кривичне пријаве и 11 дана после самог догађаја. Осим саоптуженог, жртва је била једини очевидац кривичног дела и оптужба против њега се заснивала на њеном сведочењу. Подносилац је пуштен из притвора један дан пошто је основ за притвор престао да постоји, односно пошто је жртва саслушана.

Имајући у виду природу кривичног дела и осетљивост жртве, ризик на који су се позвали домаћи органи приликом одређивања притвора је био разумљив. Иако није размотрена лакша мера, домаће власти су дале релевантне и довољне разлоге за релативно кратак период који је подносилац провео у притвору. Из списка предмета не произлази ништа

⁶² *Buzadji против Молдавије*, Велико веће, бр. 23755/07, став 61, пресуда од 5.07. 2016. године

⁶³ *Buzadji*, горе цитирано, ст. 84-102

⁶⁴ *Korneykova против Украјине*, бр. 39884/05, став 44, пресуда од 19.01.2012, *Nart против Турске*, бр. 20817/04, ст. 31 и 33, пресуда од 6.05.2008. године

што би указивало да су домаћи органи пропустили да покажу „посебну марљивост“ током вођења поступка.

Представка је у овом делу проглашена очигледно неоснованом и одбачена.

У погледу притужбе подносиоца представке да је у притвору био заједно са одраслим лицима, ЕСЉП је указао у складу са својом устаљеном праксом да се све притужбе морају изнети прво пред домаћим органима/судовима пре него што буду упућене страсбуршком суду. У конкретном предмету подносилац је пропустио да пред домаћим судовима изнесе ову чињеницу, па је представка у овом делу одбачена као недопуштена због неисцрпености домаћих правних средстава.

BRITISH AIRWAYS PLC против Србије, бр.76581/16, 26.09.2024. године

- Разматрано да ли је компанија подносилац представке имала легитимно очекивање да ће остварити право на накнаду штете у пуном износу после авионске несреће 1976. године, услед пропуста тадашњих савезних органа - контроле летења у Загребу;
- Питање примене Споразума о питањима сукцесије – прилога Ф, односно одговорности Републике Србије за штету насталу пропустом савезних органа; ЕСЉП је прихватио став Врховног касационог суда сматрајући да компанија није имала легитимно очекивање да ће остварити пуну накнаду штете и оценио да се потраживање подносиоца не може сматрати имовином у смислу члана 1. Протокола бр. 1 уз Конвенцију.

Чињенице

Дана 10. септембра 1976. године дошло је до судара авиона компаније подносиоца и авиона компаније Adria Airways, услед којег су сви путници и чланови посада оба авиона (њих 176) изгубили животе. Касније је утврђено да је до судара дошло услед грешке контроле летења аеродрома у Загребу (Република Хрватска), тада дела Социјалистичке Федеративне Републике Југославије (у даљем тексту: СФРЈ).

Компанија подносилац је 9.09.1979. године поднела тадашњем Окружном привредном суду у Београду захтев за накнаду штете. Истовре-

мено, захтев за накнаду штете је поднело и осигуравајуће друштво „Дунав осигурање“ у име компаније Adria Airways.

Поступак је у више наврата био у прекиду, до решавања питања сукцесије некадашње СФРЈ и касније Државне заједнице Србија и Црна Гора.

Привредни суд у Београду је 18.10. 2000. године досудио накнаду штете у поступку који је водило осигуравајуће друштво „Дунав осигурање“. Одлука је потврђена 17.12. 2001. године пред Привредним апелационим судом, а 2.07.2003. године и пред Врховним судом Србије. Тужена Савезна Република Југославија је била обавезана да исплати предметну накнаду штете као једини правни следбеник СФРЈ.

Такође, Привредни суд у Београду је 16.06.2011. године досудио накнаду штете и компанији подносиоцу, за коју је оценио да треба да буде плаћена од стране Републике Србије као правног следбеника СФРЈ, и то уз затезну камату од 9.09.1979. године (датум покретања поступка за накнаду штете). Привредни апелациони суд је у октобру 2011. године преиначио првостепену пресуду само у делу који се односио на датум од којег се рачуна законска затезна камата, одредивши да то буде датум првостепене пресуде. Странке у спору су тражиле ревизију пресуде.

Врховни касациони суд је 8.11.2012. године донео пресуду којом је ревизију компаније подносиоца одбацио као недозвољену, док је делимично усвојио ревизију тужене Републике Србије и смањио досуђене износе на име накнаде материјалне штете. Врховни касациони суд је изнео став да Република Србија може да одговара само за 35,77% укупног дуга, у складу са Споразумом о питањима сукцесије који је ступио на снагу 2.04.2004. године.⁶⁵

Компанија подносилац је потом поднела уставну жалбу. Уставни суд је 12.05.2016. године донео одлуку којом је утврдио да је компанији подносиоцу повређено право на суђење у разумном року у парничном поступку који је вођен пред Привредним судом у Београду, док је у преосталом делу уставну жалбу одбио и одбацио.⁶⁶

⁶⁵ Пресуда Врховног касационог суда, Прев.48/12, 8.11.2012. године

⁶⁶ Уж-3337/2013

У погледу постојања легитимног очекивања компаније подносиоца, у одлуци се између осталог указује ...“После Споразума о сукцесији из 2004. године којим је решено питање одговорности између држава сукцесора, поступак је настављен против Републике Србије, као једине тужене стране. По мишљењу Суда, компанији подносиоцу представке би требало да буде познато да су српски судови надлежни да одлучују о њеном предмету само у погледу одговорности Републике Србије. Штавише, компанија подносилац представке се није позвала ни на једну законску одредбу српског или међународног права која би оправдала њено очекивање да ће њен захтев, првобитно поднет против СФРЈ, у потпуности бити усвојен. Нити је доказала да је Република Србија добровољно прихватила солидарну одговорност за облигацију која се може приписати СФРЈ. Напротив, Суд с тим у вези примећује да је, како је истакао Врховни касациони суд, Република Србија била само једна од шест држава сукцесора сада бивше СФРЈ. Што се тиче имовине СФРЈ, државе сукцесори су утврдиле своје учешће у Споразуму о сукцесији који су потписале. Оне су користиле исти принцип када су одређивале своју одговорност, с обзиром на то да је свака преузела део дугова СФРЈ. У конкретном случају, домаћи судови су само протумачили и применили Споразум о сукцесији у погледу Републике Србије као једине тужене стране, а подносилац представке није навео ништа што би указало на то да је такво тумачење било у супротности са устаљеном домаћом праксом.“

ЕСЈП је сматрао да чињеница да је накнада штете према осигуравајућем друштву „Дунав осигурање“ досуђена у целости, није релевантна за овај предмет, будући да је претходила Споразуму о питањима сукцесије и приступању Републике Србије Конвенцији 2004. године (став 19.).

ЕСЈП је на основу свега закључио да компанија подносилац није могла имати „легитимно очекивање да ће остварити накнаду штете у целости од Републике Србије, те да се притужба компаније подносиоца у делу износа накнаде који јој наводно припада, не може сматрати имовином у смислу члана 1. Протокола број 1 уз Конвенције, па је представка одбачена *ratione materiae*.

КОМЕНТАР

На основу наведених пресуда и одлука Европског суда за људска права, може се закључити да су у односу на Републику Србију, нека од поменутих питања и раније разматрана пред ЕСЉП, а да новину представља оцена сразмерности мере обавезног одузимања предмета у случају непријављивања златног накита приликом преласка границе (слична питања су више пута разматрана пред ЕСЉП нпр. у односу на Хрватску). Такође, повреда права на подношење појединачне представке члана 34. Конвенције није уобичајена, а током 2024. се бележи у два предмета из различитих разлога. Значајно је и разматрање примене Споразума о питањима сукцесије.

Право на правично суђење из члана 6, став 1, у различитим аспектима, разматрано је у неколико пресуда донетих током 2024. године. У пресуди седмочланог већа, **Ђурић против Србије**, утврђена је повреда права на правично суђење због немогућности подносиоца да његов захтев буде правилно испитан јер му није дата могућност да изнесе своје аргументе на **усменој расправи**. Додатно, утврђена је повреда права на правично суђење због недостатка образложења у одлуци Уставног суда који је одбио да размотри притужбе подносиоца у меритуму. Такође, у пресудама трочланог одбора повреде су утврђене због повреде **права на приступ суду услед** одбијања прекршајног суда да преиспита предмет подносиоца, јер није предао потписан прекршајни налог који је издала полиција (**Бошњачки**). ЕСЉП закључује да је у овом предмету начин на који су домаћи судови применили меродавна правила поступка био несразмеран циљу који се жели постићи. Повреда члана 6. утврђена је и због **неизвршења домаће пресуде** у предмету **Copechim Trading AG**, јер о уставној жалби подносиоца није одлучено више од четири и по године након што је привредни суд одлучио да обустави спровођење извршења правноснажне пресуде донете у корист подносиоца до окончања поступка по уставној жалби. У предмету **Стефановић и Банковић** утврђена је повреда права на правично суђење у вези са поступком **пред Уставним судом**, јер подносиоци нису били обавештени о поступцима по уставним жалбама које су поднете против правноснажних пресуда донетих у њихову корист. Такође, утврђена је **повреда права на суђење у разумном року (Митић)** у кривичном поступку који је трајао скоро 12 година као и у поменутој пресуди Кајганић због трајања парничног

поступка. Повреда права на правично суђење због повреде начела контрадикторности (*Димовић и др.*) утврђена је јер у кривичном поступку пред апелационим судом подносиоцима није омогућено да учествују у поступку, с обзиром да нису били упознати са писаним коментаром (одговором на жалбу) Апелационог јавног тужилаштва.

Слобода изражавања и њена ограничења на основу члана 8. Конвенције разматрана је у пресуди *Кајганић*. ЕСЈП је у овом предмету оцењивао да ли су домаћи судови успоставили равнотежу између интереса подносиоце представке (адвоката) да заштити свој углед и права новинара на заштиту слободе изражавања, а што подразумева и право новинара да заштити своје изворе. Наглашава се да ако национални судови примене претерано ригорозан приступ процени професионалног понашања новинара, новинари би могли бити неоправдано одвраћани од обављања своје функције информисања јавности. Њихово поље слободне процене је ограничено интересом демократског друштва да омогући медијима да остварују своју виталну улогу преношења информација о питањима од озбиљног јавног интереса. Такође се указује да је право новинара да заштите своје изворе део слободе „примања и саопштавања информација и идеја без мешања јавне власти“ гарантоване чланом 10. Конвенције. Заштита новинарских извора је један од стубова слободе медија. Без такве заштите извори би могли бити одвраћени од помагања медијима да информишу јавност о питањима од јавног интереса, а тиме би и улога медија и њихова могућност да дају тачне и поуздане информације била угрожена.

ЕСЈП је закључио да су домаћи судови у конкретном предмету дали довољне разлоге за своју оцену да је интерес јавности да буде информисана о кривичном поступку претежнији над потребом да се заштити част и углед подносиоце представке, па у том смислу није утврђена повреда члана 8. Конвенције.⁶⁷

Повреда права на подношење појединачне представке које произлази из члана 34. Конвенције утврђена је у пресуди седмочланог одбора *Бошкоћевић*. Подносиоцу је јасно и директно забрањено отпушта-

⁶⁷ Упореди са *Радио-дифузно предузеће Б92 АД против Србије*, бр. 67369/16, пресуда од 5.09.2023. године

њем због подношења представке Суду, као и због недостављања копија преписке упућене Суду, те имајући у виду да је подносилац био запослен у предузећу које се не може сматрати „невладином организацијом.“ Суд је закључио да та врста комуникације представљала „притисак“ и „заstraшивање,“ чиме је учињена повреда члана 34. (став 66.). У погледу допуштености представке ЕСЉП је у овом предмету поновио своје ставове о одговорности државе за јавна предузећа и указао на своју праксу с тим у вези. Такође, у пресуди трочланог одбора у предмету *Антић*, утврђена је повреда овог члана услед непоступања Републике Србије по привременој мери коју је одредио Европски суд (изручење подносиоца Сједињеним Америчким Државама).

Повреда права на поштовање приватног и породичног живота из члана 8. Конвенције, утврђена је у предмету *Костић*. Иако је Уставни суд већ утврдио да је подносиоцу повређено право родитеља због немогућности да остварује контакт са дететом, ЕСЉП је утврдио повреду члана 8. јер, према оцени ЕСЉП, висина накнаде нематеријалне штете досуђене од стране Уставног суда се не може сматрати одговарајућом и довољном за уклањање статуса жртве подносиоца, имајући у виду висину накнаде коју у сличним предметима против Србије досуђује ЕСЉП.

Право на мирно уживање имовине утврђена је у предмету *Yaylali*. Повреда члана 1. Протокола бр. 1 је утврђена због одузимања законито стеченог накита подносиоцу представке приликом уласка у Србију. Суштински, овом пресудом се критикује законски оквир који прописује обавезно одузимање непријављених предмета на царини. ЕСЉП указује на свој раније заузет став да у погледу прекршаја који се односе на непријављивање новца превише ригидан законодавни приступ често може довести до пропуста од стране домаћих органа да успоставе правичну равнотежу између захтева од општег интереса и заштите права на имовину појединца, те да је у конкретном случају обавезна мера одузимања предмета (уз новчану казну) онемогућила домаћим органима да успоставе правичну равнотежу, а да је подносиоца лишила могућности да пред тим истим органима ефективно оспори ову меру. У вези са правом на мирно уживање имовине важно је поменути и одлуку *British Airways PLC* којом је представка проглашена недопуштеном и у којој је разматрано да ли Република Србија може одговорати за обавезе СФРЈ.

Видимо да је у већини предмета из 2024. године у којима су донете пресуде разматран неки од аспеката права на правично суђење, да је у појединим предметима дошло до повреде због неодговарајућег законског оквира (нпр. пресуда *Ђурић*, горе наведено). И предмет *Yaylali* указује на ригидан законски оквир који онемогућава судовима да на одговарајући начин одмере равнотежу приликом заштите супротстављених права. С друге стране, ЕСЉП је у неколико предмета прихватио оцену домаћих судова у погледу успостављања равнотеже између супротстављених права (нпр. *Кајганић*).

Посматрајући статистичке податке, видимо да је тренд смањења броја представки поднетих Европском суду за људска права против Србије настављен. На дан 31.12.2024. године био је 681 предмет против Републике Србије, док је крајем 2018. године било 2079 представки. У претходном периоду, укупан број представки изјављених против Србије био је знатно већи. Тако је на крају 2012. године у раду било укупно 10.053 представки изјављених против Србије, а на крају 2013. чак 11.230. Крајем 2018. године је пред Европским судом било 2.079 представки. Смањење броја предмета последица је одбацивања великог броја представки у случајевима тзв. „ратних дневница“ (након доношења пресуде Великог већа у предмету Вучковић и др. против Србије), као и закључења пријатељских поравнања у предметима у којима Европски суд има устаљену праксу.

На крају 2023. године Србија је била међу првих десет држава по броју поднетих представки. Међутим, крајем 2024. број представки поднетих против Србије је смањен. На дан 31.12.2024. године Турска, Русија, Украјина, Румунија, Пољска и Грчка су биле земље са највећим бројем представки пред Европским судом за људска права,⁶⁸ а током 2025. године ово стање је остало слично, осим што је сада Италија на петом месту.

И даље се највећи број представки поднетих против Србије односи на дуговања предузећа са већинским друштвеним/државним капиталом - неизвршење правноснажних пресуда и повреде права на суђење у разумном року. По правилу у оваквим предметима се закључује прија-

⁶⁸ <https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/stats-analysis-2024-eng>

Пракса Европског суда за људска права

тељско поравнање или држава подноси декларацију којом се признаје повреда Конвенције.

Приредила:

Вања Родић

*Руководилац Групе за примену међународних стандарда
у области заштите људских права и европске интеграције*

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

34

БИЛТЕН Врховног суда / главни
и одговорни уредник *Весна Субић*,
- 2010, бр. 1- ... - Београд (Алексе Бачванског 6)
: Intermex, 2025 - (Београд : "Cicero")
Тромесечно. - Је наставак: Билтен судске
праксе Врховног суда Србије = ISSN 0354-4109
ISSN 2217-3676 = Билтен судске праксе
Врховног суда
COBISS.SR-ID 178980876